DROIT DU TRAVAIL
劳动法

Notes bilingues français–chinois pour la révision
中法双语考试复习笔记

Partie I – III
第一部分至第三部分

Bilingue français–chinois 中法双语

Sommaire 目录

1. **Introduction** 导论

Partie I : La formation du contrat de travail 第一部分：劳动合同的订立

2. Chapitre 1 : La qualification de contrat de travail 第一章：劳动合同的定性
3. Chapitre 2 : Le recrutement du salarié 第二章：雇员的招聘
4. Chapitre 3 : Les variétés de contrats de travail 第三章：劳动合同的类型

Partie II : L'exécution du contrat de travail 第二部分：劳动合同的履行

5. Chapitre 1 : Obligations et pouvoirs de l'employeur 第一章：雇主的义务与权力
6. Chapitre 2 : Les droits fondamentaux du salarié 第二章：雇员的基本权利
7. Chapitre 3 : La modification du contrat de travail 第三章：劳动合同的变更

Partie III : La rupture du contrat de travail 第三部分：劳动合同的解除

8. Chapitre 1 : Le licenciement pour motif personnel 第一章：因个人原因解雇
9. Chapitre 2 : Les autres modes de rupture 第二章：其他解除方式

INTRODUCTION : QU'EST-CE QUE LE DROIT DU TRAVAIL ?
导论：什么是劳动法?

Sommaire du chapitre 本章目录

§1. Définir le droit du travail 界定劳动法

A. La définition par son histoire 从历史角度定义
B. La définition par ses fonctions 从功能角度定义

§2. Identifier les particularismes du droit du travail 识别劳动法的特殊性

A. La diversité des sources 渊源的多样性
∗ 1. Les sources publiques 公法渊源
· a) Sources étatiques (Constitution, loi/règlements, jurisprudence) 国家渊源
· b) Sources internationales et européennes (OIT, Conseil de l'Europe, UE) 国际和欧洲渊源
∗ 2. Les sources privées 私法渊源
· a) Sources unilatérales (RI, engagement unilatéral) 单方渊源
· b) Sources négociées (contrat, conventions collectives) 协商渊源
∗ 3. L'articulation des normes 规范的衔接
B. La pluralité des acteurs du droit du travail 劳动法主体的多元性
∗ 1. Les acteurs sociaux 社会主体
∗ 2. Les acteurs publics (médecine du travail, inspection du travail, prud'hommes) 公共主体

Périmètre du cours 课程范围**:** Le droit du travail est l'ensemble des règles juridiques applicables aux relations entre les employeurs de droit privé et leurs salariés. Il régit le **travail subordonné et salarié**[a]. 劳动法是适用于私法雇主与其受薪雇员之间关系的法律规则总和。它规范的是从属劳动和受薪劳动。

Exclusions 排除对象 : fonctionnaires (droit public/statutaire), travailleurs indépendants (artisans, commerçants, libéraux)[b].
Distinctions 区分 : le droit du travail se distingue du **droit de la protection sociale** (risques sociaux : maladie, retraite, chômage) et du **droit de l'emploi** (politiques de l'État contre le chômage)[c].

Structure du cours 课程结构 : le cours suit le **cycle de vie** de la relation de travail : Naissance → Vie → Fin[d].

[a] 核心特征：从属关系 (lien de subordination) 是判断是否适用劳动法的唯一标准。
[b] 独立劳动者没有从属关系，不受劳动法保护。
[c] 社会法 (Droit social) 是一个上位概念，包含劳动法和社会保障法。本课程只讲劳动法。
[d] 课程按劳动关系的生命周期设计：产生 → 存续 → 终止。

§1. Définir le droit du travail 界定劳动法

A. La définition par son histoire 从历史角度定义

Période révolutionnaire 大革命时期

- Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 《人权与公民权宣言》
- Loi d'Allarde des 2-17 mars 1791 1791 年 3 月 2-17 日阿拉尔德法
- Loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 1791 年 6 月 14-17 日勒夏普利耶法

Conséquences 后果 :

- Abolition des corporations professionnelles 废除职业行会
- Interdiction des coalitions (grèves et syndicats) 禁止结社（罢工和工会）

Fondements juridiques nouveaux 新的法律基础 :

- **Égalité des parties au contrat** 合同当事人平等
- **Liberté contractuelle** 契约自由

Note CM : La « liberté contractuelle » totale conduit à la misère ouvrière et au travail des enfants, car le salarié est trop faible pour négocier. 彻底的" 合同自由" 导致了工人赤贫和童工现象，因为雇员太弱势，根本无法平等谈判。

19e siècle 十九世纪

- Livret ouvrier 工人手册
- Le maître est cru sur parole 雇主的话被直接采信
- Misère ouvrière 工人阶级的贫困

Rapport Villermé 1840 (Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie)
维勒梅报告 1840 年（棉、毛、丝制造业工人身体与精神状况调查报告）

Premières lois sociales 最早的社会法

- Interdiction du travail des enfants (1841)[a] 禁止童工（1841）
- Création de l'inspection du travail (1874)[b] 设立劳动监察（1874）
- Repos hebdomadaire (1906) 每周休息日（1906）
- Limitation de la journée de travail (1919) 限制每日工作时间（1919）
- Loi sur les accidents du travail (1898)[c] 工伤事故法（1898）
- Retraites ouvrières (1910) 工人退休金（1910）
- Assurances sociales (1928) 社会保险（1928）

1910 : code du travail 1910 年：劳动法典

[a] *Note CM* : Loi limitant le travail des enfants à partir de 8 ans. 限制 8 岁以上童工。
[b] *Note CM* : Contrôle de l'application des lois —tournant clé. 监督法律执行——关键转折点。
[c] *Note CM* : Responsabilité patronale sans faute. 确立雇主无过错责任。

Libertés collectives 集体自由

- Loi sur la liberté syndicale (1884) 工会自由法（1884）
- Loi sur les conventions collectives (1919) 集体公约法（1919）

Les grandes avancées du 20e siècle 二十世纪的重大进步

Le Front Populaire (1936) 人民阵线（1936）

- 40 heures, congés payés (2 semaines)[a] 40 小时工作制，带薪休假（2 周）
- Délégués du personnel, conventions collectives 员工代表，集体公约

La Libération (1944-1946) 解放时期（1944-1946）

- Comités d'entreprise, régime général de la sécu 企业委员会，社会保障总制度

Mai 1968 1968 年五月风暴

- La section syndicale, le délégué syndical[b] 工会小组，工会代表

1982, « Lois Auroux » 1982 年「奥鲁法」

- 39 heures, CHSCT, négociation d'entreprise[c] 39 小时工作制，卫生安全与工作条件委员会，企业谈判

1998-2000, « Lois Aubry » 1998-2000 年「奥布里法」

- 35 heures 35 小时工作制

[a] *Note CM* : Semaine de 40h + 2 semaines de congés payés + conventions collectives. 40 小时工作制 + 2 周带薪休假 + 集体公约制度化。
[b] *Note CM* : Les syndicats entrent dans l'usine. 工会合法进入工厂内部。
[c] *Note CM* : + droit d'expression des salariés. 另增员工表达权。

! 考点 Point d'examen Période contemporaine 当代时期

Facteurs de remise en question 受到质疑的因素 :

- *Crises économiques (1973, 2008...)* 经济危机（1973，2008…）
- *Lutte contre le chômage, recherche de la croissance* 对抗失业，追求增长

Mouvement de « contre-réforme » : la recherche de FLEXIBILITÉ[a] 「反改革」运动：追求灵活性

- *Faciliter les licenciements* 简化解雇程序
- *Favoriser les contrats précaires* 鼓励不稳定合同
- *Dérèglementation du temps de travail* 工作时间去管制化
- *Recul du « principe de faveur »* 「有利原则」的倒退
- *Suppression du CHSCT, fusion des IRP* 撤销 CHSCT，合并员工代表机构

[a] *Note CM* : Depuis 2008, tendance à la dérégulation pour favoriser l'emploi : **rupture conventionnelle** (协议解除劳动合同), **barémisation des indemnités** (赔偿金封顶), **fusion des IRP en CSE** (将员工代表机构合并为经济和社会委员会).

B. La définition par ses fonctions 从功能角度定义

À quoi sert le droit du travail ? 劳动法有什么用?

- **Le droit du travail vise à protéger la partie faible au contrat de travail**[a]
  劳动法旨在保护劳动合同中的弱势一方
  – *Ex. : Quatrième partie C. trav.* 例：劳动法典第四部分
- **Le droit du travail est une technique de gestion de l'entreprise**
  劳动法是一种企业管理技术
  – *Ensemble de ressources, permettant d'organiser l'activité au sein de l'entreprise, notamment en*

termes de temps de travail, de répartition des tâches, de gestion du personnel et des différents types de salariés qui composent la collectivité de travail.
一系列资源，用于组织企业内部活动，特别是在工作时间、任务分配、人事管理以及构成工作集体的不同类型雇员方面。

- **Le droit du travail vise à organiser le marché du travail**[b]
  劳动法旨在组织劳动力市场
  - *Rôle des conventions collectives de branche, v. Article L2232-5-1 C. trav.*
    行业集体公约的作用，见劳动法典 L2232-5-1 条。

[a] *Note CM* : Protection physique (santé/sécurité), morale (harcèlement 反骚扰), de l'emploi (licenciement 解雇限制) et économique (SMIC 最低工资).
[b] *Note CM* : Régulation de la concurrence, ex. interdiction du travail le dimanche pour éviter la concurrence déloyale. 调节竞争，如禁止周日工作以防止不正当竞争。

§2. Identifier les particularismes du droit du travail 识别劳动法的特殊性

A. La diversité des sources 渊源的多样性

Les sources du droit du travail se divisent en deux grandes catégories : **sources publiques** et **sources privées**.
劳动法的渊源分为两大类：公法渊源和私法渊源。

1. Les sources publiques 公法渊源

a) Les sources étatiques 国家渊源

i. La Constitution 宪法

§ 法条 Article Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Alinéas importants pour le droit du travail 与劳动法相关的重要条款 :

Al. 5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
每个人都有劳动的义务和获得就业的权利。任何人不得因其出身、观点或信仰在工作或就业中受到损害。

Al. 6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
每个人都可以通过工会行动捍卫自己的权利和利益，并加入自己选择的工会。

Al. 7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
罢工权在规制它的法律框架内行使。

Al. 8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
每个劳动者通过其代表参与集体确定工作条件以及企业管理。

ii. La loi / les règlements 法律/法规

Le Code du travail 劳动法典

Structure du Code du travail 劳动法典的结构 :

1. PARTIE 部分
2. LIVRE 卷
3. Titre 编
4. Chapitre 章
5. Section 节
6. Article 条

Numérotation 编号规则 : ex. **L.2131** → L = Partie législative / R, D = Partie réglementaire ; 2 = Partie 2 ; 1 = Livre 1 ; 3 = Titre 3 ; 1 = Chapitre 1
L = 立法部分 / R, D = 法规部分

Huit parties 八个部分 :

1. Les relations individuelles de travail (L1111-1 à L1532-1) 个人劳动关系
2. Les relations collectives de travail (L2111-1 à L2632-2) 集体劳动关系
3. Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (L3111-1 à L3431-1) 工时、工资、利润分享、参与和职工储蓄
4. Santé et sécurité au travail (L4111-1 à L4831-1) 职业健康与安全
5. L'emploi (L5111-1 à L5531-1) 就业
6. La formation professionnelle tout au long de la vie (L6111-1 à L6523-7) 终身职业培训
7. Dispositions particulières à certaines professions et activités (L7111-1 à L7521-1) 特定职业和活动的特别规定
8. Contrôle de l'application de la législation du travail (L8112-1 à L8331-1) 劳动立法适用的监督

§ 法条 **Article Art. L1 C. trav.**[a]

[a] *Note CM* : Spécificité unique du droit du travail —obligation de concertation préalable avec les partenaires sociaux avant toute réforme. 劳动法独有的特殊性——任何改革前必须与社会伙伴事先协商。

Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.
政府拟议的涉及个人和集体劳动关系、就业和职业培训且属于全国和跨行业谈判范围的任何改革方案，须事先与在全国和跨行业层面具有代表性的工会和雇主组织进行协商，以便可能启动此类谈判。

iii. La jurisprudence 判例法

Note CM : La Chambre sociale de la Cour de cassation a un **rôle créateur** : elle comble les vides de la loi. **Définitions clés créées par le juge** : c'est le juge qui a défini le **contrat de travail** (lien de subordination) et la **grève**, pas la loi.
最高法院社会庭具有造法功能：它填补法律空白。由法官创造的核心定义：是法官定义了劳动合同（从属关系）和罢工，而非法律条文。

Comment citer les arrêts importants ? 如何引用重要判例?

Exemple 示例 : **Cass. soc., 4 mars 2020, n°19-13.316, Publié au bulletin**

- **« Cass. soc. »** : abréviation de « Cour de cassation, Chambre sociale » 最高法院社会庭的缩写
- **4 mars 2020** : date de rendu de l'arrêt 判决作出日期
- **N°XX-XX.XXX** : numéro de pourvoi (code d'identification de l'arrêt, très utile pour le retrouver sur Internet) 上诉编号（判决识别码，便于网上查找）
- **« Publié au bulletin »** : permet de savoir si c'est un arrêt important ou pas 是否刊登于公报，可判断判例的重要性

b) Les sources internationales et européennes 国际与欧洲渊源

§ 法条 Article Art. 55 de la Constitution de 1958

« Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois (...) ».
「经正式批准或核准的条约或国际协定，自公布之日起，具有高于法律的效力（…）」。

Principales sources du droit international du travail 国际劳动法的主要渊源 :

- Droit de l'Organisation internationale du travail 国际劳工组织法
- Droit du Conseil de l'Europe 欧洲委员会法
- Droit de l'Union européenne 欧盟法

i. Les sources internationales : les actes de l'OIT 国际渊源：国际劳工组织的文件

L'Organisation Internationale du Travail (OIT) 国际劳工组织

- Créée en 1919 par le Traité de Versailles 1919 年由凡尔赛条约创立
- Structure tripartite 三方结构 :
  - *Représentants des gouvernements* 政府代表
  - *Représentants des travailleurs* 劳动者代表
  - *Représentants des employeurs* 雇主代表

Exemple 例 Conventions de l'OIT 国际劳工组织公约

Exemples de conventions 公约示例 :

- **Convention n°187** sur la sécurité et la santé au travail 第 187 号公约：职业安全与健康

  Art. 3 : Tout Membre doit promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, en élaborant à cette fin une politique nationale.

  第 3 条：每个成员国须促进安全和健康的工作环境，为此制定国家政策。

- **Convention n°81** sur l'inspection du travail 第 81 号公约：劳动监察

  Art. 6 : Le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

  第 6 条：监察人员由公务员组成，其身份和服务条件保证其职位稳定，使其不受政府更迭和任何不当外部影响。

- **Convention n°158** sur le licenciement 第 158 号公约：解雇

  Art. 10 : (...) versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée

comme appropriée.

第 10 条：（…）支付适当的赔偿金或其他被认为适当的赔偿形式。

Conventions fondamentales ratifiées par la France 法国批准的基本公约 :

- C029 —Convention (n°29) sur le travail forcé, 1930 第 29 号强迫劳动公约（1930）
- C087 —Convention (n°87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 第 87 号结社自由与保护组织权公约（1948）
- C098 —Convention (n°98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 第 98 号组织权与集体谈判权公约（1949）
- C100 —Convention (n°100) sur l'égalité de rémunération, 1951 第 100 号同酬公约（1951）
- C105 —Convention (n°105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 第 105 号废除强迫劳动公约（1957）
- C111 —Convention (n°111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 第 111 号就业和职业歧视公约（1958）
- C138 —Convention (n°138) sur l'âge minimum, 1973 第 138 号最低年龄公约（1973）
- C182 —Convention (n°182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 第 182 号最恶劣形式童工公约（1999）
- C187 —Convention (n°187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 第 187 号职业安全健康促进框架公约（2006）

ii. Les sources européennes : les actes du Conseil de l'Europe 欧洲渊源：欧洲委员会的文件

Le Conseil de l'Europe 欧洲委员会

- **Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales** 《欧洲人权与基本自由保障公约》
  - Convention de droits à portée générale 具有普遍适用范围的权利公约
  - Mécanisme de sanction efficace (Cour européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg)[a] 有效的制裁机制（位于斯特拉斯堡的欧洲人权法院）
- **Charte sociale européenne** 《欧洲社会宪章》
  - Convention visant spécifiquement les droits sociaux 专门针对社会权利的公约
  - Mécanisme de sanction faible 制裁机制较弱

[a] *Note CM* : La Cour de Strasbourg sanctionne les atteintes à la **vie privée**, la **liberté religieuse** ou la **liberté d'expression** au travail. 斯特拉斯堡法院制裁工作场所中侵犯隐私权、宗教自由或言论自由的行为。

iii. Les sources du droit de l'Union européenne 欧盟法渊源

L'Union européenne 欧盟

- **Droit primaire** (TUE, TFUE) 初级法（《欧盟条约》TEU，《欧盟运行条约》TFUE）
- **Droit dérivé** (règlements, directives)[a] 派生法（条例、指令）. Ex :
  - *Directive sur les licenciements collectifs* 集体解雇指令
  - *Directives sur l'interdiction des discriminations* 禁止歧视指令
  - *Directive sur les transferts d'entreprise* 企业转让指令
  - *Directive-cadre sur la santé et la sécurité au travail* 职业健康与安全框架指令

– *Directive sur l'information des travailleurs* 劳动者知情权指令
– Etc.

[a] *Note CM* : **Règlements** = application directe (直接适用). **Directives** = doivent être transposées en droit national (必须转化为国内法), ex. temps de travail, CDD, santé/sécurité.

2. Les sources privées 私法渊源

Particularité : les acteurs sont les **salariés et les employeurs** eux-mêmes (et non l'État). Deux variétés : sources **unilatérales** (produites par l'employeur seul) et sources **bilatérales** (produites après négociation).
特殊性：主体是雇员和雇主自身（而非国家）。两种类型：单方渊源（由雇主单独产生）和双方渊源（经谈判后产生）。

90% du droit réel en entreprise vient des sources privées. C'est le cœur de l'examen.
企业中 **90%** 的实际法律来自私法渊源。这是考试核心。

a) Les sources unilatérales 单方渊源

i. Le règlement intérieur 内部规章

Le règlement intérieur 内部规章

Un document écrit par l'employeur, affiché dans l'entreprise, qui fixe le **pouvoir réglementaire de l'employeur**. Obligatoire dès 50 salariés.
由雇主书写、在企业中张贴公示的文件，确立雇主的规章权力。50 人及以上企业强制要求。

3 aspects 三个方面 :
1. **L'hygiène, la santé et la sécurité** 卫生、健康与安全
2. **Les conditions de travail** 工作条件
3. **La discipline** (**le plus important**) → elle renvoie à la **sanction des salariés** (nature et échelle des sanctions : avertissement, mise à pied, licenciement) 纪律（最重要）→ 涉及对雇员的惩罚（惩罚的性质和等级：警告、停职、解雇）

Interdictions : ne peut pas contenir de clauses discriminatoires ou attentatoires aux libertés (ex. : interdire le mariage).
禁止项：不得包含歧视性条款或侵犯自由的条款（如：禁止结婚）。

ii. L'engagement unilatéral de l'employeur 雇主的单方承诺

L'engagement unilatéral de l'employeur 雇主的单方承诺

L'acte ou la décision de l'employeur qui **crée des droits nouveaux au profit des salariés**.
雇主的行为或决定，为雇员创造新的权利。
Ex. : donner un jour de congé le jour de l'anniversaire du salarié. 例：在雇员生日当天给予一天假期。

Trois formes 三种形式 :
1. **L'engagement unilatéral proclamé par l'employeur** 雇主宣布的单方承诺
   - Un engagement qui découle de l'affirmation par l'employeur de sa volonté d'accorder un avantage, **suffisamment ferme** pour avoir fait naître, dans l'esprit des salariés, une **attente légitime**. 源自雇主明确表示给予某种利益的意愿，足够坚定，以至于在雇员心中产生了合法期待。

- ≠ une promesse en l'air ≠ 画饼/空头承诺
- Lorsque l'employeur s'engage, les salariés peuvent **demander en justice** son engagement. 一旦雇主作出承诺，雇员可以通过法律途径要求其兑现。

2. **L'usage** 惯例
   - On est face à une **pratique** qui révèle les caractères suivants 一种实践，具备以下特征 :
     Fixité 固定性 : son contenu n'évolue pas ou peu 内容不变或很少变化
     Généralité 普遍性 : il concerne tous les salariés 涉及全体雇员
     Constance 持续性 : il est appliqué durablement dans le temps 长期持续适用
   - Dès lors qu'il satisfait ces 3 caractères → l'employeur est **obligé** de l'accorder. 一旦满足这三个特征 → 雇主有义务继续给予。
3. **Les accords atypiques** 非典型协议
   - « Faux accords collectifs » signés sans syndicat représentatif ; ça n'existe quasiment plus. 无代表性工会签署的「伪集体协议」；如今几乎已不存在。

Jurisprudence 判例 Cass. civ., 19 mars 2008, 06-44.509 —Précisions sur l'usage

« Aucun engagement de l'employeur ne peut résulter de simples commentaires figurant dans un document de travail interne sans valeur normative. »
「雇主的任何承诺都不能产生于仅仅出现在没有规范效力的内部工作文件中的简单评论。」

La dénonciation de l'engagement unilatéral 单方承诺的废止

Le processus par lequel un employeur va **supprimer** un engagement unilatéral qu'il a fait préalablement. Il ne peut pas arrêter du jour au lendemain.
雇主撤销其先前作出的单方承诺的程序。不能说停就停。

Trois conditions cumulatives 三个累积条件 :

1. Délai de préavis suffisant pour que puissent être engagées des négociations[a] 充分的预告期以便启动谈判
2. Information des représentants du personnel[b] 通知员工代表
3. Information individuelle de tout salarié *susceptible d'être concerné* par la dénonciation[c] 逐一通知每位可能受影响的雇员

[a] *Note CM* : Souvent **3 mois**. 通常为 **3** 个月。
[b] *Note CM* : Information du **CSE** (Comité Social et Économique). 通知 **CSE**（经济与社会委员会）。
[c] *Note CM* : Par écrit, y compris ceux qui n'en bénéficient pas encore mais pourraient en bénéficier à l'avenir (ex. prime d'ancienneté). 书面形式，包括尚未享受但未来可能享受该福利的员工（如工龄奖金）。

b) Les sources négociées 协商渊源

i. Le contrat de travail 劳动合同

Le contrat de travail 劳动合同

- Un accord de volontés entre deux parties 双方当事人的合意
- Convention, parfois écrite, mais qui peut être orale, au titre de laquelle un salarié s'engage à fournir son travail au service d'un employeur[a] 协议，有时是书面的，但也可以是口头的，据此雇员承诺为雇主提供劳动

Synallagmatique : une prestation de travail contre une rémunération, qui fait naître des **obligations mutuelles** à l'égard des deux parties.

双务合同：以劳动给付换取报酬，对双方产生相互义务。

→ Le CDI est la forme normale et générale du contrat de travail CDI（无固定期限合同）是劳动合同的正常和一般形式

→ Le contrat se compose de « clauses » 合同由「条款」组成 :

- Clauses principales (salaire, durée du travail...) 主要条款（工资、工时…）
- Clauses accessoires (période d'essai, non-concurrence...) 附属条款（试用期、竞业禁止…）—qu'on ne trouve pas dans tous les contrats, mais on peut les inclure 并非所有合同都有，但可以加入

[a] *Note CM* : **3 éléments constitutifs** : (1) Prestation de travail 劳动给付, (2) Rémunération 报酬, (3) Lien de subordination 从属关系 (pouvoir de direction, contrôle, sanction 指挥权、控制权、惩罚权).

ii. Les conventions et les accords collectifs 集体公约与集体协议

Conventions et accords collectifs 集体公约与集体协议

Un accord ou un contrat qui est le fruit de la **négociation collective** entre la partie salariale (*syndicat de salariés*) et la partie patronale (*syndicat d'employeurs*), qui vise à organiser les conditions de travail au niveau d'une branche ou d'une entreprise.
劳方（雇员工会）和资方（雇主工会）集体谈判的成果，旨在在行业或企业层面组织工作条件。

Porte sur 涉及领域 :

- Les conditions d'emploi 就业条件
- Les conditions de travail 工作条件
- La formation professionnelle 职业培训
- Les garanties sociales 社会保障

Acte « hybride » 「混合」性质的行为 :

- Un contrat conclu entre deux parties 双方签订的合同
- Qui s'applique même à des personnes non signataires (effet *erga omnes*)[a] 甚至适用于非签署方（对世效力）

Niveaux 层级 :

- Accord national interprofessionnel 全国跨行业协议
- Accord de branche 行业协议
- Accord de groupe d'entreprises 企业集团协议
- Accord d'entreprise 企业协议
- Accord d'établissement 机构协议

[a] *Note CM* : Différence avec le modèle allemand/scandinave où seuls les syndiqués en bénéficient. En France, effet *erga omnes* : tous les salariés de l'entreprise, syndiqués ou non. 与德国/斯堪的纳维亚模式不同（仅工会成员受益）。在法国，具有对世效力：企业内所有员工均适用，无论是否加入工会。

3. L'articulation des normes 规范的衔接

! 考点 Point d'examen L'articulation des sources du droit du travail : quel modèle ?

Trois modèles possibles 三种可能的模式 :

1. Hiérarchie des normes 规范层级 :

Droit international et européen → Bloc de constitutionnalité → Loi et règlements → ANI → Conventions collectives de branche → Conventions collectives d'entreprise → Contrats de travail individuels
国际与欧洲法 → 宪法性文件 → 法律和法规 → 全国跨行业协议 → 行业集体公约 → 企业集体公约 → 个人劳动合同

2. Principe de faveur 有利原则 :
La norme inférieure peut déroger à la norme supérieure si elle est **plus favorable** au salarié ↑
下位规范可以偏离上位规范，条件是对雇员更有利 ↑

3. Inversion de la hiérarchie des normes ? 规范层级的倒置?
Tendance contemporaine : l'accord d'entreprise peut primer sur l'accord de branche dans certains domaines[a].
当代趋势：企业协议在某些领域可优先于行业协议。

[a] *Note CM* : Sauf « verrous » (锁定条款) —domaines réservés à la branche (salaires minima, classifications, etc.). 除" 锁定条款" 外——某些领域保留给行业协议（最低工资、职级分类等）。

B. La pluralité des acteurs du droit du travail 劳动法主体的多元性

- Relation bilatérale : employeur **ET** salarié 双边关系：雇主与雇员
- Relation collectives de travail : employeur / groupement d'employeurs **ET** groupements de salariés (syndicats professionnels) 集体劳动关系：雇主/雇主团体与雇员团体（职业工会）
- Administration du travail : intervention de l'État dans les relations de travail 劳动行政管理：国家对劳动关系的介入

1. Les acteurs sociaux 社会主体

Les principales organisations de travailleurs 主要的劳动者组织

Les 5 syndicats historiques 五大历史工会 :
- la Confédération générale des travailleurs (**CGT**) 法国总工会
- la Confédération française démocratique du travail (**CFDT**) 法国民主劳动联合会
- Force ouvrière (**CGT-FO**) 工人力量
- la Confédération française de l'encadrement – Confédération générale des cadres (**CFE-CGC**) 法国管理人员联合会
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (**CFTC**) 法国基督教劳动者联合会

Ces 5 syndicats historiques sont reconnus représentatifs au niveau national et interprofessionnel.
这 5 个历史工会在全国和跨行业层面被认定为具有代表性。

Les nouveaux syndicats 新工会 :
- l'Union nationale des syndicats autonomes (**UNSA**) 全国自治工会联盟
- la Fédération syndicale unitaire (**FSU**) 统一工会联合会
- l'Union syndicale solidaire 团结工会联盟

Les principales organisations patronales 主要的雇主组织

Les organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sont actuellement au nombre de trois 在全国和跨行业层面具有代表性的雇主组织目前有三个 :
- le **MEDEF** (Mouvement des entreprises de France) 法国企业运动
- la **CPME** (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises) 中小企业联合会

- l'**U2P** (Union professionnelle artisanale) 手工业职业联盟

2. Les acteurs publics 公共主体

i. La médecine du travail 职业医学

§ 法条 Article Art. L. 4622-3 et suivants C. trav.

Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.
职业医生的角色完全是预防性的。其职责是避免劳动者因工作而导致的任何健康损害，特别是通过监督工作卫生条件、传染风险和健康状况，以及在工作环境中对第三方安全的任何明显威胁。

ii. L'inspection du travail 劳动监察

Inspection du travail 劳动监察

Art. L. 8112-1 et suivants C. trav.

- Veiller, contrôler et faire respecter la législation et la réglementation du travail, ainsi que les conventions collectives 监督、检查并确保劳动立法、法规以及集体公约的遵守
- Intervenir dans les rapports entre employeurs et salariés au moyen de décisions 通过决定介入雇主与雇员之间的关系
- Informer et conseiller juridiquement les salariés et les employeurs 为雇员和雇主提供法律信息和咨询

iii. Le juge du travail : les conseils de prud'hommes 劳动法官：劳动仲裁委员会

§ 法条 Article Art. L. 1411-1 C. trav.

Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
劳动仲裁委员会通过调解方式解决因本法典规定的任何劳动合同而在雇主或其代表与其所雇用的雇员之间可能产生的纠纷。当调解未能达成时，由其审理争议。

! 考点 Point d'examen

- **Juridiction paritaire** (conseillers salariés et employeurs en nombre égal) 对等法院（雇员顾问和雇主顾问人数相等）
- **Compétence** : tous les litiges individuels nés du contrat de travail entre les employeurs et les salariés ou entre salariés, quel que soit le montant de la demande 管辖范围：因劳动合同在雇主与雇员之间或雇员之间产生的所有个人争议，不论诉讼请求金额

PARTIE I : LA FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
第一部分：劳动合同的订立

Chapitre 1 : La qualification de contrat de travail
第一章：劳动合同的定性

Sommaire du chapitre 本章目录

§1. La qualification de contrat de travail par le juge 法官对劳动合同的定性

A. Les éléments constitutifs du contrat de travail 劳动合同的构成要素

∗ 1. L'activité 劳动活动
∗ 2. La rémunération 报酬
∗ 3. Le lien de subordination 从属关系

B. Les caractéristiques de l'opération de qualification 定性操作的特征

∗ 1. La méthode : la technique du faisceau d'indices 方法：线索束技术
∗ 2. Les conséquences de la requalification 重新定性的后果

§2. L'encadrement légal de la qualification de contrat de travail 劳动合同定性的法律规制

A. L'interdiction du travail dissimulé 禁止隐蔽劳动
B. La qualification forcée de certains travailleurs 某些劳动者的强制定性
C. Le cas particulier des travailleurs de plateformes 平台劳动者的特殊情况

Qui est concerné par le droit du travail ? 谁受劳动法约束?

Définition générale : **Le droit du travail peut être défini comme l'ensemble des règles juridiques applicables aux relations entre les employeurs de droit privé et leurs salariés.**
一般定义：劳动法可以被定义为适用于私法雇主与其受薪雇员之间关系的法律规则总和。

Le droit du travail ne régit pas tout le travail mais seulement **le travail subordonné, matérialisé par un contrat de travail**[a].
劳动法不规范所有劳动，而仅规范由劳动合同体现的从属劳动。

Double exclusion 双重排除 :

- Travailleurs indépendants (professions libérales, commerçants, entrepreneurs, artisans, agriculteurs, freelances...) 独立劳动者（自由职业者、商人、企业家、手工业者、农民、自由职业者...）
- Fonctionnaires 公务员

[a] *Note CM* : **Question clé : Y a-t-il un lien de subordination ?** Lien de subordination → Salarié → Droit du travail s'applique. Pas de lien de subordination → Travailleur indépendant → Droit du travail ne s'applique pas. C'est le critère de distinction fondamental. 关键问题：是否存在从属关系？有从属关系 → 雇员 → 适用劳动法。无从属关系 → 独立工作者 → 不适用劳动法。这是最根本的区分标准。

↔ 对比 **Comparaison Différences entre le salariat et l'indépendance** 受薪劳动与独立劳动的区别

	Salarié	Non salarié (« travailleur indépendant »)
Régime général de la sécurité sociale	OUI	NON
Allocations chômage	OUI	NON
Limitation du temps de travail	OUI	NON
Salaire minimum	OUI	NON
Congés payés	OUI	NON
Protection contre la rupture du contrat	OUI	NON
Représentation élue du personnel	OUI	NON

§1. La qualification de contrat de travail par le juge 法官对劳动合同的定性

A. Les éléments constitutifs du contrat de travail 劳动合同的构成要素

[1]

Une définition du contrat de travail par la jurisprudence 判例法对劳动合同的定义

Jurisprudence 判例 **Cass. soc. 22 juill. 1954**

« le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération »
「劳动合同是一项协议，据此一人承诺为另一人的利益、在其从属下工作，并获得报酬」

Trois éléments constitutifs 三个构成要素 :

1. **Une activité** 一项劳动活动
2. **Une rémunération** 一项报酬
3. **Un lien de subordination** 一种从属关系

Note CM : Un contrat de travail n'est pas une feuille de papier, c'est un **rapport social entre deux personnes**, une situation factuelle. Un contrat = un accord de volontés. Les trois conditions sont **cumulatives**. 劳动合同不是一张纸，而是两个人之间的社会关系，一种事实状态。合同 = 意思表示一致。三个条件是累积性的。

1. L'activité 劳动活动

Qu'est-ce que le travail ? 什么是劳动?

Nature de l'activité[a] 活动的性质 :

- Travail manuel 体力劳动
- Travail intellectuel 脑力劳动
- Travail culturel 文化劳动
- Travail artistique 艺术劳动
- Travail sportif 体育劳动
- ...

[a] *Note CM* : Le travail est très difficile à définir de façon restrictive. Définition retenue : **le travail est une prestation qui sert à la fabrication d'un bien dotée d'une valeur économique**. 劳动很难用限制性方式定义。所采用的定义：劳动是一种用于制造具有经济价值的产品的给付。

[1] *Note CM* : Qualification judiciaire = définir juridiquement une situation. 司法定性 = 从法律上界定一种情形。

Exemple 例 Les participants aux jeux de télé-réalité : des salariés comme les autres ? 真人秀参赛者：和其他受薪者一样吗?

L'Île de la Tentation 诱惑岛

Extrait du « Règlement participants » :
« Quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d'un séjour d'une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc.), qu'ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. À l'issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n'y a ni gagnant, ni prix ».
「四对未婚且无 PACS 关系、没有孩子的情侣，在一座异国岛屿上进行为期 12 天的旅行，测试他们的相互感情，期间他们的日常生活被拍摄... 既无赢家，也无奖品。」

Contraintes vécues par les participants 参赛者承受的约束 :

- Obligation de prendre part à des activités et réunions 必须参加活动和聚会
- Obligation de suivre les règles du programme 必须遵守节目规则
- Obligation de disponibilité permanente 必须随时待命
- Certaines scènes sont répétées et rejouées 某些场景需要重复和重新表演
- Les heures de réveil et de sommeil sont fixées par la production 起床和睡觉时间由制作方决定
- Interdiction de quitter l'île et de communiquer avec l'extérieur 禁止离开岛屿和与外界联系
- En cas de non-respect de ces règles : renvoi 违反规则将被驱逐

Jurisprudence 判例 Cass. soc. 3 juin 2009, n°08-40.981 — L'Île de la Tentation

Le juge « a **caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination** de la société Glem, et ayant pour objet la production d'une " série télévisée ", prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à **prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne**, et qui a souverainement retenu que (...) les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production ; »
法官「认定了在 Glem 公司从属下履行的劳动给付的存在... 参赛者需要参加被强制安排的活动并表达被期望的反应，这区别于仅仅记录其日常生活... 参赛者与制作公司之间存在劳动合同关系」
→ **Contrat de travail !** 构成劳动合同!

Jurisprudence 判例 Cass. soc. 4 février 2015, n°13-25.621 — Pékin Express

« Et attendu que la cour d'appel a constaté que le règlement candidats, effectivement appliqué, comportait des dispositions plaçant les participants sous l'autorité d'un « directeur de course » qui disposait d'un pouvoir de sanction, que **les participants se voyaient imposer des contraintes multiples, tant dans leurs comportements que relativement aux effets personnels qu'ils pouvaient garder, qu'ils étaient privés de tout moyen de communication avec leur environnement habituel, que les règles du « jeu » pouvaient être contournées à l'initiative de la société de production pour le rendre compatible avec les impératifs du tournage** ; (...) ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une relation de travail dans un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ; »
「上诉法院认定候选人规则实际执行，将参赛者置于具有处罚权的" 赛事总监" 的权力之下，参赛者被施加了多重约束... 制作公司可以为配合拍摄需要而修改" 游戏" 规则... 从而认定了存在从属关系下的劳动关系」

Jurisprudence 判例 Mister France, Cass. soc. 25 juin 2013, n°12-13.968

« Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que l'objet du contrat ne consistait pas dans l'organisation d'un jeu, que l'élection de « Mister France » était un concept d'émission et non une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome, et que la prestation des candidats servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique, a pu en déduire que la qualification de contrat de jeu devait être écartée ; »
「上诉法院认定合同目的不是组织游戏，"法国先生"选举是一个节目概念而非独立存在的比赛，候选人的给付用于制作具有经济价值的视听节目，因此排除了游戏合同的定性」

Question : Est-ce que l'activité d'un ou d'une « streameuse » sur la plateforme Twitch peut être considérée comme une prestation de travail ? Et celle d'un « TikTokeur » ?
问题：Twitch 上的主播活动能否被视为一种劳动给付？TikToker 呢？

Oui si 可以，如果 :

- Participation à la production d'un bien économique 参与经济产品的生产
- Rémunération 存在报酬
- Subordination 存在从属关系

Aucune activité n'échappe au droit du travail ? Quelques exceptions 没有任何活动能逃脱劳动法？一些例外 :

- Les activités illicites[a] 非法活动
- Les activités d'insertion[b] 融入性活动
- L'engagement religieux[c] 宗教奉献活动
- Les activités des personnes incarcérées[d] 在押人员的活动

[a] *Note CM* : Les activités illicites constituent également une exception. 非法活动也构成一项例外。

[b] *Note CM* : Activités d'insertion = faire un stage. Principe : **Stagiaire ≠ Salarié**, car le stage est une **activité de formation**, pas du travail ; son objectif est l'insertion professionnelle et l'apprentissage. **MAIS** risque de requalification : si le stagiaire est **soumis à un pouvoir de subordination** (ordres, contrôle, sanction trop intenses), le stage peut être requalifié en contrat de travail. Le stagiaire peut alors saisir le conseil de prud'hommes et obtenir tous les droits du salarié (salaire, protection sociale, congés). 融入性活动 = 实习。原则：实习生 ≠ 雇员，因为实习是培训活动而非劳动。但存在重新定性风险：如果实习生受到从属权力支配（命令、过度控制和指挥），实习可被重新定性为劳动合同。实习生可向劳动争议调解委员会起诉并获得所有雇员权利（工资、社会保障、假期）。

[c] *Note CM* : Le travail fourni par les **ministres du culte** (prêtres, pasteurs, imams, rabbins) ne constitue pas une relation de travail. Ils sont soustraits au droit du travail, mais chaque congrégation/communauté religieuse a **ses propres régimes spécifiques**. 宗教部长（神父、牧师、伊玛目、拉比）提供的工作不构成劳动关系。他们被排除在劳动法之外，但每个宗教团体有自己的特殊制度。

[d] *Note CM* : Prévu par le Code de procédure pénale. Principe : les personnes incarcérées **ne peuvent pas conclure de contrat de travail**. Mais en réalité, elles travaillent **très souvent** : il y a des activités professionnelles en prison, des entreprises sous-traitent une partie de leur production en prison, et les personnes incarcérées travaillent comme **travailleurs** sans protection du Code du travail. 依据《刑事诉讼法典》规定。原则：在押人员不能签订劳动合同。但实际上他们经常工作：监狱中有职业活动，有企业将部分生产外包给监狱，在押人员作为劳动者工作却不受《劳动法典》保护。

2. La rémunération 报酬

La rémunération 报酬

Le contrat de travail = **contrat synallagmatique**[a] : le salaire = la contrepartie de la prestation de travail.

Formes de rémunération 报酬的形式 :

- En espèces[b] 现金

- En nature[c] 实物
- Remboursement excédant les frais engagés 超出实际费用的报销

Question : Faut-il attendre qu'un employeur paye un salarié au SMIC pour considérer que la personne bénéficie d'une rémunération ?[d]
问题：是否需要支付到最低工资水平才能认定为报酬？答案：不需要。

Travail bénévole[e] 志愿工作 : travail gratuit, sans contrepartie. On ne peut pas être bénévole pour une entreprise (but lucratif), mais on peut l'être pour une association (but non lucratif).

---

[a] *Note CM* : Contrat synallagmatique = obligations réciproques : le travailleur fournit des prestations de travail, l'employeur verse le salaire. Le salaire = la contrepartie de la prestation de travail. 双务合同 = 双方义务：劳动者提供劳动给付，雇主支付工资。工资 = 劳动给付的对价。

[b] *Note CM* : La forme la plus courante. Modes de paiement : virement bancaire (le plus fréquent) ou billets en espèces. 最常见的形式。支付方式：银行转账（最常见）或现金纸币。

[c] *Note CM* : On peut vous donner des avantages : voiture de fonction, remboursement de repas, tickets restaurant. Généralement, la plupart des salariés ont une partie de leur rémunération qui est en nature. 可以给你福利：公司车、餐费报销、餐券。一般来说，大多数雇员的报酬中都有实物形式的部分。

[d] *Note CM* : Réponse : **NON !** Paradoxe logique : on cherche à qualifier une contrepartie de « rémunération » ; on ne peut pas exiger que ce soit conforme au droit du travail, puisqu'il s'agit précisément de savoir si on applique le droit du travail. 答案：不需要！逻辑悖论：我们在判断一种对价是否构成"报酬"；不能要求它符合劳动法规定，因为问题正是要知道是否适用劳动法。

[e] *Note CM* : Travail bénévole = travail gratuit, sans contrepartie attendue. On ne peut **pas** être bénévole pour une **entreprise** (but lucratif), mais on peut l'être pour une **association** (but non lucratif). Cependant, les bénévoles d'une association peuvent devenir salariés → c'est l'affaire de la Croix Rouge ! Règle : *toute forme de contrepartie, même faible, même en nature, peut constituer une rémunération ; la promesse de rémunération peut suffire à caractériser le critère de la rémunération.* 志愿工作 = 无偿工作，没有期待的对价。不能为企业（营利目的）做志愿者，但可以为协会（非营利目的）做志愿者。然而协会的志愿者可能变成受薪者 → 这就是红十字会案！规则：任何形式的对价，即使微薄、即使是实物，都可以构成报酬；报酬的承诺就足以满足报酬标准。

Jurisprudence 判例 Cass. soc. 29 janvier 2002, 99-42.697, *Croix rouge*

« Et attendu que la cour d'appel (...) a relevé que, non seulement les intéressés effectuaient un travail d'accompagnement des voyageurs sous les ordres et selon les directives de l'association, qui avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels, **mais encore que les intéressés percevaient une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement expos**
; »
「上诉法院认定，相关人员不仅在协会的命令和指示下从事旅客陪同工作（协会有权控制执行并处罚违规），而且相关人员获得的固定金额超过了实际支出的费用」

3. Le lien de subordination 从属关系

La subordination 从属关系[2]

Deux conceptions opposées 两种对立的观念 :

- **La thèse de la dépendance économique** : on est salarié parce qu'on est dépendant économiquement de l'employeur pour subvenir à ses besoins 经济依赖论：因为经济上依赖雇主维持生计，所以是受薪者
- **La thèse de la subordination juridique** : on est salarié parce qu'on est soumis à l'autorité d'un chef 法律从属论：因为从属于上级的权威，所以是受薪者

Jurisprudence 判例 Cass. ch. mixte 6 juillet 1931

« la condition juridique d'un travailleur à l'égard de la personne pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique dudit travailleur et ne peut résulter que du contrat conclu entre les parties ; que la qualité de salarié implique nécessairement l'existence d'un lieu juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie ; »
→ **SUBORDINATION** 从属关系
「劳动者相对于其雇主的法律地位不能由劳动者的弱势或经济依赖来决定，只能取决于双方之间缔结的合同；受薪者的身份必然意味着劳动者对雇主存在法律上的从属关系」

! 考点 Point d'examen La définition de la subordination 从属关系的定义

Jurisprudence 判例 Cass. soc. 13 juill. 1996, *Société générale*

« que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; »
「从属关系的特征是：在雇主的权威下执行工作，雇主有权发出命令和指示、控制其执行并惩罚下属的违规行为」

Conception classique du pouvoir patronal = **soumission à l'autorité d'un chef** 经典的雇主权力观 = 服从上级权威
Trois pouvoirs 三项权力 :

1. **Pouvoir de direction** 指挥权 — donner des ordres et des directives 发出命令和指示
2. **Pouvoir de contrôle**[a] 监督权 — contrôler l'exécution 控制执行
3. **Pouvoir de sanction**[b] 惩戒权 — sanctionner les manquements 处罚违规

Suite de l'arrêt Société générale — le service organisé (indice supplémentaire)[c] :
« que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; »
「在一个有组织的服务中工作，当雇主单方面决定劳动执行条件时，可以构成从属关系的一项证据」

Conception moderne du pouvoir patronal = **direction unilatérale de l'activité de l'entreprise**
现代雇主权力观 = 对企业活动的单方面领导
(ex. : l'employeur fournit le matériel, les horaires sont imposés, le lieu de travail est imposé...)
（例如：雇主提供工具、工作时间被强制规定、工作地点被强制指定...）

Dépendance économique (indice occasionnel)[d] :
经济依赖（偶然性证据）
Conception concurrente à la subordination = **situation de faiblesse du travailleur vis-à-vis de l'entreprise**
与从属关系并行的观念 = 劳动者相对于企业的弱势地位
(ex. : pas de clientèle, pas de chances de profit...)
（例如：没有自己的客户群、没有盈利机会...）

[a] *Note CM* : Le pouvoir de contrôle inclut : la discipline, les consignes sur le lieu de travail, s'assurer de la bonne exécution du travail. 监督权包括：纪律管理、工作场所的指令、确保工作的正确执行。
[b] *Note CM* : Le pouvoir de sanction est le continuum du pouvoir hiérarchique. S'il n'y a pas de pouvoir de sanction, en fait il n'y a plus de contrôle ni de direction. 惩戒权是等级权力的延续。如果没有惩戒权，实际上就没有监督权和指挥权了。
[c] *Note CM* : L'indice du service organisé, ça va être le fait que l'employeur organise l'activité dans son ensemble **sans forcément donner des ordres individuels**. C'est une manière de concevoir le pouvoir patronal beaucoup plus moderne, qui correspond mieux aux organisations productives d'aujourd'hui. 组织化服务指标是指雇主整体组织活动，而不一定下达个别命令。这是一种更现代的理解雇主权力的方式，更符合当今的生产组织。

[d]*Note CM* : Bien que l'arrêt de 1931 ait rejeté la dépendance économique comme critère central, elle reste un **indice supplémentaire** pour identifier la subordination. La Cour de cassation regarde concrètement les indices de dépendance économique. Relation logique : **Dépendance économique ⊃ Subordination juridique** — tous les subordonnés sont dépendants économiquement, mais tous les dépendants économiques ne sont pas subordonnés. La dépendance économique est une situation beaucoup plus large que la subordination. 尽管 1931 年判决否定了经济依赖作为核心标准，但它仍然是识别从属关系的补充指标。最高法院会具体审查经济依赖的证据。逻辑关系：经济依赖 ⊃ 法律从属——所有受从属的人都经济依赖，但不是所有经济依赖的人都受从属。经济依赖是比从属更广泛的情形。

B. Les caractéristiques de l'opération de qualification 定性操作的特征

Deux principes de la qualification de contrat de travail : indisponibilité et réalisme 劳动合同定性的两项原则：

- **INDISPONIBILITÉ**[a] = les parties ne peuvent pas décider toutes seules du régime juridique applicable à leur relation 不可处分性 = 当事人不能自行决定适用于其关系的法律制度
- **RÉALISME** = les faits comptent davantage que ce que disent les contrats 现实主义 = 事实比合同约定更重要

Le contrat de travail est un contrat d'**« ordre public »** = il s'applique indépendamment de ce que souhaitent les parties.[b]
劳动合同是一种「公共秩序」合同 = 它的适用不取决于当事人的意愿。

[a]*Note CM* : Pourquoi ce principe ? (1) **Protéger le travailleur contre la pression** : l'employeur ne peut pas dire « si tu veux le travail, signe un contrat où tu renonces au statut de salarié ». (2) **Protéger l'intérêt général** : assurer l'application effective du droit du travail et empêcher le contournement systématique. Si le fait d'appliquer le droit du travail dépendait de la volonté des parties, dans trois jours dans le pays, il n'y a plus du tout de droit du travail. 为什么需要这个原则？(1) 保护工作者免受压力：雇主不能说"如果你想要这份工作，就签一份放弃雇员身份的合同"。(2) 保护公共利益：确保劳动法的有效适用，防止系统性规避。如果劳动法的适用取决于当事人的意愿，三天后这个国家就完全没有劳动法了。

[b]*Note CM* : Si les trois conditions sont réunies (travail + rémunération + subordination) → on est en présence d'un contrat de travail, même si la personne ne le veut pas. Le fait que la personne ne veuille pas appliquer le droit du travail n'a aucune incidence. Y compris si le travailleur ne le veut pas, ça ne le rend pas non salarié. 如果三个条件满足（劳动 + 报酬 + 从属关系）→ 就存在劳动合同，即使当事人不想要也没有任何影响。包括工作者不想被认定为雇员，这也不能让他不是雇员。

Jurisprudence 判例 Cass. ass. plén. 4 mars 1983, *Barrat*

« la seule volonté des parties est impuissante à soustraire M. Barrat au statut social qui découlait nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail »
「当事人的单独意愿无力使 Barrat 先生脱离其工作完成条件所必然产生的社会身份」

Jurisprudence 判例 Cass. soc. 19 déc. 2000, *Labbane*

« L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs »
「劳动关系的存在不取决于当事人表达的意愿，也不取决于他们对其协议的命名，而取决于劳动者实际从事活动的事实条件」

Exemple 例 Petite mise en situation — Sarah 小案例——Sarah

Imaginons qu'une entreprise a recours aux services d'une chargée de communication en tant que consultante indépendante, Sarah. C'est écrit noir sur blanc sur son contrat, il s'agit d'une prestation de service réalisé par une travailleuse indépendante. En outre Sarah est satisfaite de ce statut car elle ne souhaite pas être salariée.
假设一家企业聘请 Sarah 作为独立顾问从事传播工作。合同上白纸黑字写明这是独立工作者提供的服务。而且 Sarah 对这种身份很满意，她不希望成为受薪者。

Cependant, la directrice de la communication donne des ordres à Sarah, elle contrôle son travail et la menace de sanction en cas de retard. Sarah travaille dans les locaux de l'entreprise et respecte les horaires fixés. Elle n'a pas d'autres clients.
然而，传播总监对 Sarah 下达命令、监督她的工作、并在延迟时威胁处罚。Sarah 在企业办公室工作，遵守固定的工作时间，她没有其他客户。

Est-ce que la volonté de l'entreprise et de Sarah de ne pas appliquer le droit du travail a une valeur juridique ?
企业和 Sarah 不适用劳动法的意愿有法律效力吗?

→ Indisponibilité : **la volonté des parties** (c.à.d. Sarah et la direction de l'entreprise) de ne pas appliquer le droit du travail **n'a pas d'importance.** Peu importe l'intitulé du contrat, ou la façon dont les parties désignent leur relation (indépendance, freelance, etc.)
不可处分性：当事人（即 Sarah 和企业管理层）不适用劳动法的意愿没有意义。合同的名称或当事人对其关系的称谓（独立、自由职业等）都无关紧要。

→ Réalisme : ce qui compte sont les **modalités concrètes dans lesquelles la travailleuse fournit son activité** (direction ? Contrôle ? Sanction ? Dans les faits)
现实主义：重要的是劳动者实际提供活动的具体方式（指挥? 监督? 处罚? 在事实层面）

Est-ce que Sarah est salariée ?
Sarah 是受薪者吗?

→ Indices classiques de la subordination 从属关系的经典标志 :
- DIRECTION : *oui* 指挥权：是
- CONTRÔLE : *oui* 监督权：是
- SANCTION : *oui* 惩戒权：是

→ Indice additionnel du service organisé 有组织服务的附加标志 :
- *Travail dans les locaux : oui* 在办公场所工作：是
- *Horaires imposés : oui* 强制工作时间：是

→ Eventuellement indice de la dépendance économique 可能还有经济依赖标志 :
- *Un seul client : oui* 只有一个客户：是

SARAH EST SALARIÉE Sarah 是受薪者

1. La méthode : la technique du faisceau d'indices 方法：证据束技术

Une méthode : la technique du faisceau d'indices 一种方法：证据束技术

→ D'abord, on recherche les éléments classiques de la subordination (direction, contrôle, sanction)
首先，寻找从属关系的经典要素（指挥、监督、惩戒）

→ Si cela n'est pas suffisant, on recherche des indices complémentaires (service organisé et, parfois, dépendance économique)
如果不充分，则寻找补充性证据（有组织的服务，有时还包括经济依赖）

Exemple 例 Cass. soc. 19 déc. 2000, *Labbane* — Cas des véhicules équipés taxis (contrat de location)

Les faits[a] 案情 : des taxis avec contrat de location qui voulaient être reconnus comme salariés.

Quelles sont les preuves de la subordination ? 从属关系的证据有哪些?
- Obligations quant à l'entretien du véhicule 车辆维护义务

- Obligation de conduire personnellement et exclusivement le taxi 必须亲自且专门驾驶出租车
- Redevances très importantes (dépendance économique) 非常高的租金费用（经济依赖）
- Incapacité de fixer des tarifs 无法自行确定价格

Où trouver les indices ? 在哪里找到这些证据?

- Contrat de location 租赁合同
- Conditions réelles d'exécution du travail 实际的工作执行条件

[a] *Note CM* : Les taxis étaient allés en justice. Ils n'avaient pas de contrat de travail, juste un contrat de location pourri, et ils voulaient être reconnus comme salariés. **Processus d'analyse du juge :** Première étape — la Cour de cassation va d'abord rechercher les éléments classiques (direction, contrôle, sanction), elle ne les trouve pas. Deuxième étape — elle va ensuite rechercher des éléments supplémentaires et là elle va en trouver quelques-uns. **Conclusion :** même sans les trois pouvoirs classiques évidents, les indices complémentaires suffisent à prouver la subordination. 案情：出租车司机去法院起诉。他们没有劳动合同，只有一个糟糕的租赁合同，他们想被认定为雇员。法官分析过程：第一步——最高法院首先寻找经典要素（指挥、监督、惩戒），没有找到。第二步——然后寻找补充要素，在那里找到了一些。结论：即使没有明显的经典三权，补充性证据也足以证明从属关系。

2. Les conséquences de la requalification 重新定性的后果

! 考点 Point d'examen Conséquences de la requalification 重新定性的后果

1. Une requalification = **toujours en CDI** 重新定性 = 始终定性为无固定期限合同（CDI）
2. Application rétroactive de toutes les règles du droit du travail (salaire minimum de branche, cotisations sociales, frais professionnels, indemnités de différentes natures...) 劳动法全部规则的溯及适用（行业最低工资、社会保险缴费、职业费用、各种性质的赔偿金...）
3. Sanctions pénales pour l'employeur 雇主的刑事处罚

Exemple 例 Conséquences pour Sarah Sarah 案的后果

Quelles conséquences de la requalification sur la relation juridique entre l'entreprise et Sarah ? 重新定性对企业与 Sarah 之间法律关系的后果是什么?

- Sarah est en CDI depuis le jour de son entrée dans l'entreprise Sarah 自入职之日起即为 CDI
- Versement de toutes les sommes qui auraient dû lui être versées à ce titre 支付所有本应支付的款项
- Risque de sanctions pénales pour l'employeur 雇主面临刑事处罚风险

§2. L'encadrement légal de la qualification de contrat de travail 劳动合同定性的法律规制

A. L'interdiction du travail dissimulé 禁止隐蔽劳动

§ 法条 Article Art. L8221-1 C. trav.

Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail diss

禁止：1° 全部或部分隐蔽劳动；2° 以任何方式故意宣传促进隐蔽劳动；3° 故意直接或通过中间人利用从事隐蔽劳动者的服务。

§ 法条 Article Art. L8221-5 C. trav.

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
*1° Soit de se soustraire **intentionnellement** à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;*
*2° Soit de se soustraire **intentionnellement** à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;*
*3° Soit de se soustraire **intentionnellement** aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.*
以隐蔽受薪就业方式构成隐蔽劳动的雇主行为：1° 故意逃避招聘预先申报义务；2° 故意逃避发放工资单的义务，或在工资单上记载低于实际完成的工作小时数；3° 故意逃避向社会保险征收机构或税务机关申报工资或社会保险缴费的义务。

Concrètement la dissimulation d'emploi salarié c'est 具体而言，隐蔽受薪就业是指 :

- Le fait de ne pas déclarer du temps de travail ou des heures supplémentaires 不申报工作时间或加班时间
- Le fait de recourir à un faux travailleur indépendant 雇佣虚假的独立劳动者

! 考点 Point d'examen Sanctions du travail dissimulé 隐蔽劳动的处罚

Sanctions 处罚 :

- **Pénales** : **L. 8224-1 à L. 8224-6** (3 ans emprisonnement + 45 000€ d'amende + circ. aggravantes) 刑事处罚：3 年监禁 + 45,000 欧元罚款 + 加重情节
- **Civiles** : **L. 8223-1** (6 mois de salaire) 民事处罚：6 个月工资
- **Administratives** : **art. D. 8272-3 et D. 8272-4 CT** (refus d'aides publiques) ; **D. 8272-5 et D. 8272-6 CT** (remboursement d'aides publiques) ; **R. 8272-7** (fermeture administrative) 行政处罚：拒绝公共援助；退还公共援助；行政关闭

B. La qualification forcée de certains travailleurs 某些劳动者的强制定性

L'application « forcée » du droit du travail 劳动法的「强制」适用

Code du travail, Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
《劳动法典》第七编：适用于特定职业和活动的特别规定

Structure 结构 :

- **Livre Ier** : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode (Articles L7111-1 à L7124-35) 第一卷：职业记者、演艺界、视听传播、广告和时尚业
- **Livre II** : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne (Articles L7211-1 à L7234-1) 第二卷：住宅楼看门人和雇员、家政工和个人服务
- **Livre III** : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés

d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7311-1 à L7345-12) 第三卷：旅行推销员、分店经理、合作社受薪企业家和使用电子平台的劳动者

- **Livre IV** : Travailleurs à domicile (Articles L7411-1 à L7424-3) 第四卷：居家劳动者
- **Livre V** : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles L7511-1 à L7521-1) 第五卷：海外领地相关规定

! 考点 Point d'examen Deux méthodes de qualification forcée 强制定性的两种方法

1. **La qualification légale de contrat de travail** (journalistes, artistes de spectacle, mannequins, VRP) 法定劳动合同定性（记者、演艺艺术家、模特、旅行推销员）
2. **L'assimilation aux salariés** (gérants de succursale, travailleurs à domicile, employés de maison) 等同于受薪者（分店经理、居家劳动者、家政工）

C. Le cas particulier des travailleurs de plateformes 平台劳动者的特殊情况

Les plateformes numériques : une dégradation inédite des conditions de travail 数字平台：前所未有的工作条件

Chiffres sur les travailleurs de plateformes en France 法国平台劳动者数据 :

- 230 000 travailleurs dont : 共 230,000 名劳动者，其中：
  - 179 200 livreurs 179,200 名配送员
  - 52 700 chauffeurs de VTC 52,700 名网约车司机
- Forte croissance depuis 2019 (entre 2019 et 2022, le nombre de livreurs a été multiplié par 5) 自 2019 年以来强劲增长（2019 至 2022 年间，配送员数量增长了 5 倍）

Source : Compas, 2022

Profil-type d'un travailleur de plateformes à l'appui de la statistique 基于统计数据的平台劳动者典型画像 :

- Jeune (54% ont 25 ans ou moins) (source : enquête Ipsos, 2019-2020) 年轻人（54% 年龄在 25 岁以下）
- Homme (92%) (source : enquête Ipsos, 2019-2020) 男性（92%）
- Étranger (40%) 外国人（40%）
- En situation professionnelle précaire 处于不稳定的职业状况

Source : Compas, 2022.

Des revenus bas 低收入 : 1 282€/trimestre en moyenne, soit 427€/mois (source : INSEE, 2022) 平均每季度 1,282 欧元，即每月 427 欧元

Un point aveugle de la statistique : les travailleurs sans-papiers qui sous-louent des comptes 统计的盲区：转租账户的无证劳动者

Jurisprudence 判例 Cass. soc. 28 nov. 2018, *Take Eat Easy*

Mais :
*« Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle constatait, d'une part, que l'application était dotée d'un **système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel de la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci** »*
Et :

« et, d'autre part, que la société Take Eat Easy ***disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du coursier*** *»*
Conséquence :
« la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait ***l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination****, a violé le texte susvisé ; »*
「上诉法院虽认定：一方面，该应用程序配备了地理定位系统，可实时跟踪骑手位置并统计其行驶总公里数；另一方面，Take Eat Easy 公司对骑手享有处罚权——但未从其认定的事实中得出存在指挥权和监督劳动给付执行权（即构成从属关系）这一法律结论，违反了上述法条」
→ **SALARIÉ !** 构成受薪者！

Jurisprudence 判例 **Cass. soc. 3 mars 2020,** ***Uber***

▷ **Pouvoir de direction** : Uber impose aux chauffeurs, au moyen d'un mécanisme prédictif algorithmique, un itinéraire que le chauffeur est tenu d'emprunter.
指挥权：Uber 通过算法预测机制，向司机强制指定必须遵循的路线。

▷ **Pouvoir de contrôle** :

- *En matière d'acceptation des courses, puisque lorsqu'Uber propose une course à un chauffeur, celui-ci dispose d'un temps limité pour l'accepter.* 在接单方面，当 Uber 向司机推送订单时，司机只有有限时间来接受
- *Grâce à l'outil GPS* 通过 GPS 工具

▷ **Pouvoir de sanction** :

- *Déconnexions temporaires à partir de trois refus de courses* 拒绝三次订单后被临时断开连接
- *Corrections tarifaires appliquées si le chauffeur a choisi un « itinéraire inefficace »* 如果司机选择了" 低效路线" 则进行价格调整
- *Perte définitive d'accès à l'application Uber en cas de signalements de « comportements problématiques » par les utilisateurs* 如果被用户举报" 问题行为"，则永久失去 Uber 应用程序的使用权

▷ **Indices supplémentaires** :

- *Le chauffeur intègre un service organisé par la plateforme* 司机加入了由平台组织的服务
- *Le chauffeur est dans un état de dépendance économique à l'égard de la plateforme* 司机处于对平台的经济依赖状态

Conclusion :
« le statut de travailleur indépendant de M. X... était fictif et que la société Uber BV lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l'exécution et avait exercé un pouvoir de sanction »
「X 先生的独立劳动者身份是虚假的，Uber BV 公司向他发出了指示、监督了其执行并行使了处罚权」
→ **SALARIÉ !** 构成受薪者！

Chapitre 2 : Le recrutement du salarié
第二章：雇员的招聘

Sommaire du chapitre 本章目录

§1. La procédure du recrutement 招聘程序

A. Les modalités de recrutement 招聘方式

* 1. Le recrutement direct 直接招聘
* 2. Le recrutement par intermédiaire (France Travail, agences privées) 通过中介招聘

B. Les opérations de recrutement 招聘操作

* 1. Limitation des informations demandées 限制索取信息
* 2. Information du candidat 告知应聘者
* 3. Confidentialité 保密性

C. Les limites à la liberté d'embauchage 雇佣自由的限制

* 1. Interdictions d'emploi 雇佣禁令
* 2. Priorités d'embauche 优先雇佣
* 3. Interdiction des discriminations 禁止歧视

D. Les formalités du recrutement 招聘手续

§2. L'issue du recrutement : la formation du contrat de travail 招聘的结果：劳动合同的订立

A. Les conditions de formation du contrat 合同订立的条件

* 1. Un consentement libre 自由的合意
* 2. Promesse d'embauche 录用承诺
* 3. Capacité de contracter 缔约能力
* 4. Objet licite et certain 合法且确定的标的

B. Sanction des conditions de fond 实质条件的制裁

§1. La procédure du recrutement 招聘程序

Principe : la liberté d'embauchage 原则：雇佣自由

Jurisprudence 判例 **Cons. const., Décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988**

La liberté d'embauchage est un principe à valeur constitutionnelle.
雇佣自由是一项具有宪法价值的原则。

En pratique cependant : **de nombreuses limites posées par la loi**[a].
但在实践中：法律设置了众多限制。

[a] *Note CM :* L'application du droit du travail ne démarre pas avec l'établissement du contrat de travail, mais **avant**, c'est-à-dire pendant la sélection du candidat et tout au long de la procédure de recrutement. 劳动法的适用并非从劳动合同签订时才开始，而是在此之前，即在候选人筛选阶段及整个招聘过程中就已适用。

A. Les modalités de recrutement 招聘方式

1. Le recrutement direct 直接招聘

- *Interne (promotion)* 内部招聘（晋升）

- *Externe (par contact privé ou publiquement)* 外部招聘（通过私人联系或公开方式）

§ 法条 **Article**

Article L5331-3 du Code du travail 劳动法典第 L5331-3 条

Règles relatives aux offres d'emploi[3] 关于招聘广告的规则

2. Le recrutement par le biais d'un intermédiaire 通过中介招聘

a) Intermédiaire public : France Travail 公共中介：法国就业中心

§ 法条 **Article**

Article L5412-1 du Code du travail 劳动法典第 L5412-1 条

§ 法条 **Article**

Article L5411-6-1 du Code du travail 劳动法典第 L5411-6-1 条

b) Intermédiaire privé 私人中介

- **Opérateurs privés de placement**[4] 私人职业介绍机构

§ 法条 **Article**

Article L5321-1 du Code du travail 劳动法典第 L5321-1 条

- **Les agences de recrutement**[5] 招聘机构

= des représentants de l'employeur, sélectionnent en son nom les candidats à un emploi déterminé. Obligation de moyen et non de résultat.

= 雇主的代表，以雇主名义为特定职位筛选候选人。承担手段义务而非结果义务。

B. Les opérations de recrutement 招聘操作

1. Limitation des informations demandées au candidat 限制向候选人要求的信息

§ 法条 **Article**

Article L1221-6 du Code du travail *Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.*

[3] *Note CM :* Deux règles importantes concernant les offres d'emploi : (1) Un candidat à l'embauche **ne peut jamais payer** pour accéder à des offres d'emploi (art. L5331-3). Seule exception : les sportifs professionnels et les travailleurs du spectacle qui peuvent avoir des agents. (2) Il est interdit de publier des offres comportant des **allégations fausses** susceptibles d'induire en erreur le candidat — c'est une **infraction pénale** (ex. : salaire annoncé ne correspondant pas au salaire réel). 两条重要规则：(1) 求职者永远不需要付费获取招聘信息（第 L5331-3 条），唯一例外：职业运动员和演艺工作者可拥有经纪人；(2) 禁止发布含有虚假陈述的招聘广告，这构成刑事犯罪。

[4] *Note CM :* Les opérateurs de placement sont de **purs intermédiaires** : ils mettent en relation candidats et entreprises, mais **n'interviennent pas dans le processus de sélection**. Ils sont payés exclusivement par les entreprises, jamais par le candidat. 职业介绍机构是纯中介：仅将候选人与企业对接，不参与筛选过程。费用完全由企业支付，求职者无需付费。

[5] *Note CM :* Contrairement aux opérateurs de placement, les agences de recrutement **participent au processus de sélection** : elles font la sélection des candidats au nom de l'employeur. Elles ont une **obligation de moyens** (et non de résultat) : elles doivent faire toutes les vérifications nécessaires, mais si elles ne parviennent pas à trouver la meilleure personne, elles ne peuvent pas être tenues responsables. 与职业介绍机构不同，招聘机构参与筛选过程，代表雇主进行候选人筛选。其承担手段义务（而非结果义务）：须进行一切必要核查，但若未能找到最佳人选，不承担责任。

以任何形式向求职者索取的信息，其目的只能是评估其胜任所提供职位的能力或其职业能力。这些信息必须与所提供的职位或职业能力评估存在直接且必要的联系。候选人有义务善意地回复这些信息要求。

§ 法条 Article

Article L1221-8 du Code du travail *Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.*
用于辅助招聘或评估求职者的方法和技术必须与所追求的目的相关。

Double règle de : 双重规则：

- **Finalité**[a] 目的性
- **Pertinence**[b] 相关性

Toutes les informations personnelles qui ne sont pas en lien avec l'emploi ne doivent pas être demandées[c]
所有与工作无关的个人信息均不得索取。

[a] *Note CM :* **Règle de finalité** : les informations demandées à un candidat ne peuvent avoir que pour finalité d'évaluer ses aptitudes professionnelles. L'employeur doit être capable de prouver que chaque question posée évalue les aptitudes professionnelles. 目的性规则：向候选人索取的信息只能以评估其职业能力为目的，雇主须能证明所提每个问题均旨在评估职业能力。

[b] *Note CM :* **Règle de pertinence** : les informations demandées doivent permettre *effectivement, réellement* d'évaluer les aptitudes professionnelles. L'appréciation se fait au **cas par cas** selon les exigences du poste. Ex. : un test de personnalité pour un manutentionnaire travaillant seul = interdit (non pertinent) ; pour un manutentionnaire devant travailler en équipe = autorisé (évalue la capacité d'interaction). 相关性规则：所要求的信息须确实、真正能够评估职业能力。评估须逐案进行，依据岗位要求。例：对独自工作的搬运工进行性格测试 = 违法（不相关）；对需团队协作的搬运工 = 合法（评估互动能力）。

[c] *Note CM :* Taille, poids, religion, loisirs personnels, etc. — toutes ces informations n'ayant aucun rapport avec le poste sont interdites à demander. 身高、体重、宗教信仰、个人爱好等——所有与岗位无关的个人信息均禁止索取。

2. Information du candidat 候选人知情权

§ 法条 Article

Article L1221-8 du Code du travail *Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard. (...).*
求职者在招聘辅助方法和技术实施之前，应被明确告知将对其使用的方法和技术。

Notamment, s'il y a recours à l'**intelligence artificielle** (ATS — *Applicant Tracking System*), le candidat doit en être informé préalablement.[6]
特别是，若使用人工智能（ATS——申请人追踪系统），必须事先告知候选人。

§ 法条 Article

Article L1221-9 du Code du travail *Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.*
不得通过未事先告知候选人的设备收集其个人信息。

§ 法条 Article

Article L2312-38 du Code du travail *Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.*
社会经济委员会在使用招聘辅助方法或技术之前以及对其进行任何修改时，应事先被告知。

[6] *Note CM :* Les logiciels de recrutement (ATS/IA) sont soumis à la même règle d'information préalable : le candidat doit être informé qu'il est soumis à un traitement par IA. De même, on ne peut pas filmer un candidat sans qu'il en soit informé au préalable. 招聘软件（ATS/AI）同样适用事先告知规则：须告知候选人其将接受 AI 筛选。同理，未经事先告知不得对候选人进行录像。

3. Confidentialité 保密性

§ 法条 Article

Article L1222-3 du Code du travail *Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.*
Les résultats obtenus sont confidentiels.
雇员在职业评估方法和技术实施之前应被明确告知。所获结果是保密的。

Respect du RGPD[a] 遵守《通用数据保护条例》(RGPD) :

- Consentement du salarié 雇员的同意
- Droit d'accès, de modification et de suppression 访问、修改和删除权
- Droit à l'oubli 被遗忘权
- Alerte en cas de fuite de données 数据泄露时的警报

[a] *Note CM :* Les résultats obtenus par des processus d'évaluation lors du recrutement sont **confidentiels** : ex. l'entreprise ne peut pas publier les résultats d'un test de personnalité sur Internet. Par contre, le fait d'être retenu ou non peut être communiqué. Le RGPD impose une protection spécifique des données personnelles des candidats à l'embauche. Si le candidat ne consent pas au prélèvement de ses données (ex. être filmé), il peut refuser — mais il risque de ne pas être recruté. 招聘评估过程中获得的结果保密：如企业不得在网上公布性格测试结果（但录取与否可公布）。RGPD 对求职者个人数据实施特别保护。候选人可拒绝数据采集（如拒绝录像），但可能因此无法被录用。

C. Les limites à la liberté d'embauchage 雇佣自由的限制

1. Interdictions d'emploi en raison de la situation personnelle du travailleur 因劳动者个人状况的雇佣禁止

- Interdictions liées à l'âge : **L4153-1** (sauf exceptions)[7] 与年龄相关的禁止：第 L4153-1 条（但有例外）
- Étrangers en situation irrégulière : **L8251-1** 非法居留的外国人：第 L8251-1 条
- Respect de la durée maximale du travail journalière ou hebdomadaire[8] 遵守每日或每周最长工作时间
- Débauchage illicite : **L1237-3**[9] 非法挖角：第 L1237-3 条
- Clauses spécifiques (clause d'exclusivité, clause de non concurrence)[10] 特定条款（排他性条款、竞业禁止条款）
- Interdictions de cumul spécifiques[11] 特定的兼职禁止

[7] *Note CM :* La limite d'âge est de **16 ans** (âge de libération de l'obligation scolaire). Exception : le contrat d'**apprentissage** est possible dès **15 ans**. Les stages de découverte (collège/lycée) ne constituent pas du salariat. 年龄限制为 **16** 岁（义务教育结束年龄）。例外：学徒合同自 **15** 岁起可签订。初高中的体验实习不属于雇佣关系。

[8] *Note CM :* Durée maximale quotidienne = **10 heures** ; durée maximale hebdomadaire = **48 heures** (à distinguer de la durée légale de 35h qui est la durée standard). On peut embaucher une personne ayant déjà un emploi (ex. temps partiel, plusieurs employeurs), mais si cela conduit à dépasser ces durées maximales, l'embauche est interdite. 每日最长工作时间 =**10** 小时；每周最长工作时间 =**48** 小时（区别于 35 小时法定标准工时）。可雇佣已有工作的人（如兼职），但若导致超过最长工时则禁止。

[9] *Note CM :* Le débauchage illicite = situation dans laquelle un employeur embauche un candidat qui était **empêché de contracter en raison d'un précédent contrat** (ex. salarié ne respectant pas les règles de démission, ou salarié en CDD). Le premier employeur peut agir en justice contre le second employeur et demander des dommages et intérêts. 非法挖角 = 雇主雇佣因先前合同而被禁止签约的候选人（如未按规定辞职的员工或 CDD 员工）。第一雇主可对第二雇主提起诉讼并要求赔偿。

[10] *Note CM :* **Clause d'exclusivité** : interdit à un salarié de travailler pour plusieurs employeurs simultanément. **Clause de non-concurrence** : interdit au salarié de travailler pour une entreprise concurrente une fois son contrat terminé (ex. quitter L'Oréal → interdiction de travailler dans le secteur pendant X années). Le but est d'éviter la diffusion de secrets. Ces clauses sont assorties de garanties et de contreparties financières (conditions de validité étudiées au chapitre suivant). 排他性条款：禁止员工同时为多个雇主工作。竞业禁止条款：合同终止后禁止员工为竞争企业工作（如离开欧莱雅 →X 年内禁止在该行业工作），旨在防止商业秘密泄露。这些条款附有保障和经济补偿（有效条件将在下一章学习）。

[11] *Note CM :* Concerne notamment les **fonctionnaires** : un agent public ne peut pas travailler pour une entreprise privée sans l'autorisation de son administration. Si une entreprise privée souhaite recruter un fonctionnaire, celui-ci doit obtenir une autorisation de cumul. 主要涉及公务员：公职人员未经所在行政部门批准不得为私企工作。若私企欲招聘公务员，该公务员须获得

2. Priorités d'embauche 优先雇佣

- **Travailleurs handicapés (OETH)** : **L5212-2**[12] 残疾劳动者（残疾人雇佣义务）：第 L5212-2 条

§ 法条 **Article**

Article L5212-2 du Code du travail *Tout employeur emploie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 dans la proportion minimale de **6 % de l'effectif total** de ses salariés.*
每位雇主雇佣第 L5212-13 条所述的就业义务受益人，比例不低于其雇员总数的 6%。

- **Priorités de réembauche** 重新雇佣优先权 :
  - Travailleurs licenciés pour motif économique, **L1233-45** 因经济原因被解雇的劳动者，第 L1233-45 条
  - Salariés à temps partiel[13] 非全日制雇员

3. L'interdiction des discriminations 禁止歧视

a) Principe général 一般原则 *Définition*[14] : 定义 :

§ 法条 **Article**

Article L1132-1 du Code du travail *Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte*, (...), notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, **en raison de** son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte (...).
任何人不得因其出身、性别、道德观念、性取向、性别认同、年龄、家庭状况或怀孕、遗传特征、因经济状况造成的特殊脆弱性、真实或推定的种族或民族归属或不归属、政治观点、工会活动、选举授权的行使、宗教信仰、外貌、姓氏、居住地或银行开户地、健康状况、自主能力丧失或残疾、使用法语以外语言的能力、举报人身份等原因，而被排除在招聘程序之外，或受到直接或间接的歧视性措施。

兼职许可。

[12] *Note CM :* Cette obligation ne s'applique qu'aux entreprises de **plus de 20 salariés**. En pratique, il existe beaucoup d'**exonérations possibles** (paiement d'indemnités, etc.), ce qui fait que de nombreuses entreprises ne respectent pas cette obligation. L'employeur ne peut pas mentionner dans une offre d'emploi « cherche personne en situation de handicap », mais doit favoriser l'embauche via des structures spécialisées et France Travail. 该义务仅适用于 **20** 人以上的企业。实践中存在大量豁免方式（缴纳补偿金等），导致许多企业未履行该义务。雇主不得在广告中注明" 招聘残疾人"，但须通过专业机构和 France Travail 促进雇佣。

[13] *Note CM :* Les salariés à temps partiel (en CDD ou CDI, indifféremment) sont **prioritaires pour passer à temps plein**, car le temps partiel est considéré comme précaire. Si l'employeur recrute quelqu'un d'autre sur un poste à temps plein, le salarié à temps partiel peut **agir en justice**. **Attention** : un salarié en CDD dans l'entreprise n'a **pas** de priorité pour être recruté en CDI — il devra passer par le processus de recrutement normal. 兼职员工（CDD 或 CDI 均可）享有优先转全职权，因兼职被视为不稳定就业。若雇主招聘他人担任全职岗位，兼职员工可提起诉讼。注意：企业内 CDD 员工无优先权转为 CDI——须正常参加招聘流程。

[14] *Note CM :* Une discrimination = une **décision patronale** qui se fonde sur un **motif interdit** (liste de l'art. L1132-1). Si le critère invoqué n'est pas sur la liste, ce n'est pas une discrimination au sens juridique. La discrimination peut concerner : le recrutement, l'accès au stage, la sanction, le licenciement, et toute autre mesure patronale. 歧视的定义 = 基于禁止理由（第 L1132-1 条清单）的雇主决定。若所涉标准不在清单上，则不构成法律意义上的歧视。歧视可涉及：招聘、实习机会、处分、解雇及其他雇主措施。

b) Précisions jurisprudentielles 判例法的补充说明

Jurisprudence 判例 Cass. soc. 18 janvier 2012, n° 10-16.926

Le simple fait d'avoir retardé un recrutement pour un motif discriminatoire est suffisant à caractériser la discrimination.
仅仅因歧视性理由延迟招聘就足以构成歧视。

Jurisprudence 判例 CJUE 10 juillet 2008, C-54/07, *Feryn*

Les déclarations publiques par lesquelles un employeur annonce qu'il ne recrutera pas de candidats d'une certaine origine ethnique ou raciale sont en elles-mêmes discriminatoires, sans qu'il soit nécessaire d'identifier une victime.
雇主公开声明不会招聘某一种族或民族出身的候选人，这种声明本身就构成歧视，无需确认具体受害者。

Discrimination capillaire — Air France[a] 发型歧视——法航案

[a] *Note CM :* Affaire Air France : un steward homme avait l'interdiction de porter des tresses selon le guide de l'entreprise (interdiction ne visant que les hommes). La Cour de cassation a retenu une discrimination combinant **apparence physique** + **sexe**. Une proposition de loi pour inscrire spécifiquement la discrimination capillaire dans la liste des motifs interdits n'a pas encore abouti. 法航案：一名男空乘因企业规定禁止男性佩戴辫子发型而受处分。最高法院认定构成外貌 + 性别的复合歧视。曾有法案提议将发型歧视明确列入禁止理由清单，但尚未通过。

c) Régime probatoire 举证制度

§ 法条 **Article**

Articles L1134-1 et L1144-1 du Code du travail *Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, (...).*
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
当因违反第二章规定而产生诉讼时，求职者或雇员提出使人推定存在直接或间接歧视的事实要素。鉴于这些要素，被告方须证明其决定是基于与任何歧视无关的客观因素。法官在必要时下令进行其认为有用的一切调查措施后形成内心确信。

Explication du mécanisme[15] 机制说明：

Sanctions[a] 制裁 :

- Nullité, **L1132-4** 无效，第 L1132-4 条
- Poursuites pénales, 225-2 C. pén. : **3 ans empr. 45 000 € d'amende** 刑事追诉，刑法第 225-2 条：3 年监禁，45 000 欧元罚款

[a] *Note CM :* **Attention** : la nullité s'applique au licenciement discriminatoire (on annule le licenciement), mais on **n'annule pas un recrutement** discriminatoire. Dans le cas d'une discrimination à l'embauche, la personne discriminée peut uniquement demander des **dommages et intérêts** (parfois très élevés). 注意：无效规则适用于歧视性解雇（撤销解雇），但不撤销歧视性招聘。招聘歧视中，被歧视者只能要求损害赔偿（金额有时很高）。

[15] *Note CM :* C'est un **renversement de la charge de la preuve** en deux temps : (1) le salarié/candidat présente des *éléments laissant supposer* une discrimination (il n'a pas à la prouver directement — ce serait trop difficile car les employeurs cachent leurs intentions) ; (2) l'employeur doit alors prouver que sa décision est justifiée par des **éléments objectifs** (ex. comparer les CV et démontrer que le candidat retenu était objectivement le meilleur). S'il n'y parvient pas, la discrimination est caractérisée. 这是举证责任倒置，分两步：(1) 员工/候选人提出使人推定存在歧视的要素（无需直接证明——因雇主通常隐藏意图，直接证明过于困难）；(2) 雇主须证明其决定基于客观因素（如比较简历证明所选候选人客观最优）。若无法证明，则认定歧视成立。

d) Précisions sur les discriminations sexistes 关于性别歧视的具体规定

§ 法条 **Article**

Article L1142-1 du Code du travail *Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :*
*1° **Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché.** Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;*
*2° **Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse** ;*
在不违反本法典特别规定的前提下，任何人不得：1° 在招聘广告中提及或让人提及所寻求候选人的性别或家庭状况。此禁令适用于任何形式的招聘广告，无论劳动合同的性质如何；2° 基于性别、家庭状况或怀孕，以不同的选择标准拒绝雇佣、调动、解除或拒绝续签劳动合同。

Sanction : 1 an empr. 3 750 € d'amende 制裁：1 年监禁，3 750 欧元罚款

Sur la nationalité[16] 关于国籍：

Sur l'état de grossesse 关于怀孕状态 :

§ 法条 **Article**

Article L1225-1 du Code du travail ***L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai** ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi. **Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.***
雇主不得以女性怀孕为由拒绝雇佣、在试用期内解除劳动合同，或在相关条款规定的临时调动情形之外进行岗位调动。因此，禁止雇主搜集或委托搜集有关当事人怀孕状态的任何信息。

*La salariée a le **droit de mentir**[a]* 女性员工有权撒谎。

[a] *Note CM :* L'employeur n'a absolument pas le droit de poser des questions sur la situation de famille ni sur les projets de grossesse lors d'un recrutement. Dans la mesure où la question est interdite, la réponse n'a pas d'importance : le **mensonge est autorisé**, voire conseillé. La salariée est exonérée de toute responsabilité vis-à-vis de sa réponse. C'est une pratique pourtant **très fréquente** dans le monde du travail, que le code du travail interdit strictement. 雇主绝对无权在招聘时询问家庭状况或怀孕计划。既然问题本身违法，回答就无关紧要：撒谎是被允许的，甚至是被建议的。女性员工对其回答不承担任何责任。这在职场中非常普遍，但劳动法严格禁止。

e) Discriminations autorisées 允许的歧视 *Exception très limitée*[17] :

[16] *Note CM :* La **nationalité n'est jamais un critère** de recrutement. Il faut distinguer la compétence (ex. maîtrise d'une langue = compétence professionnelle exigible) du préjugé lié à la nationalité. Pour les citoyens de l'UE, il est interdit de refuser l'embauche en raison de la nationalité. Pour les ressortissants hors UE, la question pertinente est celle de l'**autorisation de travailler** sur le territoire, ce qui est différent du critère de la nationalité. 国籍永远不是招聘标准。须区分能力（如语言能力 = 可要求的职业技能）与基于国籍的偏见。对于欧盟公民，禁止因国籍拒绝雇佣。对于非欧盟国籍者，相关问题是工作许可，这与国籍标准不同。

[17] *Note CM :* La **seule exception** permettant de discriminer sur le sexe concerne les artistes, mannequins et modèles (art. R1142-1). Pour **tous les autres emplois**, mentionner le sexe dans une offre est discriminatoire : maçon, nourrice, vendeur(se) en lingerie, sage-femme (métier ouvert aux hommes depuis les années 70) — dans tous ces cas, c'est la **compétence professionnelle** qui compte, pas le sexe. Même pour les sous-mariniers nucléaires, les femmes sont admises depuis 2014. 唯一例外允许性别歧视的仅限艺术家、模特（第 R1142-1 条）。所有其他职业中，招聘广告提及性别均构成歧视：泥瓦匠、保姆、内衣销售员、助产士（70 年代起向男性开放）——所有情况下职业能力才是关键，而非性别。

§ 法条 **Article**

Article R1142-1 du Code du travail *Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants :*
1° Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ;
2° Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;
3° Modèles masculins et féminins.
从事下列职业和专业活动时，性别构成决定性条件：1° 需要扮演女性或男性角色的艺术家；2° 负责展示服装和配饰的模特；3° 男性和女性模特。

D. Les formalités du recrutement 招聘手续

- **La déclaration préalable à l'embauche (DPAE)** 雇佣前申报
- **Information du salarié sur les éléments essentiels de son contrat** 告知雇员合同的基本要素
- **Information sur la convention collective** 告知集体协议
- **Inscription sur le registre unique du personnel** 登记在人事唯一登记册上
- **Visite d'information et de prévention** (dans les 3 mois) 信息和预防体检（3 个月内）

§ 法条 **Article**

Article L4624-1 du Code du travail *Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.*
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche *par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'État fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.*
根据劳动法典第 L4622-2 条规定的劳动者健康监测，每位劳动者均享有由职业医生、对应执业医师以及在职业医生领导下的协作医生、职业医学实习生和护士提供的个人健康跟踪。此跟踪包括在雇佣后由上述健康专业人员进行的信息和预防体检。该体检将颁发证明。国务院法令确定该体检的期限。证明的格式由行政令确定。

§2. L'issue du recrutement : la formation du contrat de travail 招聘的结果：劳动合同的订立

§ 法条 **Article**

Article 1128 du Code civil *Sont nécessaires à la validité d'un contrat :*
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
合同有效须满足以下条件：1° 当事人的同意；2° 当事人的缔约能力；3° 合法且确定的内容。

A. Les conditions de formation du contrat 合同订立的条件

1. Un consentement libre 自由的同意

§ 法条 Article

Article 1130 du Code civil *L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.*
当错误、欺诈和胁迫的性质足以使一方当事人在没有这些因素的情况下不会签约或会在实质性不同的条件下签约时，即构成同意瑕疵。

§ 法条 Article

Article 1137 du Code civil *Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.*
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
欺诈是指一方当事人通过手段或谎言获取另一方的同意。一方当事人故意隐瞒其知道对另一方具有决定性影响的信息，也构成欺诈。

§ 法条 Article

Article L1221-6 du Code du travail *(...) Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.*
候选人有义务善意地回复这些信息要求。

Le mensonge du salarié lors de l'embauche peut vicier la formation du contrat.
雇员在入职时的谎言可能导致合同订立存在瑕疵。

Exemple 例 CA Lyon 25-6-2010 n° 09-6376, B. c/ SA Lyonnaise de banque

里昂上诉法院 2010 年 6 月 25 日第 09-6376 号判决

Cependant 但是 :

- Les omissions et inexactitudes du salarié lors de son embauche ne sont constitutives d'un dol **que si elles portent sur un élément déterminant pour la conclusion du contrat de travail**. Exemple, CA Paris 8 mars 2000, n°98-3458, SARL Repères c/ SARL LOM Consultants.

  雇员在入职时的遗漏和不实陈述仅在涉及对劳动合同订立具有决定性影响的要素时才构成欺诈。

- L'employeur **a l'obligation de vérifier certaines informations** ; ex. : Cass. soc. 30 avril 1991, n°88-42.029 D ; Cass. soc. 16 févr. 1999, n°96-45.565.

  雇主有义务核实某些信息。

2. Problématique de la promesse d'embauche 雇佣承诺的问题

Jurisprudence 判例 Cass. soc. 21 sept. 2017, n° 16-20.103

最高法院社会庭 2017 年 9 月 21 日第 16-20.103 号判决

a) L'offre de contrat de travail 劳动合同的要约 Il s'agit de l'offre, faite par l'employeur à une personne déterminée ou indéterminée, qui comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Elle n'implique pas la formation d'un contrat. L'employeur peut se rétracter tant que le travailleur n'a pas reçu l'offre, car le contrat n'est pas formé.

这是雇主向特定或不特定的人发出的要约，包含拟议合同的基本要素，并表达要约人在对方接受时受约束的意愿。要约不意味着合同的成立。只要劳动者尚未收到要约，雇主可以撤回，因为合同尚未成立。

Exemple 例 CA Poitiers 2-5-2018 n° 16/03766

Illustration : la lettre rédigée de la manière suivante : « Suite à notre entretien, nous vous confirmons votre embauche en contrat à durée indéterminée, au plus tard le X aux conditions suivantes... », mais subordonnant la conclusion du contrat à l'acceptation du candidat.
示例：以下述方式起草的信函——「在面试之后，我们确认以无固定期限合同雇用您，最迟在X日按以下条件...」，但将合同的订立取决于候选人的接受。

b) La promesse de contrat de travail 劳动合同的预约 Dans ce cas de figure, le contrat est formé, mais le salarié dispose d'une option temporaire. **L'employeur ne peut pas se rétracter**, car le contrat est déjà formé.
在这种情况下，合同已经成立，但雇员享有一个临时选择权。雇主不能撤回，因为合同已经成立。

Exemple 例 CA Colmar 11-12-2018 n° 17/04877

Illustration : employeur ayant adressé à un candidat un exemplaire du contrat de travail et des simulations de salaire, l'intéressé n'ayant pas retourné ce document contractuel signé mais ayant accepté l'offre par courriel sans équivoque.
示例：雇主向候选人发送了劳动合同副本和工资模拟，候选人虽未签署退回该合同文件，但通过电子邮件明确接受了要约。

3. Capacité de contracter 缔约能力

当事人必须具有签订合同的法律能力（如达到法定年龄、具有完全民事行为能力等）。

4. Objet licite et certain 合法且确定的标的

合同的内容必须是合法的且确定的。

B. Sanction des conditions de fond 实质条件的制裁

Nullité 无效

- *Absolue ou relative* 绝对无效或相对无效
- *Non-rétroactive* 不具有溯及力

Chapitre 3 : Les variétés de contrats de travail
第三章：劳动合同的种类

Sommaire du chapitre 本章目录

I. Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) 无固定期限劳动合同

§1. Les différentes clauses du contrat de travail 劳动合同的各类条款

A. Les clauses principales 主要条款
B. Les clauses spécifiques 特殊条款
* 1. La clause d'essai 试用条款
* 2. La clause de non-concurrence 竞业禁止条款
* 3. La clause de mobilité 流动条款

§2. Les conditions de validité des clauses 条款的有效条件

A. Le respect des droits et libertés du salarié 尊重雇员的权利和自由
B. Les clauses interdites 禁止条款
C. Les règles de forme 形式规则

II. Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) 固定期限劳动合同

§1. Les motifs de recours au CDD 使用 CDD 的事由

A) Les cas autorisés 允许使用的情形
B) Les cas de recours interdits 禁止使用的情形
* 1. Interdictions absolues 绝对禁止
* 2. Limites provisoires 临时限制
* 3. Sanction 制裁

§2. Autres règles de fond et de forme 其他实质和形式规则

A) La durée du CDD CDD 的期限
* 1. Exigence d'un terme précis 明确期限的要求
* 2. Durée maximale 最长期限
* 3. Renouvellement 续签
* 4. Nouveau CDD sans délai de carence 无等待期的新 CDD
* 5. Période d'essai du CDD CDD 的试用期
* 6. L'écrit 书面形式

B) Le formalisme du CDD CDD 的形式要求
* 1. Mentions essentielles 必要记载事项
* 2. Mentions informatives 信息性记载事项

C) La cessation du CDD CDD 的终止
* 1. L'arrivée au terme 期限届满
* 2. La rupture anticipée 提前解除
* 3. La rupture anticipée abusive 滥用提前解除

Règle de base[a] 基本规则 :

§ 法条 **Article**

Article L. 1221-2 du Code du travail *Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.*
无固定期限劳动合同是劳动关系的正常和一般形式。

Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.
但是，劳动合同可以在订立时即约定一个明确的期限，或因其订立目的的实现而终止，前提是符合关于固定期限劳动合同的第四编所规定的情形和条件。

[a] *Note CM* : Le CDI est la forme normale de la relation de travail ; le CDD constitue l'exception. Le CDD ne doit pas être utilisé comme une période d'essai déguisée : un employeur qui recourt au CDD dans le seul but de « tester » un salarié avant de l'embaucher en CDI commet une fraude. CDI 是劳动关系的正常形式；CDD 是例外。CDD 不得被用作变相的试用期：雇主仅为" 测试" 雇员而使用 CDD 再转为 CDI 的做法构成欺诈。

Plan du chapitre 本章结构 :

- Section I. : La forme normale de la relation de travail : le CDI 劳动关系的正常形式：无固定期限合同
- Section II. : L'exception : le CDD et les contrats atypiques 例外：固定期限合同和非典型合同

Section I. La forme normale de la relation de travail : le CDI
第一节　劳动关系的正常形式：无固定期限合同（CDI）

§1. Les différentes clauses du contrat de travail　劳动合同的各类条款

Clauses contractuelles (lient les parties) =/= **clauses informatives** (seulement une valeur informative)[a]
合同条款（约束双方）=/= 信息条款（仅具有信息价值）

Clauses principales (salaire, qualification) =/= **clauses spécifiques** (clause d'essai, clause de non concurrence, etc.)
主要条款（工资、职业资格）=/= 特殊条款（试用条款、竞业禁止条款等）

[a] *Note CM* : La distinction est fondamentale : les clauses contractuelles engagent juridiquement les deux parties et leur non-respect peut être sanctionné ; les clauses informatives (par exemple, le lieu de travail à titre indicatif) n'ont qu'une valeur d'information et peuvent être modifiées unilatéralement par l'employeur sans constituer une modification du contrat. 这一区分至关重要：合同条款对双方具有法律约束力，违反可受处罚；信息条款（例如仅供参考的工作地点）仅具有信息价值，雇主可单方面修改而不构成合同变更。

A. Les clauses principales　主要条款

Les clauses principales du CDI 无固定期限合同的主要条款

La qualification professionnelle[a] 职业资格 =

- *Les caractéristiques de la fonction* (connaissances exigées, niveau de responsabilité, etc.) 职能特征（要求的知识、责任级别等）
- *La catégorie du salarié* (employé, agent de maîtrise, cadre, etc.) 雇员类别（普通员工、中层管理人员、高管等）

Le salaire[b] 工资

Ex. : cf. convention collective Boulangerie-pâtisserie industrielle 例：参见工业面包-糕点行业集体协议

Catégorie	Degré	Nombre de points	Au 1-4-2019	Au 1-4-2023
Ouvriers et employés	OE1	12 à 15	1 527,00 €	1 712,68 €
	OE2	16 à 19	1 540,03 €	1 726,08 €
	OE3	20 à 25	1 553,43 €	1 739,86 €
	OE4	26 à 30	1 589,90 €	1 771,29 €
	OE5	31 à 36	1 634,21 €	1 814,95 €
	OE6	37 à 42	1 699,10 €	1 882,54 €
	OE7	43 à 47	1 776,37 €	1 964,44 €

[a] *Note CM* : La qualification professionnelle s'apprécie selon les fonctions réellement exercées par le salarié, et non selon l'intitulé du poste. Elle renvoie au statut dans la convention collective applicable et à la grille de classification. Si un salarié est sous-classé (qualification inférieure aux fonctions réellement exercées), il peut obtenir un rappel de salaire correspondant à la différence ; en revanche, si un salarié est surclassé, cela ne pose pas de problème juridique. 职业资格根据雇员实际履行的职能来评定，而非根据职位名称。它对应于适用的集体协议中的身份及分类等级表。若雇员被低评（资格低于实际履行的职能），可获得相应的工资差额补偿；反之，若被高评，则不产生法律问题。

[b] *Note CM* : Le salaire doit être conforme à la convention collective applicable et ne peut être inférieur au SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance), soit 11,52 €/h au moment du cours. 工资必须符合适用的集体协议，且不得低于法定最低工资（SMIC），课程时为 11.52 欧元/小时。

B. Les clauses spécifiques 特殊条款

1. La clause d'essai 试用条款

Définition de la période d'essai 试用期的定义

L. 1221-19 et suivants du C. trav.

§ 法条 **Article**

Article L. 1221-20 du Code du travail *La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.*
试用期允许雇主评估雇员的工作能力，特别是根据其经验，同时也允许雇员评估所从事的职务是否适合自己。

Attention[a]

[a] *Note CM* : La période d'essai doit être distinguée : (1) des tests pratiques pré-embauche, qui ne constituent pas une période d'essai ; (2) de la **période probatoire**, applicable en cas de promotion interne — si la période probatoire n'est pas concluante, le salarié retrouve son poste initial, tandis que l'échec de la période d'essai entraîne la perte de l'emploi. 试用期应与以下概念区分：(1) 入职前的实操测试不构成试用期；(2) 考察期（période probatoire）适用于内部晋升——若考察期不合格，雇员回到原岗位；而试用期不合格则导致失去工作。

Conditions de validité 有效条件 :

§ 法条 **Article**

Article L. 1221-22 du Code du travail *La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.*
试用期及其续期的可能性不得推定。它们必须在录用通知书或劳动合同中明确约定。

=/= période probatoire, v. Cass. soc. 30 mars 2005, n° 03-41.797
=/= 考察期（période probatoire），参见最高法院社会庭 2005 年 3 月 30 日判决，案号 03-41.797

Durée maximale de la période d'essai 试用期最长期限

L. 1221-19 : durée maximale 最长期限 :

1. Pour les ouvriers et les employés, de **deux mois** 工人和雇员：两个月
2. Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de **trois mois** 中层管理人员和技术人员：三个月
3. Pour les cadres, de **quatre mois** 高管：四个月

+ **caractère raisonnable de la période d'essai**[a] : Cass. soc. 7 juillet 2021, n° 19-22.922
+ 试用期的合理性要求：最高法院社会庭 2021 年 7 月 7 日判决，案号 19-22.922

[a] *Note CM* : Le caractère raisonnable de la période d'essai s'apprécie même si la durée respecte les plafonds légaux. Exemple : pour un travail à la chaîne de montage, deux mois de période d'essai peuvent être considérés comme déraisonnables car les compétences requises peuvent être évaluées en quelques jours. 即使试用期时长符合法定上限，仍须评估其合理性。例如：对于流水线工作，两个月的试用期可能被视为不合理，因为所需能力在几天内即可评估。

Renouvellement 续期 :

Trois conditions cumulatives 三个累积条件 :

- *Stipulé par le contrat* 合同中已约定
- *Prévu par une convention de branche* 行业集体协议中已规定
- *Accord du salarié* 雇员同意

§ 法条 **Article**

Article L. 1221-21 du Code du travail *La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser* 试用期（含续期）不得超过 :

1. **Quatre mois** pour les ouvriers et employés 工人和雇员：四个月
2. **Six mois** pour les agents de maîtrise et techniciens 中层管理人员和技术人员：六个月
3. **Huit mois** pour les cadres 高管：八个月

Fin de la période d'essai 试用期结束

Principe : liberté de rupture 原则：自由解除

Exception : rupture abusive 例外：滥用解除

- Motif non inhérent à la personne du salarié 与雇员本人无关的动机

Jurisprudence 判例 **Cass. soc. 20 nov. 2007, n° 06-41.212**

最高法院社会庭 2007 年 11 月 20 日判决，案号 06-41.212

- Circonstances abusives 滥用情形

Jurisprudence 判例 **Cass. soc. 5 mai 2004, n° 02-41.224**

最高法院社会庭 2004 年 5 月 5 日判决，案号 02-41.224

Délai de prévenance[a] 预告期限 :

- **L. 1221-25** pour l'employeur 雇主方面

- **L. 1221-26** pour le salarié 雇员方面

[a] *Note CM* : Pour l'employeur : 24 heures si présence ≤ 8 jours, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois, 1 mois après 3 mois de présence. Pour le salarié : 24 heures si présence ≤ 8 jours, 48 heures au-delà. Le non-respect du délai de prévenance n'entraîne pas une rupture abusive mais seulement des dommages et intérêts correspondant au délai non respecté. 雇主方面：在职 8 天以内为 24 小时，8 天至 1 个月为 48 小时，1 个月后为 2 周，3 个月后为 1 个月。雇员方面：在职 8 天以内为 24 小时，超过则为 48 小时。未遵守预告期限不构成滥用解除，仅产生与未遵守期限相应的损害赔偿。

2. La clause de non-concurrence 竞业禁止条款

Conditions de validité de la clause de non-concurrence 竞业禁止条款的有效条件

4 conditions cumulatives de validité 4 个累积有效条件 :

1. **La clause est indispensable à la sauvegarde des intérêts légitimes de l'entreprise**[a] 该条款对于保护企业合法利益不可或缺

   Jurisprudence 判例 Soc. 11 juill. 2001, n° 99-42.915

   最高法院社会庭 2001 年 7 月 11 日判决，案号 99-42.915

2. **La clause doit être limitée dans le temps et dans l'espace** 该条款必须在时间和空间上受到限制

   Ex. clause illimitée dans le temps : Cass. soc. 9 juill. 1985, n° 83-42.423

   例：时间上无限制的条款：最高法院社会庭 1985 年 7 月 9 日判决

   Ex. clause qui s'étend au monde entier : Cass. soc. 8 avril 2011, n° 19-22.097

   例：适用于全世界的条款：最高法院社会庭 2011 年 4 月 8 日判决

   Ex. clause qui s'étend à tout le territoire métropolitain, Cass. soc. 29 oct. 1997, n° 94-43.792

   例：适用于整个法国本土的条款：最高法院社会庭 1997 年 10 月 29 日判决

3. **La clause doit tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié** 该条款必须考虑雇员岗位的特殊性

4. **Exigence d'une contrepartie financière**[b] 须有经济补偿

   Jurisprudence 判例 Cass. soc. 15 nov. 2006, n° 04-46.721

   最高法院社会庭 2006 年 11 月 15 日判决，案号 04-46.721

[a] *Note CM* : L'intérêt légitime s'apprécie concrètement. Exemple : pour des laveurs de vitres, une clause de non-concurrence n'a pas d'intérêt légitime car il n'y a pas de savoir-faire ou de clientèle à protéger. En revanche, pour un serveur dans un restaurant, la clause peut être justifiée par le risque de détournement de la clientèle. La clause interdit non seulement de travailler pour un concurrent mais aussi de créer une entreprise concurrente. 合法利益须具体评估。例如：对于擦窗工，竞业禁止条款不具有合法利益，因为不存在需要保护的专有技能或客户群。而对于餐厅服务员，因存在客户转移风险，条款可能具有正当性。该条款不仅禁止为竞争对手工作，还禁止创建竞争企业。

[b] *Note CM* : La contrepartie financière ne peut pas être dérisoire ; une somme symbolique ou manifestement insuffisante entraîne la nullité de la clause. 经济补偿不得微不足道；象征性或明显不足的金额将导致条款无效。

3. La clause de mobilité 流动条款

Conditions de validité de la clause de mobilité 流动条款的有效条件

5 conditions cumulatives de validité 5 个累积有效条件 :

1. **Elle définit de façon précise sa zone géographique d'application**[a] 该条款明确界定其适用的地理区域

2. **Elle ne permet pas à l'employeur d'étendre unilatéralement la zone géographique concernée** 不允许雇主单方面扩大相关地理区域
3. **Elle est justifiée** 有正当理由
4. **Elle est proportionnée** 符合比例原则
5. **Elle respecte le droit à une vie familiale normale et au libre choix de son domicile**[b] 尊重正常家庭生活权和自由选择住所的权利

[a] *Note CM* : La zone géographique doit être définie avec précision. Exemple : une clause stipulant « le sud de la France » est trop imprécise et donc invalide. 地理区域必须精确定义。例如：”法国南部”的约定过于模糊，因此无效。

[b] *Note CM* : Exemple : une veuve avec trois enfants à charge — la clause de mobilité a été déclarée inapplicable en raison de l'atteinte disproportionnée à sa vie familiale. 例如：一位抚养三个孩子的寡妇——流动条款因对其家庭生活构成不成比例的侵害而被宣布不适用。

§2. Les conditions de validité des clauses 条款的有效条件

A. Le respect des droits et libertés du salarié 尊重雇员的权利和自由

§ 法条 **Article**

Article L. 1121-1 du Code du travail *Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.*
任何人不得对个人权利和个人及集体自由施加限制，除非这些限制因所执行任务的性质而具有正当性，且与所追求的目标成比例。

Sanction : **nullité de la clause** 制裁：条款无效

B. Les clauses interdites 禁止条款

Interdictions générales 一般禁止 :
- Clauses contraire à l'ordre public 违反公共秩序的条款
- Clauses discriminatoires 歧视性条款

Interdictions spéciales 特殊禁止 :
- Clause attributives de juridiction 管辖权归属条款
- Clauses d'indexation du salaire 工资指数化条款

C. Les règles de forme 形式规则

Le contrat de travail doit être écrit 劳动合同必须是书面的

§ 法条 **Article**

Article L1221-5-1 du Code du travail Créé par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 – art. 19 (V)
由 2023 年 3 月 9 日第 2023-171 号法律第 19 条 (V) 创设

L'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.
雇主向雇员交付一份或多份书面文件，其中包含与劳动关系有关的主要信息。

Le contrat de travail doit être rédigé en langue française 劳动合同必须以法语撰写

§ 法条 **Article**

Article L. 1221-3 du Code du travail *Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français.*
书面劳动合同以法语撰写。

Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail comporte une explication en français du terme étranger.
当合同所涉及的职位只能用一个在法语中没有对应词的外语术语来表示时，劳动合同应包含该外语术语的法语解释。

Section II. L'exception : le CDD et les contrats atypiques
第二节　例外：固定期限合同（CDD）和非典型合同

Rappel – Règle de base[a] 回顾——基本规则：

§ 法条 **Article**

Article L. 1221-2 du Code du travail *Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.*
无固定期限劳动合同是劳动关系的正常和一般形式。

Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.
但是，劳动合同可以在订立时即约定一个明确的期限，或因其订立目的的实现而终止，前提是符合关于固定期限劳动合同的第四编所规定的情形和条件。

[a] *Note CM* : Le CDD représente environ 7 % de la population active, mais constitue environ 85 % des embauches. C'est un contrat dit « atypique » et « précaire » : le salarié en CDD a plus de difficultés à trouver un logement, à organiser sa vie, à obtenir un crédit, etc. CDD 约占劳动人口的 7%，但占招聘总量的约 85%。它被称为" 非典型" 和" 不稳定" 合同：CDD 雇员在找房、组织生活、获得贷款等方面面临更大困难。

§1. Les motifs de recours au CDD　使用 CDD 的事由

Deux limites générales 两个一般限制：

§ 法条 **Article**

Article L. 1242-1 du Code du travail *Un contrat de travail à durée déterminée (...)* **ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.**[a]
固定期限劳动合同 (...) 不得以持续填补与企业正常和永久活动相关的职位为目的或效果。

[a] *Note CM* : La formule « ni pour objet, ni pour effet » vise deux situations distinctes : l'*objet* désigne l'intention délibérée de l'employeur (fraude intentionnelle) ; l'*effet* désigne le résultat concret même non intentionnel — un CDD peut être requalifié si, dans les faits, il pourvoit durablement un poste permanent, même si telle n'était pas l'intention initiale. " 既不以……为目的，也不以……为效果" 这一表述涵盖两种不同情况：" 目的"（objet）指雇主的故意意图（蓄意欺诈）；" 效果"（effet）指即使非故意的实际结果——如果 CDD 在事实上持续填补了一个永久性岗位，即使最初并非故意，也可能被重新定性。

§ 法条 **Article**

Article L. 1242-2 du Code du travail *Un contrat de travail à durée déterminée* **ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.**
固定期限劳动合同只能为执行一项明确且临时的任务而订立。

Cas de recours autorisés : L. 1242-2 et -3
允许使用的情形：L. 1242-2 和 L. 1242-3

A) Les cas autorisés 允许使用的情形

a) L'absence 缺勤替代

§ 法条 **Article**

Article L. 1242-1 du Code du travail *1° Remplacement d'un salarié en cas :*
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
1° 在以下情况下替代雇员：a) 缺勤；b) 通过劳动合同附录或雇员与雇主之间的书面交流约定的临时转为兼职；c) 劳动合同中止；d) 在经社会经济委员会（如有）咨询后永久离职并撤销其岗位之前；e) 等待被招聘以无固定期限合同接替其职务的雇员正式到岗。

Précisions 说明 :

- *Remplacement partiel : autorisé* 部分替代：允许
- *Remplacement en cascade : autorisé* 连锁替代：允许
- ***Chaque CDD doit mentionner le nom de la personne remplacée et sa qualification***

Jurisprudence 判例 **Cass. soc. 11 juill. 2012, n° 11-12.243**

每份 CDD 必须注明被替代人的姓名及其职业资格。最高法院社会庭 2012 年 7 月 11 日判决，案号 11-12.243

- Attention : expérimentation par le décret 2023-263 du 12 avril 2023[18]
  注意：2023 年 4 月 12 日第 2023-263 号法令的试验性规定

b) L'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise 企业活动的临时增长

2 cas de figure 两种情形 :

- *L'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise* 企业日常活动的临时增加
- *L'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise* 执行一项偶然性的、明确界定的且非持久性的、不属于企业正常活动的任务

[18] *Note CM* : L'expérimentation du multi-remplacement (un seul CDD pour remplacer plusieurs salariés absents) a été introduite en 2023 mais a pris fin en 2025. Le principe reste : un remplacement = un CDD ; le contrat multi-remplacement est illégal. 多人替代试验（一份 CDD 替代多名缺勤雇员）于 2023 年引入，但已于 2025 年结束。原则仍然是：一次替代 = 一份 CDD；多人替代合同是非法的。

Autres cas de figure 其他情形 :

- *Commande exceptionnelle à l'exportation* 出口方面的特殊订单
- *Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments présentant un danger pour les personnes* 需要立即执行以预防即将发生的事故、组织救援措施或修复对人身有危险的设备、设施或建筑物不足的紧急工作

Précision 说明 :
L'accroissement temporaire n'a pas à présenter un caractère exceptionnel.

Jurisprudence 判例 **Cass. soc. 21 janv. 2004, n° 03-42.754**

临时活动增长不必具有特殊性。最高法院社会庭 2004 年 1 月 21 日判决，案号 03-42.754

Limites[a] 限制 :

- *La durée de l'accroissement doit être limitée* 活动增长的持续时间必须有限
- *Limite classique de L. 1242-1* L. 1242-1 的经典限制

Jurisprudence 判例 **Cass. soc. 3 févr. 2021, n° 19-15.977**

最高法院社会庭 2021 年 2 月 3 日判决，案号 19-15.977

[a] *Note CM* : Le caractère temporaire de l'accroissement doit être prouvé par l'employeur. Exemple : une plate-forme téléphonique à Marseille qui constatait une tendance à la hausse constante de son activité ne pouvait pas recourir au CDD pour accroissement temporaire, car cette hausse révélait un besoin structurel de main-d'œuvre nécessitant un CDI. Les variations cycliques de production ou les commandes aléatoires (fréquentes dans le secteur du bâtiment) constituent en revanche des exemples classiques d'accroissement temporaire justifiant le recours au CDD. 活动增长的临时性须由雇主证明。例如：马赛的一个电话平台，其业务呈持续上升趋势，不能以临时活动增长为由使用 CDD，因为这种上升揭示了需要 CDI 的结构性劳动力需求。相反，生产的周期性波动或随机订单（建筑行业常见）构成了可以使用 CDD 的经典临时增长情形。

c) Les contrats saisonniers 季节性合同

§ 法条 **Article**

Article L. 1242-2 3° du Code du travail *3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.*
3° 季节性岗位，其任务每年根据季节节律或集体生活方式以大致固定的周期重复。

- Variations : **régulières + prévisibles + cycliques** 变化特征：有规律 + 可预见 + 周期性
- Le caractère saisonnier d'un emploi s'apprécie au regard de l'activité de l'entreprise employeur et non de celles de ses entreprises clientes[a] 岗位的季节性特征应根据雇主企业的活动而非其客户企业的活动来评判
- Pas de limite de secteur 不限于特定行业
- Cumul possible avec le motif de l'accroissement temporaire d'activité[b] 可与临时活动增长事由叠加使用

[a] *Note CM* : Exemple : une entreprise qui produit des abricots a une activité saisonnière (la récolte a lieu en juillet, pendant environ trois semaines) et peut recourir à des CDD saisonniers pour embaucher des ouvriers. En revanche, un magasin de glaces en centre-ville, même s'il est client de cette entreprise, n'a pas d'activité saisonnière au sens strict. Les secteurs principaux concernés par le travail saisonnier sont l'agriculture, le tourisme et l'industrie agroalimentaire. La Cour de cassation a jugé que l'enseignement n'est pas une activité saisonnière car elle n'est pas cyclique au sens requis. 例如：一家生产杏子的企业具有季节性活动（七月采收，约持续三周），可使用季节性 CDD 雇用工人。而市中心的冰淇淋店，即使是该企业的客户，

也不具有严格意义上的季节性活动。季节性工作涉及的主要行业是农业、旅游业和食品加工业。最高法院认定教学不属于季节性活动，因为它不具备所要求的周期性。

[b]*Note CM* : Exemple : une entreprise de bus qui fonctionne toute l'année mais dont l'activité s'accroît de façon importante en été en raison du tourisme. Dans ce cas, les deux motifs (saisonnier et accroissement temporaire) sont possibles, mais s'il y a un lien trop étroit avec une saison, il faut privilégier le contrat saisonnier. Un vendeur de pizzas surgelées dont les ventes augmentent au printemps ne peut pas recourir au contrat saisonnier : quel lien entre les pizzas surgelées et le printemps ? Il faudra plutôt un CDD pour accroissement temporaire. 例如：一家全年运营的公交公司，因旅游业其夏季业务大幅增长。此时两种事由（季节性和临时增长）均可使用，但若与季节联系过于紧密，应优先选择季节性合同。一个冷冻披萨销售商春季销量增加，不能使用季节性合同：冷冻披萨和春季有什么关系？应使用临时活动增长 CDD。

d) Les CDD d'usage 惯例性 CDD

Conditions 条件 :

- *Existence d'un usage constant et admis dans la profession*[a] 该行业中存在持续且被认可的惯例
- *Les emplois concernés doivent relever d'une activité figurant sur la liste établie par décret ou par accord collectif étendu (v. D. 1242-1)* 相关岗位必须属于法令或扩展适用的集体协议所列清单上的活动

[a]*Note CM* : Le CDD d'usage correspond à des pratiques professionnelles historiques antérieures à la création du CDI (années 70-80). Exemple classique : les « extras » dans la restauration — on embauche une personne pour un soir (un surcroît ponctuel dans une pizzeria, par exemple). Même pour les CDD d'usage, il faut prouver que cela correspond à un besoin temporaire (règle générale de L. 1242-1). Le CDI étant une création récente, certaines professions fonctionnaient traditionnellement sans contrat permanent. 惯例性 CDD 对应着 CDI 创设（70-80 年代）之前的历史职业惯例。经典例子：餐饮业的" 临时工"（extras）——雇用一个人做一晚上（如比萨店的临时忙碌）。即使是惯例性 CDD，也必须证明其对应临时性需求（L. 1242-1 的一般规则）。CDI 是近代创设，某些行业传统上无需永久合同即可运作。

§ 法条 Article

Article D1242-1 du Code du travail *En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :*
根据 L. 1242-2 条第 3° 的规定，由于所从事活动的性质和这些岗位本质上的临时性，在以下活动领域中，对于惯常不使用无固定期限合同的岗位，可以订立固定期限合同：

1. Les exploitations forestières 林业开发
2. La réparation navale 船舶修理
3. Le déménagement 搬运
4. L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances 酒店餐饮业、休闲度假中心
5. Le sport professionnel 职业体育
6. Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique 演出、文化活动、视听、电影制作、唱片出版
7. L'enseignement 教育
8. L'information, les activités d'enquête et de sondage 信息、调查和民意测验活动
9. L'entreposage et le stockage de la viande 肉类的仓储和储存
10. Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger 国外工地的建筑和公共工程
11. Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger 国外的合作、技术援助、工程和研究活动
12. Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 L. 5132-7 条规定的中介协会通过经济活动进行的融入活动

13. Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 在 L. 7232-6 条第 2° 框架内，招募工人有偿提供给自然人
14. La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France 在国际公约框架内、依据此类公约的国际行政安排下进行的科学研究，或由暂住法国的外国研究人员进行的科学研究
15. Les activités foraines 集市活动

e) La réalisation d'un objet défini 完成特定任务

§ 法条 **Article**

Article L. 1242-2 6° du Code du travail *6° Recrutement **d'ingénieurs et de cadres**, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :*
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
6° 在扩展适用的行业协议或（缺失时）企业协议规定且定义以下内容的情况下，招聘工程师和高管（按集体协议的含义），以完成一项特定任务：a) 这些合同能够提供适当回应的经济需要；b) 特定任务 CDD 雇员在重新安置、经验认证、优先重新雇用和持续职业培训方面享有的保障条件，以及在预告期内可调动的资源以安排其后续职业发展；c) 特定任务 CDD 雇员优先获得企业内 CDI 岗位的条件。

- Mentions obligatoires supplémentaires 额外的必要记载事项
- Durée : entre **18 et 36 mois** (non renouvelables) 期限：18 至 36 个月（不可续期）

f) Les cas de recours liés à la politique de l'emploi 与就业政策相关的使用情形

- Favoriser l'emploi de personnes sans emploi, **L. 5134-1** 促进无业人员就业
- En contrepartie d'un complément de formation professionnelle 以补充职业培训作为对价

B) Les cas de recours interdits 禁止使用的情形

1. Interdictions absolues 绝对禁止

- **La grève**[a], **L. 1242-6 1°** 罢工
- **Les travaux dangereux**[b], **L. 1242-6 2°** et **D. 4154-1** 危险工作

[a] *Note CM* : Le droit de grève est un droit fondamental. Si l'on pouvait remplacer les grévistes par des salariés en CDD, on supprimerait de facto le droit de grève, car celui-ci n'aurait plus aucune efficacité. L'interdiction vise à garantir l'effectivité de ce droit fondamental. 罢工权是一项基本权利。如果可以用 CDD 雇员替代罢工者，实际上就取消了罢工权，因为它将失去任何实效。该禁止旨在保障这一基本权利的有效性。

[b]*Note CM* : Les salariés en CDD ne sont pas des salariés qu'on peut exposer à des matières dangereuses puis dont on se débarrasse. L'interdiction concerne notamment l'exposition à l'amiante (fibre extrêmement cancérigène pour les poumons) et aux rayonnements ionisants (radioactivité dans les centrales nucléaires). Ces travaux nécessitent des salariés bien formés avec des protections adéquates. CDD 雇员不能被暴露于危险物质后随意抛弃。该禁止特别涉及石棉接触（对肺部具极高致癌性的纤维）和电离辐射（核电站中的放射性）。这些工作需要经过良好培训并配备适当防护的雇员。

§ 法条 **Article**

Liste des travaux dangereux, D. 4154-1 1° Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ; 2° Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ; 3° Arsenite de sodium ; 4° Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ; 5° Auramine et magenta (fabrication) ; 6° Béryllium et ses sels ; 7° Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ; 8° Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ; 9° Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ; 10° Composés minéraux solubles du cadmium ; 11° Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ; 12° Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ; 13° Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ; 14° Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ; 15° Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ; 16° Fluor gazeux et acide fluorhydrique ; 17° Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ; 18° Oxychlorure de carbone ; 19° Paraquat ; 20° Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ; 21° Poussières de lin : travaux exposant à l'inhalation ; 22° Poussières de métaux durs ; 23° Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d'être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 millisieverts ou en situation d'urgence radiologique, lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe défini au 1° du II de l'article R. 4451-99 ; 24° Sulfure de carbone ; 25° Tétrachloroéthane ; 26° Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ; 27° Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), et des grains lors de leur stockage.
危险工作清单（D. 4154-1）：1° 石棉相关操作；2° 芳香胺类；3° 亚砷酸钠；4° 砷化氢；5° 金胺和品红（制造）；6° 铍及其盐；7° β-萘胺等；8° 液态或气态溴；9° 镉冶金和熔炼；10° 可溶性镉矿物化合物；11° 气态氯；12° 氯甲烷；13° 聚合中的氯乙烯；14° 汞化合物；15° 二氧化锰；16° 气态氟和氢氟酸；17° 固态或气态碘；18° 碳酰氯；19° 百草枯；20° 磷化合物；21° 亚麻粉尘；22° 硬质金属粉尘；23° 电离辐射；24° 二硫化碳；25° 四氯乙烷；26° 四氯化碳；27° 木材杀虫处理和谷物储存期间的处理。

2. Limites provisoires 临时限制

a) Après un licenciement économique 经济性裁员后

L. 1242-5[a]
经济性裁员后不得使用 CDD。

[a]*Note CM* : Pendant six mois après un licenciement économique, il est interdit de recourir au CDD sur le même poste. Une entreprise qui licencie des salariés pour difficultés économiques ne peut pas ensuite recruter des salariés en CDD pour les mêmes postes. 经济性裁员后六个月内，禁止在同一岗位上使用 CDD。因经济困难裁员的企业不能随后为同一岗位招聘 CDD 雇员。

b) Délai de carence 等待期

§ 法条 **Article**

Article L. 1244-3 du Code du travail *A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire,* **avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements.**
固定期限劳动合同到期后，在根据合同期限（包括其续期，如有）计算的等待期届满之前，不得为填补该雇员的岗位而再次使用固定期限合同或临时工合同。

Calcul du délai de carence[19] 等待期的计算 :

- **Principe** : par accord collectif, L. 1244-3 原则：由集体协议确定
- **Exception** : loi supplétive, L. 1244-3-1 例外：补充性法律规定

§ 法条 **Article**

Article L. 1244-3-1 du Code du travail *1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;*
1° 如合同期限（含续期，如有）为十四天或以上，则为到期合同期限的三分之一；

2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
2° 如合同期限（含续期，如有）不足十四天，则为到期合同期限的二分之一。

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
用于计算两份合同之间间隔期限的天数为相关企业或机构的营业日。

Attention : dans les cas où il n'existe pas de risque de pourvoir un poste permanent, il n'y a pas de délai de carence, v. **L. 1244-4** (absence pour suspension ou absence de nature différente à la première, exécution de travaux urgents, emplois saisonniers ou d'usage, CDD conclus dans le cadre de la politique de l'emploi).
注意：在不存在填补永久性岗位风险的情况下，没有等待期，参见 L. 1244-4 条（因中止或与首次性质不同的缺勤、紧急工作的执行、季节性或惯例性岗位、在就业政策框架内订立的 CDD）。

3. Sanction 制裁

- **L. 1245-1** : **requalification du CDD en CDI** CDD 重新定性为 CDI
- **L. 1245-2** : procédure accélérée devant le CPH 劳动法庭加速程序
- Indemnité de requalification (min. **1 mois de salaire**) 重新定性赔偿金（最低 1 个月工资）
- **L. 1248-1** : **3 750 € d'amende** 3,750 欧元罚款

§2. Autres règles de fond et de forme 其他实质和形式规则

A) La durée du CDD CDD 的期限

1. L'exigence d'un terme précis 明确期限的要求

Principe 原则 :

§ 法条 **Article**

Article L. 1242-7 du Code du travail *Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.*
固定期限劳动合同自订立时起即包含一个明确的期限。

[19] *Note CM* : Le but du délai de carence est d'empêcher l'entreprise de recourir systématiquement et de façon successive au CDD comme mode normal de gestion de la main-d'œuvre. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement. 等待期的目的是防止企业系统性地、连续地将 CDD 作为劳动力管理的常规模式。计算所用天数为企业或机构的营业日。

Ex.[a] : Cass. soc. 19 juin 1987 n° 84-45.379

Exceptions 例外 :

§ 法条 **Article**

Article L. 1242-7 du Code du travail (suite) *Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : maladie, attente de l'entrée en services d'un salarié en CDI, emplois saisonniers, CDD à objet défini.*
但是，在以下情况下合同可以不包含明确期限：疾病、等待 CDI 雇员到岗、季节性工作、特定任务 CDD。

→ Dans ces cas de figure, le terme précis est remplacé par une **durée minimale**.
在这些情况下，明确期限被最短期限所替代。

Précisions 注意 :
Concernant l'absence : attention au motif du CDD ![b]
关于缺勤替代：注意 CDD 的事由!
Cass. soc. 16 nov. 2005 n° 03-44.957

[a] *Note CM* : Dans cette affaire de 1987, un salarié avait été recruté en CDD pour travailler à l'automatisation des caisses de péage d'une autoroute. Le terme du CDD était « la fin de l'automatisation des caisses de péage ». Ce terme a été jugé imprécis : est-ce un mois ? Un an ? Un siècle ? Le salarié ne pouvait pas organiser sa vie. Le contrat a été requalifié en CDI. Lorsque le terme est fixé avec précision, le salarié doit savoir plus ou moins quand son contrat va s'arrêter. 在这一 1987 年案件中，一名雇员被以 CDD 形式招聘从事高速公路收费站自动化工作。CDD 的期限为" 收费站自动化完成时"。该期限被认定为不精确：一个月？一年？一个世纪？雇员无法规划自己的生活。合同被重新定性为 CDI。明确的期限意味着雇员必须或多或少知道合同何时终止。

[b] *Note CM* : En cas de remplacement d'un salarié absent, le terme le plus sûr est « le retour effectif du salarié dans l'entreprise » (et non la fin du congé maladie ou du congé maternité), car l'absence peut se prolonger pour un autre motif (congé parental, prolongation de maladie, etc.). Si le contrat indique comme terme « la fin du congé maladie » et que le salarié enchaîne avec un congé parental, le terme est atteint alors que le remplaçant est toujours en poste — risque de requalification en CDI. Cas extrême : si le salarié remplacé décède, le motif du CDD disparaît et il faut soit considérer le terme atteint, soit conclure un nouveau CDD avec un autre motif. 替代缺勤雇员时，最安全的期限表述是" 雇员实际返回企业时"（而非病假或产假结束时），因为缺勤可能因其他原因延长（育儿假、病假延长等）。若合同以" 病假结束" 为期限，而雇员随后休育儿假，则期限已到但替代者仍在岗——面临重新定性为 CDI 的风险。极端情况：若被替代雇员去世，CDD 的事由消失，须视为期限已到或以其他事由签订新 CDD。

2. La durée maximale du CDD CDD 的最长期限

- **Principe** : fixation d'un plafond par accord collectif de branche[a] 原则：由行业集体协议确定上限
- **À défaut d'accord collectif**, **L. 1242-8-1** 无集体协议时 :
  - *« A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée* ***ne peut excéder dix-huit mois*** *(...) »* 「在缺少依 L. 1242-8 条订立的行业公约或协议规定的情况下，固定期限劳动合同的总期限不得超过十八个月 (...)」
  - *Plafond de 9 mois dans certains cas* (attente entrée en service d'un salarié en CDI ou travaux urgents pour mesures de sécurité) 某些情况下上限为 9 个月（等待 CDI 雇员到岗或安全措施紧急工作）
  - *Plafond de 24 mois dans d'autres* (v. L. 1242-8-1) 其他情况下上限为 24 个月
  - *Durées maximales exclues dans certains cas* (CDD conclus dans le cadre de politiques de l'emploi, contrats d'usage conclus pour un terme précis, CDD visant à remplacer un salarié absent) 某些情况下不适用最长期限（就业政策框架内的 CDD、约定明确期限的惯例合同、替代缺勤雇员的 CDD）
- CDD à objet défini : **36 mois** 特定任务 CDD：36 个月

[a] *Note CM* : Dans 95 % des cas, les conventions collectives prévoient des durées plus longues que le plafond légal supplétif

de 18 mois. Le réflexe à avoir : pour connaître la durée maximale de votre CDD, il faut d'abord consulter la convention collective de branche applicable. Le Code du travail ne suffit pas. La réponse à « quelle est la durée maximale du CDD ? » est toujours : « ça dépend ». 在 95% 的情况下，集体协议规定的期限长于 18 个月的法定补充上限。应养成的习惯是：要了解 CDD 的最长期限，首先应查阅适用的行业集体协议。仅靠劳动法典是不够的。对于"CDD 最长期限是多少？"的回答总是："这取决于具体情况"。

3. Le renouvellement du CDD　CDD 的续期

- **Principe** : fixation du nombre de renouvellement autorisé par accord collectif de branche, **L. 1243-13**
  原则：由行业集体协议确定允许的续期次数
- **À défaut d'accord**, **L. 1243-13-1** 无协议时 :
  - Renouvellement possible **2 fois** 可续期 2 次
  - Exigence d'avenant ou de stipulations relatives au renouvellement dans le CDD 须有附录或 CDD 中关于续期的约定

4. Conclusion d'un nouveau CDD à l'issue du premier (sans délai de carence)　在首份 CDD 到期后订立新 CDD（无等待期）

Principe : possible pour le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu et pour les emplois saisonniers ou d'usage.
原则：可用于替代缺勤或合同中止的雇员，以及季节性或惯例性岗位。

Précisions 注意 :

- En cas de remplacements successifs, il faut autant de contrats écrits qu'il y a de salariés à remplacer.

> **Jurisprudence** 判例 **Cass. soc. 28 juin 2006, n° 04-40.455**
>
> 连续替代时，需要的书面合同数量与需替代的雇员人数相同。最高法院社会庭 2006 年 6 月 28 日判决，案号 04-40.455

- La succession de contrats saisonniers pendant une longue période n'est pas en soi de nature à créer une relation de travail globale à durée indéterminée entre les parties.

> **Jurisprudence** 判例 **Cass. soc. 15 oct. 2002, n° 00-41.759**
>
> 长期连续订立季节性合同本身不足以在双方之间创设一种整体性的无固定期限劳动关系。最高法院社会庭 2002 年 10 月 15 日判决，案号 00-41.759

Attention à la règle de principe[a] : même si pris isolément, chaque contrat respecte les exigences légales, lorsque le recours au CDD est érigé en mode normal de gestion de la main d'œuvre, on prend le risque d'une requalification en CDI.
注意基本规则：即使每份合同单独来看都符合法律要求，当 CDD 的使用被提升为劳动力管理的常规模式时，就面临被重新定性为 CDI 的风险。

> **Jurisprudence** 判例 **Cass. soc. 4 déc. 1996, n° 93-41.891 ; Cass. soc. 26 janv. 2005, n° 02-45.342**
>
> 最高法院社会庭 1996 年 12 月 4 日判决，案号 93-41.891；最高法院社会庭 2005 年 1 月 26 日判决，案号 02-45.342

[a] *Note CM* : Exemple concret (Cass. soc. 1997) : un salarié avait conclu 94 CDD de remplacement sur quatre ans. Chacun de ces 94 contrats était individuellement valable. Cependant, l'ensemble révélait un besoin structurel de main-d'œuvre comblé par le CDD, ce qui a entraîné la requalification en CDI. 具体案例（最高法院 1997 年判决）：一名雇员在四年内签订了 94

份替代性 CDD。这 94 份合同每一份单独来看都是合法的。然而，整体上揭示了一种以 CDD 填补的结构性劳动力需求，导致被重新定性为 CDI。

5. Période d'essai du CDD CDD 的试用期

§ 法条 **Article**

Article L1242-10 du Code du travail *Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.*
固定期限劳动合同可以包含试用期。

Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
除非惯例或集体协议规定更短的期限，否则试用期不得超过按每周一天计算的期限，当合同初始期限不超过六个月时，上限为两周；其他情况下上限为一个月。

§ 法条 **Article**

Article L. 1242-10 (suite) *Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.*
当合同不包含明确期限时，试用期按照合同的最短期限计算。

- La période d'essai doit être expressément mentionnée dans le CDD[a] 试用期必须在 CDD 中明确载明
- Risque : rupture anticipée 风险：提前解除
- En cas de CDD successifs : la période d'essai n'est autorisée que si ce contrat est conclu pour un nouvel emploi 连续 CDD 的情况下：只有当该合同是为新岗位订立时才允许试用期

[a] *Note CM* : Comme pour le CDI, à défaut de clause d'essai dans le CDD, il n'est pas possible de prévoir une période d'essai. En cas de CDD successifs sur le même poste, on ne peut pas insérer une nouvelle période d'essai, sauf s'il s'agit d'un nouvel emploi. 与 CDI 相同，若 CDD 中无试用条款，则不能设定试用期。同一岗位的连续 CDD 不能设定新的试用期，除非涉及新的工作岗位。

6. L'écrit 书面形式

Le formalisme du CDD désigne les **conditions de forme** du contrat : l'exigence de l'écrit et ce que le contrat doit contenir.
CDD 的形式要求是指合同的形式条件：书面形式的要求，以及合同中必须包含的内容。

Règle fondamentale : Pour qu'un CDD soit valablement conclu, il **doit impérativement être établi par écrit**. Le CDD est un contrat dérogatoire – à défaut d'écrit, il est réputé être un CDI.
基本规则：CDD 要有效成立，必须以书面形式订立。CDD 是一种例外性合同——如果没有书面文件，则视为 CDI。

§ 法条 **Article**

Article L. 1242-12 du Code du travail *Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.*
固定期限劳动合同以书面形式订立，并包含其事由的精确定义。否则，视为以无固定期限订立。

! 考点 Point d'examen

Sanction en cas d'absence d'écrit :

- **Requalification en CDI** 重新定性为 CDI
- + **Indemnité de requalification** d'au moins 1 mois de salaire + 重新定性赔偿金，至少 1 个月工资

⇒ La sanction est lourde : pas d'écrit = CDI.
⇒ 制裁非常严厉：没有书面文件 = CDI。

Obligation de transmission : Non seulement le CDD doit être établi par écrit, mais il doit être **transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables** suivant l'embauche.
交付义务：CDD 不仅须以书面形式订立，还须在雇用后**2** 个工作日内交付给雇员。

§ 法条 Article

Article L. 1242-13 du Code du travail *Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.*
劳动合同最迟在雇用后两个工作日内交付给雇员。

! 考点 Point d'examen

Sanction en cas de transmission tardive (distincte de la requalification) :

- Indemnité de **maximum 1 mois de salaire** 最高 1 个月工资的赔偿金
- Attention : cette sanction est **différente** de la requalification ; la transmission tardive n'entraîne pas à elle seule la requalification en CDI.
  注意：此制裁不同于重新定性；仅迟延交付本身不会导致重新定性为 CDI。

Récapitulatif – 2 règles simples :
概括——**2** 条简单规则：

1. Le CDD doit être **établi par écrit** (sinon : requalification en CDI + indemnité ≥ 1 mois)
   CDD 须以书面形式订立（否则：重新定性为 CDI + 赔偿金 ≥ 1 个月）
2. Le CDD doit être **transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables** suivant l'embauche (sinon : indemnité max 1 mois)
   CDD 须在雇用后**2** 个工作日内交付给雇员（否则：最高 1 个月赔偿金）

B) Le formalisme du CDD CDD 的形式要求

Lorsque le CDD est établi par écrit, il doit contenir un certain nombre de **mentions obligatoires** prévues par le Code du travail. L'article **L. 1242-12** dresse la liste de **8 mentions obligatoires**.
当 CDD 以书面形式订立时，必须包含《劳动法典》规定的若干必要记载事项。**L. 1242-12**条列举了**8** 项必要记载事项。

Parmi ces 8 mentions, on distingue deux catégories selon la gravité de la sanction :
在这 8 项记载事项中，根据制裁的严重程度分为两类：

1. Mentions essentielles 实质性记载事项

Mentions essentielles : leur absence entraîne la **requalification en CDI**.
实质性记载事项：缺失将导致重新定性为 **CDI**。

- 1° *Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée* (en cas de CDD de remplace-

ment)

Précisions : Cass. soc. 3 mai 2018, n° 16-20.636

1° 被替代人的姓名和职业资格（适用于替代性 CDD）。说明：最高法院社会庭 2018 年 5 月 3 日判决，案号 16-20.636

- 2° *La date du terme* et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un **terme précis**

  Le CDD est un contrat avec un terme : cette date doit être précisément indiquée (ex. : le 15 janvier, le 15 avril, etc.)

  2° 到期日以及（如适用）当合同包含明确期限时的续期条款。CDD 是有期限的合同：该日期必须被精确注明（例如：1 月 15 日、4 月 15 日等）

- 3° *La durée minimale* pour laquelle il est conclu lorsqu'il **ne comporte pas de terme précis**

  Ex. : 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, etc.

  3° 当合同不包含明确期限时所约定的最短期限（例如：2 个月、3 个月、4 个月、6 个月等）

- 4° *Le motif de recours* : le motif (remplacement, accroissement temporaire d'activité, emploi saisonnier, etc.) doit être **défini de façon précise**.

  Si le motif est **imprécis** ou **faux** ⇒ requalification en CDI.

  4° 使用 **CDD** 的事由：事由（替代、临时业务增长、季节性岗位等）必须被精确定义。若事由不准确或虚假 ⇒ 重新定性为 CDI。

⇒ Il suffit qu'une seule de ces mentions fasse défaut pour entraîner la requalification.
⇒ 只要缺少其中任何一项，即可导致重新定性。

2. Mentions informatives 信息性记载事项

Mentions informatives : leur absence **n'entraîne pas** de requalification en CDI, ni de sanction particulière.
信息性记载事项：缺失不会导致重新定性为 CDI，也无特别制裁。

- 5° *L'intitulé de la convention collective applicable* 5° 适用的集体协议名称
- 6° *La désignation du poste de travail* 6° 工作岗位的名称
- 7° *Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes* 7° 报酬金额及其各组成部分
- 8° *Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire* 8° 补充养老金机构的名称和地址

Remarque du professeur : Le Code du travail impose ces mentions mais ne prévoit aucune sanction en cas d'absence – on peut donc se demander si c'est véritablement une "règle" au sens juridique.
老师的评论：《劳动法典》规定了这些记载事项，但缺失时不设任何制裁——因此可以质疑这是否真正构成法律意义上的" 规则"。

C) La cessation du CDD CDD 的终止

Comment se termine le CDD ? Il existe deux hypothèses : soit le CDD **arrive à son terme** (cessation normale), soit il fait l'objet d'une **rupture anticipée** (cessation avant le terme).
CDD 如何终止？有两种情形：CDD 到期（正常终止），或者被提前解除（期限届满前终止）。

1. L'arrivée au terme 到期

§ 法条 **Article**

Article L. 1243-5 du Code du travail *Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.*
固定期限劳动合同在期限届满时依法终止。

Le CDD cesse **de plein droit** à l'échéance du terme, c'est-à-dire **sans qu'il soit nécessaire de faire des démarches particulières** : pas de formalisme, pas de préavis, pas de notification. Le CDD est de 6 mois ? Au bout de 6 mois, c'est fini.

CDD 在期限届满时依法自动终止，即无需进行任何特别手续：无需形式要件、无需预告通知、无需任何通知。CDD 期限为 6 个月？6 个月到了就结束了。

Indemnité de précarité 不稳定补偿金 :
À la cessation du CDD, le salarié perçoit une **indemnité de précarité** équivalente à **10 % de la rémunération totale brute**. Cette indemnité vise à compenser la précarité subie par le salarié du fait du caractère temporaire de son emploi.
CDD 终止时，雇员获得不稳定补偿金，金额为税前总报酬的 **10%**。该补偿金旨在弥补雇员因其工作的临时性质所承受的不稳定状态。

Exceptions – L'indemnité de précarité n'est pas due dans les cas suivants[a] :
例外——以下情况不支付不稳定补偿金[20]:

- Les **contrats saisonniers** 季节性合同
- Les CDD conclus dans le cadre de la **politique de l'emploi**[b] 在就业政策框架下签订的 CDD[21]
- Lorsque le salarié **refuse un CDI** proposé par l'employeur sur le même poste qu'il occupait en CDD : dans ce cas, on considère que le salarié choisit la précarité, il ne la subit pas, donc l'indemnité n'est pas versée.

  当雇员拒绝雇主提出的 **CDI**（在其 CDD 所占同一岗位上）时：此时认为雇员是自行选择了不稳定状态，而非被动承受，因此不支付补偿金。

[a] Liste non exhaustive des cas d'exclusion prévus par le Code du travail.
[a] 《劳动法典》规定的排除情形，非穷尽列举。
[b] CDD d'insertion, contrats aidés, etc.
[b] 如融入性 CDD、补贴合同等。

§ 法条 **Article**

Article L. 1243-11 du Code du travail *Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.*
当劳动合同关系在固定期限合同到期后继续存续时，该合同转变为无固定期限合同。

Si, après l'échéance du terme, la relation de travail se poursuit (ne serait-ce que quelques jours), le CDD **devient automatiquement un CDI**. L'obligation de l'employeur est donc de **cesser de fournir du travail** au salarié à l'arrivée du terme. Le salarié peut alors saisir le juge pour obtenir la reconnaissance de son CDI.

如果在期限届满后，劳动关系继续存续（哪怕只有几天），CDD 就自动转变为 **CDI**。因此雇主的义务是在到期时停止向雇员提供工作。此后雇员可以诉诸法院要求确认其 CDI 身份。

2. La rupture anticipée 提前解除

! 考点 Point d'examen

Information essentielle à retenir : Le **licenciement n'est pas autorisé** en cas de CDD. Le droit du licenciement concerne exclusivement le CDI. Pour le CDD, on ne parle pas de licenciement, on parle de **rupture anticipée** : c'est un régime spécifique, qui n'a rien à voir avec le licenciement[a].
必须掌握的关键信息：CDD 中不允许解雇。解雇制度专属于 CDI。对于 CDD，不使用" 解雇" 一词，而使用提前解除：这是一个专门的法律制度，与解雇完全不同[22]。

[a] Cette distinction terminologique est fondamentale en droit du travail : *licenciement* = CDI ; *rupture anticipée* = CDD. Ne pas confondre.
[a] 这一术语区分在劳动法中至关重要：*licenciement*（解雇）= CDI；*rupture anticipée*（提前解除）= CDD。切勿混淆。

L. 1243-1 : la rupture anticipée du CDD n'est possible que dans les cas suivants (liste **limitative**) :
L. 1243-1条：CDD 的提前解除仅在以下情形中被允许（穷尽列举）：

- **Accord des parties** 双方协议

  Les parties sont d'accord pour rompre le CDD de façon anticipée. Cependant, cet accord doit être **clair, non équivoque** et constaté **par écrit**. L'employeur ne peut pas mettre la pression sur le salarié pour qu'il accepte une rupture anticipée : un accord obtenu sous contrainte pourrait être annulé.

  双方同意提前解除 CDD。但该协议必须明确、无歧义，并以书面形式确认。雇主不能向雇员施压迫使其接受提前解除：在胁迫下取得的协议可能被撤销。

- **Faute grave** 严重过错

  La faute grave est une faute d'une **gravité suffisante pour interdire le maintien du salarié dans l'entreprise**[a]. C'est une faute qui suppose le **départ immédiat** du salarié – une rupture immédiate du contrat. En cas de faute grave, le CDD peut être rompu de façon anticipée.

  严重过错是指严重程度足以使雇员无法继续留在企业中的过错[23]。这种过错意味着雇员必须立即离开——合同立即解除。在严重过错的情况下，CDD 可以被提前解除。

- **Force majeure** 不可抗力

  La force majeure se caractérise par trois critères cumulatifs : un événement **imprévisible**, **extérieur** et **irrésistible**[b]. Exemple : catastrophe naturelle, incendie détruisant les locaux, etc.

  不可抗力具有三个累积性特征：事件的不可预见性、外部性和不可抗拒性[24]。例如：自然灾害、火灾摧毁营业场所等。

- **Conclusion d'un CDI** 签订 CDI

  Le CDD est un contrat précaire. Dès que le salarié a la possibilité de conclure un contrat non précaire (un CDI), on l'autorise à rompre son CDD pour en bénéficier. Ce CDI peut être proposé :

  – par le **même employeur** : dans ce cas, on transforme directement la relation d'emploi en CDI ;
    由同一雇主提出：此时直接将雇佣关系转为 CDI；
  – par un **autre employeur** : le salarié a le droit d'accepter et cela lui permet de rompre son CDD en cours.
    由其他雇主提出：雇员有权接受，并据此解除当前 CDD。

  Attention cependant aux **règles de préavis L. 1251-28** : le préavis est de **1 jour par semaine** de contrat (ex. : CDD de 5 semaines = 5 jours de préavis).

  但须注意预告规则**L. 1251-28**：预告期为每一周合同对应 **1** 天（例如：5 周 CDD = 5 天预告期）。

- **Cas particulier : CDD à objet défini** 特殊情况：特定任务 CDD

Pour ce type de CDD réservé aux **ingénieurs et cadres**, qui fait l'objet d'un régime particulier, **L. 1243-1** exige un « **motif réel et sérieux** » pour la rupture anticipée.

这种专门针对工程师和高级管理人员的 CDD，适用特别制度，**L. 1243-1**条要求提前解除须具有「真实且严肃的理由」。

[a]Il existe une hiérarchie des fautes en droit du travail : faute simple, faute grave, faute lourde. La faute grave se situe au niveau intermédiaire.
[a]劳动法中存在过错的等级划分：一般过错（faute simple）、严重过错（faute grave）、重大过错（faute lourde）。严重过错处于中间级别。
[b]En pratique, la force majeure est très rarement retenue par les tribunaux : il faut véritablement un cataclysme inattendu. Cela n'arrive quasiment jamais.
[b]在实务中，法院极少认定不可抗力：必须是真正意想不到的灾难性事件。这种情况几乎从不发生。

3. La rupture anticipée abusive 滥用性提前解除

La rupture anticipée est **abusive** lorsqu'elle est exercée **en dehors des cas limitativement énumérés** ci-dessus. Par exemple : une rupture pour faute simple (qui n'est pas une faute grave) est abusive, car la faute simple ne figure pas parmi les motifs autorisés.

当提前解除在上述穷尽列举的情形之外行使时，即构成滥用。例如：以一般过错（非严重过错）为由的提前解除属于滥用，因为一般过错不在允许的事由之列。

! 考点 Point d'examen

Important : la **démission n'existe pas** dans le cadre d'un CDD. Le salarié ne peut pas démissionner d'un CDD[a]. S'il quitte son poste unilatéralement en dehors des cas autorisés, il s'agit d'une rupture anticipée abusive à son initiative.
重要：CDD 中不存在辞职。雇员不能从 CDD 中辞职[25]。如果雇员在允许的情形之外单方面离职，则构成由其发起的滥用性提前解除。

[a]Rappel : la démission est un mode de rupture unilatérale propre au CDI. Dans le CDD, le salarié qui souhaite partir doit soit obtenir l'accord de l'employeur, soit justifier d'un des cas de rupture anticipée autorisés.
[a]提醒：辞职是 CDI 特有的单方解除方式。在 CDD 中，雇员如果想离开，要么取得雇主同意，要么证明符合允许提前解除的法定情形之一。

À l'initiative de l'employeur 由雇主发起 :
Sanction : dommages-intérêts d'un montant **au moins égal aux rémunérations brutes** que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat. C'est-à-dire : on verse au salarié **tous les salaires qu'il aurait dû percevoir** si la rupture abusive n'était pas intervenue.
制裁：损害赔偿金，金额至少等于雇员至合同到期本应获得的税前报酬总额。即：向雇员支付如果滥用性解除未发生时其本应获得的全部工资。

Exemple 例

Un CDD d'une durée minimale de 12 mois. Au bout d'1 mois, l'employeur rompt le CDD pour un motif abusif (ex. : faute simple). Le salarié percevra des dommages-intérêts équivalents à **11 mois de salaire** (= les salaires restants jusqu'au terme).
⇒ La sanction est donc **très punitive** pour l'employeur qui rompt abusivement un CDD.
一份最短期限为 12 个月的 CDD。1 个月后，雇主以滥用性理由（如：一般过错）解除了 CDD。雇员将获得相当于**11** 个月工资的损害赔偿金（= 至合同到期的剩余工资）。
⇒ 因此，对于滥用性解除 CDD 的雇主，制裁非常严厉。

À l'initiative du salarié 由雇员发起 :
Sanction : dommages-intérêts équivalents au **dommage subi par l'employeur**. En pratique, il n'est pas systématique que les employeurs agissent en justice contre les salariés ayant rompu abusivement un

CDD, mais cela peut tout à fait arriver : l'employeur peut se retourner contre le salarié.
制裁：损害赔偿金，等于雇主所遭受的损失。在实务中，雇主并非系统性地对滥用性解除 CDD 的雇员提起诉讼，但这完全有可能发生：雇主可以向雇员追偿。

PARTIE II : L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
第二部分：劳动合同的履行

Chapitre 1 : Les pouvoirs de l'employeur 雇主的权力

Sommaire du chapitre 本章目录

§1. Le pouvoir réglementaire 规章制定权

A) L'élaboration du règlement intérieur 内部规章的制定

B) Contenu du règlement intérieur 内部规章的内容

* 1) Règles relatives à l'hygiène, la sécurité et la santé 卫生、安全和健康规则
* 2) Règles relatives à la discipline + échelle des sanctions 纪律规则 + 处分等级
* 3) Autres clauses (informatives, neutralité) 其他条款（信息性、中立）

C) La conformité du règlement intérieur 内部规章的合规性

* 1° Conformité aux normes supérieures 符合上位规范
* 2° Le respect des droits des personnes et des libertés 尊重人格权利与自由
* 3° Interdiction des discriminations 禁止歧视

§2. Le pouvoir de contrôle et de surveillance 监督和控制权

– 2 conditions de licéité 合法的两个条件

– Application : vidéosurveillance, GPS, badge, pointage biométrique… 适用：视频监控、GPS、工牌、生物识别……

§3. Le pouvoir disciplinaire 纪律处分权

A) Garanties de fond (l'existence de la faute) 实质保障（过错的存在）

* Définition : obligations professionnelles 定义：职业义务
* Vie personnelle du salarié (principe + exceptions) 雇员的个人生活（原则 + 例外）
* Le manquement délibéré (2 limites) 故意违反（两个限制）

B) Garanties de procédure 程序保障

C) Le rôle du juge 法官的角色

Introduction 导论

Le rapport de travail (le rapport salarial) n'est **pas uniquement un rapport contractuel**. C'est aussi un **rapport d'autorité**, un rapport de pouvoir. Le rapport d'emploi n'est pas seulement un rapport individuel entre deux parties : c'est un rapport de **subordination** dans lequel l'employeur exerce des prérogatives sur le salarié.
劳动关系（雇佣关系）不仅仅是一种合同关系。它同时也是一种权力关系、一种权威关系。雇佣关系不只是双方之间的个体关系：它是一种从属关系，雇主在其中对雇员行使各种权力。

Ces pouvoirs de l'employeur se déclinent en trois catégories :
雇主的权力分为三类：

1. Le **pouvoir réglementaire** (§1) 规章制定权
2. Le **pouvoir de contrôle et de surveillance** (§2) 监督和控制权
3. Le **pouvoir de sanction** (§3) 处分权

Remarque : Ces trois aspects sont fondamentaux pour la pratique des responsables RH et des managers

: ils déterminent les prérogatives que l'on peut exercer sur un lieu de travail, ainsi que leurs **limites**.
备注：这三个方面对于人力资源负责人和管理者的实务至关重要：它们决定了在工作场所可以行使的权力，以及这些权力的界限。

§1. Le pouvoir réglementaire 规章制定权

Définition 定义

Le **pouvoir réglementaire** est le **pouvoir normatif** de l'employeur, s'exprimant par voie de **dispositions générales et permanentes**. Autrement dit, c'est le pouvoir de **fixer des règles** sur le lieu de travail.
规章制定权是雇主的规范性权力，通过一般性和永久性的规定来体现。简言之，就是在工作场所制定规则的权力。

Ce pouvoir s'exerce à travers un texte : le **règlement intérieur**.
这一权力通过一个文件来行使：内部规章（règlement intérieur）。

« Dispositions générales et permanentes » signifie que l'employeur crée des règles applicables à **tous les salariés** (= générales) et de façon **durable** (= permanentes)[26].
"一般性和永久性的规定"意味着雇主制定的规则适用于全体雇员（= 一般性），且具有持续效力（= 永久性）[27]。

! 考点 Point d'examen

La question centrale : les limites du pouvoir réglementaire
核心问题：规章制定权的限制

Le pouvoir réglementaire est le pouvoir **le plus fort** de l'employeur : dans son entreprise, il est en quelque sorte un « souverain dans son royaume » qui peut fixer unilatéralement toutes les règles[a]. C'est pourquoi la question de la **limitation de ce pouvoir** est une grande question du droit du travail : jusqu'où l'employeur peut-il aller dans les règles qu'il impose ?
规章制定权是雇主最强大的权力：在自己的企业中，他犹如"王国中的君主"，可以单方面制定所有规则[28]。正因如此，对这一权力的限制是劳动法中的重大问题：雇主在施加规则时能走多远？

[a] L'employeur rédige le règlement intérieur *seul*, sans négociation avec les salariés – c'est un acte unilatéral, non un accord.
[a] 雇主独自起草内部规章，无需与雇员协商——这是一项单方行为，而非协议。

Illustration historique – L'affaire des sabots (c. 1860) : à une époque sans droit du travail ni règlement intérieur encadré, un employeur interdisait à ses ouvrières de venir travailler en sabots (à cause des machines) sous peine d'une amende équivalente à un mois de salaire. La Cour de cassation a jugé que le pouvoir réglementaire de l'employeur était illimité. ⇒ C'est précisément pour éviter de tels abus que ce pouvoir est désormais **très précisément encadré** par la loi.
历史案例——木鞋案（约 **1860** 年）：在既无劳动法也无受规范的内部规章的时代，一位雇主禁止女工穿木鞋上班（因机器原因），违者罚款相当于一个月工资。最高法院判定雇主的规章制定权不受限制。⇒ 正是为了避免此类滥用，如今这一权力受到法律的严格规范。

[26] Exemple : l'interdiction de fumer dans les locaux de l'entreprise est une règle générale (elle s'applique à tout le monde) et permanente (elle vaut en continu).
[27] 例如：禁止在企业场所内吸烟就是一项一般性（适用于所有人）且永久性（持续有效）的规则。

A) L'élaboration du règlement intérieur 内部规章的制定

Règle n°1 : Le règlement intérieur est **obligatoire** dans les entreprises d'au moins **50 salariés** pendant 12 mois (ou 3 mois pour les entreprises nouvelles) (**L. 1311-2**, **L. 1321-1**).
规则一：在拥有至少 **50** 名雇员且持续 12 个月（新企业为 3 个月）的企业中，内部规章是强制性的（**L. 1311-2**、**L. 1321-1**条）。

Les différentes étapes de l'élaboration du règlement intérieur sont les suivantes :
内部规章的制定须经以下各步骤：

Articles	**Étapes** 步骤	**Conditions à respecter** 须满足的条件	**Délai et effets** 期限和效力
L. 1311-2 **L. 1321-1**	Élaboration par l'employeur 由雇主起草	Effectif d'au moins 50 salariés pendant 12 mois (ou 3 mois pour les entreprises nouvelles). 至少 50 名雇员持续 12 个月（新企业为 3 个月）。	3 mois à compter de l'ouverture de l'entreprise ou du franchissement du seuil. 自企业开业或达到人数门槛起 3 个月内。
L. 1321-4	Consultation du CSE 咨询企业社会经济委员会（CSE）	Consulter le CSE. 须咨询 CSE。	Aucun délai particulier. Permet d'informer le CSE qui rend un **simple avis** (consultatif : l'employeur n'est pas lié). 无特定期限。CSE 仅出具简单意见（咨询性质：雇主不受约束）。
L. 1321-4 **L. 1322-1** et al.	Communication à l'inspecteur du travail 报送劳动监察员	En double exemplaire et accompagné de l'avis du CSE. 一式两份，附 CSE 的意见。	Simultanément avec les formalités de publicité. Permet le **contrôle de la légalité** du règlement. 与公示手续同时进行。用于对规章进行合法性审查。
L. 1321-4	Dépôt et publicité 备案和公示	– Dépôt au greffe du conseil de prud'hommes. – Publicité au sein de l'entreprise : porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche. – 向劳动法院书记处备案。 – 在企业内公示：以任何方式告知进入工作场所或招聘场所的人员。	Aucun délai particulier mais ces deux formalités fixent le **point de départ du délai d'1 mois** ci-dessous. 无特定期限，但这两项手续确定了下述 **1** 个月期限的起算点。
L. 1321-4	Entrée en vigueur 生效	Formalisme d'élaboration à respecter. 须遵守制定程序。	**1 mois** après les formalités de dépôt et de publicité. Le règlement est alors **opposable aux salariés**. 备案和公示手续完成后**1** 个月。届时规章对雇员产生约束力。

Points clés à retenir sur l'élaboration :
制定程序的要点：

1. Le règlement intérieur est **obligatoire** dès 50 salariés pendant 12 mois consécutifs. 企业拥有 50 名雇员持续 12 个月即强制制定内部规章。

2. Il est soumis à la **consultation du CSE** (comité social et économique = représentants élus du personnel, anciennement « comité d'entreprise »). Le CSE rend un **simple avis** : l'employeur en prend connaissance mais n'est pas lié. 须提交 **CSE**（企业社会经济委员会 = 员工选举代表，原"企业委员会"）咨询。CSE 仅出具简单意见：雇主可知悉但不受其约束。
3. Il est **communiqué à l'inspecteur du travail** en double exemplaire, accompagné de l'avis du CSE ⇒ permet le contrôle de légalité. 须以一式两份报送劳动监察员，附 CSE 意见 ⇒ 用于合法性审查。
4. Il est **déposé au greffe du conseil de prud'hommes** (la juridiction du travail) et **affiché dans l'entreprise** (publicité) ⇒ ces deux formalités déclenchent le délai d'1 mois avant l'entrée en vigueur. 须向劳动法院书记处备案（劳动司法机构）并在企业内张贴公示 ⇒ 这两项手续启动生效前 1 个月的等待期。
5. Le règlement entre en vigueur **1 mois après** le dépôt et la publicité : il devient alors **opposable aux salariés**. 内部规章在备案和公示后**1** 个月生效：届时对雇员产生约束力。

Précisions 补充说明

! 考点 Point d'examen

En cas de non-respect de ces formalités, le RI est **inopposable aux salariés** ; en revanche, il est **opposable à l'employeur** (**Cass. soc. 9 mai 2012, n° 11-13.687**).
如未遵守上述手续，内部规章对雇员不具约束力；但对雇主仍有约束力（最高法院社会庭 **2012** 年 **5** 月 **9** 日判决，案号 **11-13.687**）。

Concrètement :

- L'employeur **ne peut pas** s'en servir pour sanctionner un salarié. 雇主不能据此处分雇员。
- Mais les salariés **peuvent** s'en prévaloir contre l'employeur. 但雇员可以援引其条款对抗雇主。

⇒ On conserve la partie qui **protège** les salariés, on écarte la partie qui les **sanctionne**.
⇒ 保留保护雇员的部分，排除处分雇员的部分。

Exemple 例

Un RI contient : (1) l'interdiction de fumer dans la cour, et (2) l'obligation pour l'employeur de fournir des vêtements de sécurité. Si les formalités n'ont pas été respectées :

- L'employeur **ne peut pas** sanctionner un salarié qui fume (RI inopposable au salarié).
- Mais les salariés **peuvent** agir en justice si l'employeur ne fournit pas les équipements (RI opposable à l'employeur).

一份内部规章包含：(1) 禁止在庭院吸烟，(2) 雇主须提供安全服装。如未遵守制定程序：

- 雇主不能处分吸烟的雇员（规章对雇员不具约束力）。
- 但雇员可以在雇主未提供安全装备时诉诸法院（规章对雇主具有约束力）。

Il est possible d'agir en justice pour contester la licéité d'une clause du RI.
可以通过诉讼质疑内部规章某一条款的合法性。

- Les représentants du personnel peuvent émettre un **avis négatif**. 员工代表可以出具否定意见。
- L'**inspecteur du travail** peut **annuler certaines clauses** et en demander la suppression. 劳动监察员可以撤销某些条款并要求删除。
- Si l'inspecteur ne se prononce pas, les **salariés peuvent saisir le juge** qui déclarera la clause illicite. 如监察员未作出表态，雇员可以诉诸法官，由法官宣布条款违法。

Notes de service et circulaires 服务通知和通告

§ 法条 **Article**

Article L. 1321-5 du Code du travail *Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.*
服务通知或任何其他包含 L. 1321-1 和 L. 1321-2 条所述事项中一般性和永久性义务的文件，在已有内部规章的情况下，被视为其附加条款。在任何情况下，它们均须遵守本编的规定。

Les notes de service et circulaires sont des pratiques très courantes en gestion des ressources humaines et en management. Elles sont soumises au **même régime de formalités** que le règlement intérieur : consultation du CSE, communication à l'inspecteur du travail, dépôt, publicité, délai d'1 mois.
服务通知和通告是人力资源管理和企业管理中非常常见的做法。它们须遵守与内部规章相同的程序要求：咨询 CSE、报送劳动监察员、备案、公示、1 个月等待期。

Exemple 例

Si une circulaire interdit le port de la casquette dans l'entreprise, il faudra : la soumettre à l'avis du CSE, la transmettre à l'inspecteur du travail, la déposer au greffe du conseil de prud'hommes, et l'afficher dans l'entreprise.
例如：如果一份通告禁止在企业内戴帽子，则需要：提交 CSE 征求意见、报送劳动监察员、向劳动法院书记处备案、在企业内张贴公示。

Attention – Distinction importante : une note de service qui donne une **simple information ponctuelle** (précision de fonctionnement, information supplémentaire, etc.) n'est **pas** une adjonction au règlement intérieur et n'est pas soumise à ces formalités. En revanche, si elle crée des **obligations substantielles** à l'égard des salariés (ex. : port du casque, chaussures de sécurité, utilisation de certaines matières, mesures de sécurité importantes), elle devient une **modification du règlement intérieur** et doit suivre le même régime[a].
注意——重要区分：仅提供简单临时信息的服务通知（操作说明、补充信息等）不构成内部规章的附加条款，无需遵守上述程序。但如果该通知对雇员设定了实质性义务（如：佩戴安全帽、穿安全鞋、使用某些材料、重要安全措施），则构成内部规章的修改，须遵守相同制度[29]。

[a] Si on modifie le règlement intérieur, il faut informer les représentants du personnel et envoyer un exemplaire du nouveau règlement à l'inspecteur du travail.
[a] 如修改内部规章，须告知员工代表并向劳动监察员送交新规章副本。

B) Contenu du règlement intérieur 内部规章的内容

§ 法条 **Article**

Article L. 1321-1 du Code du travail *Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe* ***exclusivement***[a] *:*
1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ;[b]
2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.

内部规章是雇主以书面形式专门规定以下事项的文件：

1° 企业或机构内健康和安全法规的实施措施，特别是 L. 4122-1 条规定的指令；
2° 当雇员的健康和安全工作条件受到损害时，雇员可应雇主要求参与恢复这些保护性条件的情形；
3° 关于纪律的一般性和永久性规则，特别是雇主可以采取的处分的种类和等级。

[a] Le terme « exclusivement » est juridiquement très significatif : il signifie que le règlement intérieur ne peut porter **que** sur les matières énumérées par la loi, à l'exclusion de toute autre. « exclusivement » 一词在法律上意义重大：它意味着内部规章只能涉及法律所列举的事项，排除其他任何内容。

[b] Exemples concrets : port du casque, port de chaussures de sécurité, utilisation de certaines matières dangereuses, mesures de sécurité importantes. Il s'agit de règles **substantielles** imposant des obligations, et non de simples informations sur le fonctionnement de l'entreprise. 具体例子：佩戴安全帽、穿安全鞋、使用某些危险材料的规定、重要安全措施。这些是施加义务的实质性规则，而非关于企业运营的简单信息。

! 考点 Point d'examen

Liste limitative : le règlement intérieur ne peut contenir **que** ces trois catégories de dispositions. L'employeur ne peut pas y inclure d'autres types de règles.
穷尽列举：内部规章只能包含上述三类规定。雇主不能在其中加入其他类型的规则。

1) Les règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la santé
1) 关于卫生、安全和健康的规则

Le but de ces dispositions est de **prévenir les accidents du travail** ou les **maladies professionnelles**, et de protéger la santé des salariés — santé **physique** et santé **mentale**.
这些规定的目的是预防工伤事故或职业病，保护雇员的健康——身体健康和心理健康。

Cela comprend :
具体包括：

- **Les consignes de sécurité** : toutes les instructions de nature à préserver la santé et la sécurité sur le lieu de travail. 安全规程：所有旨在保障工作场所健康和安全的指令。 Ex. :
  - Règles de circulation, de transport et de manutention au sein de l'entreprise 企业内部的通行、运输和搬运规则
  - Équipements de travail, **EPI**[30] 工作设备、个人防护装备
  - Substances et préparations dangereuses, etc. 危险物质和制剂等
- **Les dispositions spécifiques en matière de santé et de médecine du travail** 关于健康和劳动医学的专门规定. Ex. : tabagisme — le règlement intérieur détermine où il est possible de fumer dans l'entreprise ; médecine du travail — rendez-vous obligatoires, examens complémentaires, etc.[31] 例如：吸烟规定——内部规章确定企业内可以吸烟的地点；劳动医学——强制性就医、补充检查等。

Attention : l'employeur peut inscrire dans le règlement intérieur **tout type de clauses** relatives à la santé, l'hygiène et la sécurité. Mais dès lors qu'une règle **ne relève pas** de ces matières, elle ne se justifie pas dans le règlement intérieur.
注意：雇主可以在内部规章中写入任何与健康、卫生和安全相关的条款。但一旦某项规则不属于这些范畴，就不应出现在内部规章中。

Ex. : Un employeur avait inscrit dans le règlement intérieur des règles relatives au **stationnement des véhicules** des salariés sur le parking. Or, cela n'a rien à voir avec la santé ou la sécurité sur le lieu de travail ⇒ ces règles **ne relèvent pas du règlement intérieur**.

[30] **EPI** = Équipements de Protection Individuelle (个人防护设备). Ex. : chaussures de sécurité, gants, casques, charlottes (dans la restauration), etc. Le règlement intérieur peut imposer au salarié le port de ces équipements (par ex. obligation de porter une charlotte dans une cuisine, pour éviter que les cheveux se retrouvent dans la nourriture ou prennent feu au contact de matières inflammables). 例如：安全鞋、手套、安全帽、厨师帽（餐饮业中）等。内部规章可以要求雇员佩戴这些装备（如要求在厨房中佩戴厨师帽，以防头发掉入食物或接触易燃物质起火）。

[31] La médecine du travail comprend les visites médicales obligatoires et les examens complémentaires auxquels les salariés doivent se soumettre. 劳动医学包括雇员必须接受的强制性体检和补充检查。

例：某雇主在内部规章中写入了关于雇员车辆停放的规则。然而，这与工作场所的健康或安全毫无关系 ⇒ 这些规则不属于内部规章的范围。

2) Les règles relatives à la discipline
2) 关于纪律的规则

Il s'agit de **règles générales et permanentes** liées à la discipline[32]. Elles consistent en des **obligations**, des **interdictions** ou des **limitations** dont le non-respect expose à une **sanction**.
这些是与纪律相关的一般性和永久性规则。它们包括义务、禁令或限制，违反者将面临处分。

! 考点 Point d'examen

Ces mesures sont limitées :
这些措施受到严格限制：

- Au **strict nécessaire** pour assurer le fonctionnement de l'entreprise et la coexistence des salariés[a]. 仅限于保障企业运转和雇员共处的严格必要范围。
- Il ne peut **jamais** s'agir d'une interdiction **générale et absolue**, mais toujours d'une interdiction **conditionnée et justifiée** par les besoins de l'entreprise. 绝不能是一般性和绝对性的禁令，而必须是受条件限制且由企业需要所证成的禁令。

[a] On applique un **test de mise en balance** (proportionnalité) : la restriction imposée doit être strictement proportionnée au but poursuivi. 适用利益衡量检验（比例原则）：施加的限制必须与所追求的目标严格成比例。

Exemple 例

Si l'on veut limiter le bavardage dans une entreprise pour garantir la productivité, on **ne peut pas** interdire aux salariés de parler dans les locaux professionnels. Un règlement intérieur qui prévoirait « *tout bavardage du salarié sur les heures de travail sera puni d'une mise à pied* » serait **disproportionné**. Les interdictions doivent être strictement justifiées par les besoins de l'entreprise[a].
如果要限制企业中的闲聊以保证生产效率，不能禁止雇员在工作场所交谈。一份规定"雇员在工作时间闲聊将被停职处分"的内部规章将被视为不成比例。禁令必须严格地由企业需要所证成。

[a] Par exemple : les bavardages sont limités parce qu'il est nécessaire pour le salarié de se concentrer correctement sur sa tâche – mais on ne saurait interdire toute communication. 例如：闲聊受到限制是因为雇员需要专注于工作——但不能禁止一切交流。

↔ 对比 Comparaison

Exemples de règles disciplinaires 纪律规则举例

Obligations 义务	**Interdictions / Limitations** 禁令/限制
L'obligation de respecter des horaires 遵守工作时间的义务	Interdiction d'emporter du matériel appartenant à l'entreprise sans autorisation 未经许可禁止携带企业财物
L'obligation de prévenir en cas d'absence ou de retard 缺勤或迟到时通知的义务	Interdiction de détruire les affiches ou notes de service 禁止破坏公告或服务通知

[32] Les règles de discipline sont des règles **comportementales** qui visent à assurer la cohésion entre les différents salariés et à organiser le fonctionnement de l'entreprise. 纪律规则是旨在确保不同雇员之间和谐共处并组织企业运转的行为规范。

L'obligation d'obéir aux supérieurs hiérarchiques 服从上级的义务	Interdiction de se déplacer sans avertir ou être remplacé à son poste si ce poste exige une présence permanente (surveillance des machines, contact avec la clientèle…) 如岗位要求持续在岗（监控机器、接待客户等），禁止未通知或未安排替代人员即离岗
L'obligation d'entretenir des outils 维护工具的义务	etc.
L'obligation de porter un uniforme, etc. 穿着制服的义务等	

Remarque : Toutes ces obligations et interdictions doivent être **justifiées** et **limitées**. Chacune d'entre elles va être rattachée à une **sanction** en cas de non-respect[a].
备注：所有这些义务和禁令都必须是正当的和有限度的。每一项义务和禁令在被违反时，都将对应一项处分。

[a] Le vol de matériel de l'entreprise, par exemple, constitue également un **délit pénal** en plus d'une faute disciplinaire. 例如，偷窃企业财物除构成纪律过错外，还构成刑事犯罪。

L'échelle des sanctions 处分等级

Le règlement intérieur doit prévoir ce que l'on appelle l'**échelle des sanctions**, c'est-à-dire la gradation des sanctions que peut prendre l'employeur à l'issue d'un comportement fautif[33]. Du moins grave au plus grave :
内部规章必须规定所谓的处分等级，即雇主在雇员有过错行为后可以采取的处分的层级划分。从轻到重依次为：

Échelle des sanctions 处分等级（由轻到重）

1. **Avertissement** 警告 — Premier degré de sanction. Le salarié est averti par écrit que son comportement est fautif. C'est déjà une sanction, mais la plus légère : elle n'affecte ni la rémunération, ni la présence, ni la fonction du salarié[a]. 第一级处分。雇员收到书面通知，告知其行为构成过错。这已经是一种处分，但属于最轻的：不影响雇员的薪酬、出勤或职务。
2. **Blâme** 申斥 — Deuxième niveau de sanction. Après par exemple deux avertissements, l'employeur peut prononcer un blâme : un **reproche formel** adressé au salarié pour son comportement fautif. Le blâme n'a pas de conséquence directe sur la situation du salarié, mais l'accumulation de blâmes peut justifier un licenciement[b]. 第二级处分。例如在两次警告之后，雇主可以作出申斥：就雇员的过错行为发出正式谴责。申斥本身不直接影响雇员的处境，但多次申斥可以构成解雇的理由。
3. **Mise à pied** 停职 — Troisième niveau de sanction. Le salarié ne peut plus revenir dans l'entreprise pendant un certain temps : il ne travaille pas et **ne perçoit pas de salaire** pendant la durée de la mise à pied (ex. : deux semaines). 第三级处分。雇员在一定期限内不得返回企业：不工作，且在停职期间不领取工资（如：两周）。

[33] L'échelle des sanctions va du moins grave au plus grave. L'employeur doit choisir une sanction **proportionnée** à la faute commise. 处分等级从轻到重排列。雇主必须选择与所犯过错相称的处分。

Distinction importante : Il existe **deux types** de mise à pied :

- La **mise à pied conservatoire**[a] : mise à pied prononcée **en l'attente d'une sanction plus grave**. Ce n'est **pas** la sanction elle-même — la sanction viendra après (typiquement un licenciement). On éloigne d'abord le salarié de l'entreprise le temps que l'on prononce la véritable sanction. 保全性停职：在等待更严重处分期间宣布的停职。它不是处分本身——处分将在之后作出（通常是解雇）。先将雇员隔离出企业，等待宣布真正的处分。

Exemple 例

Un salarié frappe son employeur ⇒ il est immédiatement mis à pied (mise à pied conservatoire) le temps que l'employeur prononce la véritable sanction, qui sera le **licenciement**.
一名雇员殴打了雇主 ⇒ 立即被停职（保全性停职），等待雇主宣布真正的处分，即解雇。

- La **mise à pied disciplinaire**[b] : ici, la mise à pied **constitue** la sanction elle-même. Le salarié se comporte mal, et on le met à pied pendant une durée déterminée *à titre de sanction*. 纪律性停职：此时，停职本身就是处分。雇员行为不当，被停职一定时间作为处分。

⇒ **Résumé :** mise à pied conservatoire = *dans l'attente* d'une sanction (ce n'est **pas** la sanction) **vs** mise à pied disciplinaire = *à titre de* sanction (c'est la sanction elle-même).
⇒ 总结：保全性停职 = 等待处分（不是处分本身）**vs** 纪律性停职 = 作为处分（停职本身就是处分）。

! 考点 Point d'examen

Pour que la mise à pied soit **juridiquement valable**, il faut que sa **durée maximale** soit prévue dans le règlement intérieur. Sans durée maximale prévue, l'employeur ne peut pas prononcer de mise à pied (ni conservatoire, ni disciplinaire). En pratique, la durée est généralement d'environ **deux semaines à un mois**.
停职要在法律上有效，其最长期限必须在内部规章中预先规定。如未规定最长期限，雇主不得宣布停职（无论保全性还是纪律性）。实务中，期限一般为两周到一个月。

Note : Pendant la mise à pied (conservatoire ou disciplinaire), le salarié **ne perçoit pas de salaire**.
注：在停职期间（无论保全性还是纪律性），雇员不领取工资。

[a] La mise à pied conservatoire n'est **pas une sanction**. C'est une mesure provisoire : on interdit au salarié de revenir dans l'entreprise *dans l'attente* d'une sanction. 保全性停职不是处分。它是一项临时措施：禁止雇员返回企业，等待处分的宣布。

[b] La mise à pied disciplinaire est prononcée *à titre de sanction* : on interdit au salarié de revenir dans l'entreprise pendant une durée déterminée (ex. : deux semaines), et ensuite il revient et reprend son travail. 纪律性停职是作为处分而宣布的：禁止雇员在一定时间内（如：两周）返回企业，之后雇员回来继续工作。

4. **Mutation (disciplinaire)** （纪律性）调职 — Au sens large, la mutation désigne la **modification d'un élément essentiel du contrat de travail** : le lieu de travail, la qualification ou la rémunération[c]. À titre disciplinaire, on modifie un de ces éléments au détriment du salarié (ex. : envoyé dans une autre ville). 广义上，调职指劳动合同核心要素的变更：工作地点、职业资质或薪酬。作为纪律处分，是以不利于雇员的方式变更其中某一要素（如：调往另一城市）。

5. **Rétrogradation (disciplinaire)** （纪律性）降级 — On modifie la **qualification professionnelle** du salarié : il est placé à un poste de niveau inférieur, avec éventuellement une diminution de rémunéra-

tion[d]. 变更雇员的职业资质等级：被调至较低级别的职位，可能伴随薪酬降低。

! 考点 Point d'examen

Point important : La mutation disciplinaire et la rétrogradation disciplinaire supposent toutes deux une **modification d'un élément essentiel du contrat de travail** (lieu, qualification, rémunération). Elles supposent donc le **consentement du salarié** : l'employeur ne peut pas les imposer unilatéralement. Le salarié a le **droit de refuser**.
重要考点：纪律性调职和纪律性降级都意味着劳动合同核心要素的变更（工作地点、资质等级、薪酬）。因此需要雇员的同意：雇主不能单方面强加。雇员有拒绝的权利。

En cas de refus du salarié : l'employeur peut prononcer une **autre sanction** (notamment un licenciement) dans un certain délai, mais ne peut pas forcer la mutation/rétrogradation.
如雇员拒绝：雇主可以在一定期限内宣布另一项处分（特别是解雇），但不能强制执行调职/降级。

Exemple 例

Un salarié travaille à Montpellier et fait n'importe quoi ⇒ l'employeur décide de le muter à Lille (dans le nord de la France) à titre disciplinaire. Le salarié a le **droit de refuser** cette mutation, car elle modifie un élément essentiel de son contrat (le lieu de travail). Par contre, l'employeur pourra alors le **licencier**.
一名雇员在蒙彼利埃工作，表现恶劣 ⇒ 雇主决定将他纪律性调往里尔（法国北部）。雇员有拒绝的权利，因为这变更了合同的核心要素（工作地点）。但雇主随后可以对其进行解雇。

Renvoi : La question de la modification des éléments essentiels du contrat de travail sera approfondie dans le **Chapitre 3 : La modification du contrat de travail** (Partie II).
参见：劳动合同核心要素变更的问题将在第三章：劳动合同的变更（第二部分）中深入探讨。

6. **Licenciement disciplinaire** 纪律性解雇 — Sanction la plus grave : rupture du contrat de travail pour faute du salarié. 最严重的处分：因雇员过错而解除劳动合同。

[a] L'avertissement doit respecter une **procédure** : lorsqu'on avertit un salarié, il faut le convoquer formellement. 警告必须遵守一定的程序：在警告雇员时，须正式通知。

[b] Distinction : l'avertissement *avertit*, le blâme *reproche*. Le blâme est un degré supérieur qui marque une réprobation plus sévère du comportement du salarié. 区分：警告是告诫，申斥是谴责。申斥是更高一级的处分，对雇员行为表达更严厉的否定。

[c] Le terme « mutation » est ici employé dans un sens large. La mutation n'est pas forcément une sanction : il peut y avoir des mutations qui correspondent à des **promotions**. Ici, on parle de la **mutation disciplinaire**, qui place le salarié dans une situation moins favorable. 这里"调职"一词是在广义上使用的。调职不一定是处分：也有因晋升而调动的情况。此处专指纪律性调职，即将雇员置于不利处境。

[d] Exemple : un salarié négligent dans son travail pourra être rétrogradé, c'est-à-dire positionné sur un poste inférieur. 例如：工作疏忽的雇员可能被降级，即被安排到较低级别的岗位。

! 考点 Point d'examen

L'échelle des sanctions doit **impérativement figurer dans le règlement intérieur**. Si une sanction n'est pas prévue dans le règlement intérieur, l'employeur **ne peut pas la prononcer**.
处分等级必须强制性地写入内部规章。如果某项处分未在内部规章中规定，雇主不得宣布该处分。

Attention – Ne pas confondre faute et sanction. La **faute** est le *comportement* qui donne lieu à une sanction. La **sanction** est la *conséquence* prononcée par l'employeur. Il existe différentes variétés de fautes (faute simple, faute grave, faute lourde), qui correspondent à différents niveaux de sanctions — mais il faut bien distinguer les deux notions[a].

注意——不要混淆过错与处分。过错（faute）是引发处分的行为。处分（sanction）是雇主宣布的后果。过错有不同种类（一般过错、严重过错、重大过错），对应不同级别的处分——但必须区分这两个概念。

[a]Les variétés de fautes seront étudiées dans le cadre du pouvoir de sanction (§3). 过错的各类型将在处分权（§3）中详细讨论。

3) Autres clauses
3) 其他条款

- **Clauses informatives** 信息性条款

§ 法条 **Article**

Article L. 1321-2 du Code du travail *Le règlement intérieur* ***rappelle*** *:*
1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ;
2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes prévues par le présent code ;
3° L'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

内部规章重申：
1° 关于雇员辩护权的规定，见 L. 1332-1 至 L. 1332-3 条或适用的集体协议；
2° 本法典规定的关于精神骚扰、性骚扰和性别歧视行为的规定；
3° 2016 年 12 月 9 日第 2016-1691 号关于透明度、反腐败和经济生活现代化法律第二章规定的举报人保护制度的存在。

Le terme **« rappelle »** est important : il ne s'agit pas de créer de nouvelles règles, mais simplement de **rappeler des droits existants** aux salariés. Ces clauses informatives servent de *rappel* pour les salariés : droit de se défendre en cas de procédure disciplinaire, droit de ne pas subir de harcèlement moral ou sexuel, droit d'être lanceur d'alerte et d'être protégé.
关键词"重申"很重要：这里不是创设新规则，而仅仅是向雇员重申已有的权利。这些信息性条款是对雇员的提醒：在纪律程序中有辩护权、不受精神骚扰或性骚扰的权利、作为举报人受保护的权利。

- **Clauses de neutralité** 中立条款

§ 法条 **Article**

Article L. 1321-2-1 du Code du travail *Le règlement intérieur peut contenir des* ***dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés*** *si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché.*

内部规章可以包含确立中立原则并限制雇员表达信仰的条款，条件是这些限制因行使其他基本自由和权利的需要或企业正常运转的需要而正当，且与所追求的目的相称。

Les **clauses de neutralité** sont des clauses qui restreignent les libertés des salariés dans l'entreprise, notamment les libertés **religieuses**, **philosophiques** et **politiques**. Le règlement intérieur peut prévoir une clause de neutralité, c'est-à-dire limiter la liberté religieuse, la liberté philosophique des salariés dans l'entreprise[a].
中立条款是限制雇员在企业内自由的条款，特别是宗教、哲学和政治自由。内部规章可以设定中立条款，即限制雇员在企业中的宗教自由、哲学自由。

[a]Les clauses de neutralité seront approfondies dans le **Chapitre 2 : Les droits fondamentaux du salarié** (Partie II). 中立

条款将在第二章：雇员的基本权利（第二部分）中深入探讨。

Résumé 总结

Récapitulatif : contenu du règlement intérieur 内部规章内容总结 Le règlement intérieur contient **exclusivement** :

1. Les règles relatives à la **santé, la sécurité et l'hygiène** 关于健康、安全和卫生的规则
2. Les règles relatives à la **discipline** + l'**échelle des sanctions** 关于纪律的规则 + 处分等级
3. Des **clauses informatives** (rappel des droits des salariés) 信息性条款（重申雇员权利）
4. Éventuellement des **clauses de neutralité** 可能包含中立条款

Tout le reste est exclu. Par exemple, les règles relatives à la **durée du travail**, à la **rémunération minimale** ou aux **primes** n'ont **rien à faire** dans le règlement intérieur : elles ne relèvent ni de la santé/sécurité, ni de la discipline[a].
其他一切均被排除。例如，关于工作时间、最低薪酬或奖金的规则不应出现在内部规章中：它们既不属于健康/安全范畴，也不属于纪律范畴。

[a] Le terme « **exclusivement** » dans l'article L. 1321-1 signifie que le règlement intérieur ne peut porter *que* sur les matières énumérées par la loi. Les règles relatives au temps de travail n'ont pas de rapport avec la sécurité ou la discipline, et ne figurent donc pas dans le règlement intérieur. Elles figurent dans le contrat de travail ou la convention collective. L. 1321-1 条中的"专门"一词意味着内部规章只能涉及法律所列举的事项。工作时间的规则与安全或纪律无关，因此不应写入内部规章。它们应出现在劳动合同或集体协议中。

C) La conformité du règlement intérieur 内部规章的合规性

§ 法条 **Article**

Article L. 1321-3 du Code du travail *Le règlement intérieur ne peut contenir :*
*1° Des **dispositions contraires aux lois et règlements** ainsi qu'aux stipulations des **conventions et accords collectifs** de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;*
*2° Des **dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions** qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;*
*3° Des dispositions **discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail**, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.*

内部规章不得包含：
1° 违反法律法规以及企业或机构适用的集体协议和集体合同条款的规定；
2° 对个人权利和个人及集体自由施加限制的规定，除非这些限制因所执行任务的性质而正当且与所追求的目的相称；
3° 在职业能力相同的情况下，因雇员的出身、性别、品行、性取向或性别认同、年龄、家庭状况或怀孕、遗传特征、真实或假定的族裔、民族或种族归属或非归属、政治观点、工会或互助活动、宗教信仰、外貌、姓氏、健康状况或残疾而在就业或工作中歧视雇员的规定。

! 考点 **Point d'examen**

Trois limites fondamentales au contenu du règlement intérieur :
内部规章内容的三项根本限制：

1. **Conformité aux normes supérieures** : le RI ne peut pas contenir de dispositions contraires aux lois, règlements, ou conventions collectives applicables. 符合上位规范：内部规章不得包含违反法律、法规或适用集体协议的规定。
2. **Respect des droits et libertés** : toute restriction aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives doit être **justifiée par la nature de la tâche** et **proportionnée au but recherché**. 尊重权利和自由：对个人权利和自由的任何限制必须因任务性质而正当且与目的相称。
3. **Interdiction des discriminations** : le RI ne peut contenir aucune disposition discriminatoire fondée sur l'un des critères énumérés par la loi. 禁止歧视：内部规章不得包含基于法律所列任何标准的歧视性规定。

1° Conformité aux lois, règlements et conventions collectives 1° 符合法律、法规和集体协议

Le règlement intérieur doit être conforme aux lois, aux règlements, aux conventions et aux accords collectifs de travail. Si la convention collective de travail prévoit par exemple des règles spécifiques en matière disciplinaire, le règlement intérieur ne peut pas y déroger : il doit respecter la norme collective.

内部规章必须符合法律、法规、集体协议和集体合同。例如，如果集体协议规定了特定的纪律规则，内部规章不得背离：必须遵守集体规范。

Exemple 例

Le règlement intérieur ne peut pas prévoir de **licenciement automatique** après un retard. Pourquoi ? Parce que la procédure de licenciement est fixée par la loi, et le règlement intérieur ne peut pas y déroger[a].

内部规章不得规定迟到后自动解雇。为什么？因为解雇程序由法律规定，内部规章不得背离。

Le règlement intérieur ne peut pas non plus imposer aux **syndicalistes** de communiquer leurs tracts à l'employeur avant de les distribuer : les syndicats ont la possibilité de diffuser des tracts **sans l'accord de l'employeur**.

内部规章也不得要求工会代表在散发传单前向雇主报备：工会有权无需雇主同意即分发传单。

[a] Le licenciement obéit à une procédure légale stricte (convocation, entretien préalable, notification…). Aucune clause du RI ne peut supprimer ces garanties en prévoyant un licenciement « automatique ». 解雇须遵守严格的法定程序（通知、预先面谈、送达……）。内部规章的任何条款都不得以规定"自动"解雇来取消这些保障。

2° Le respect des droits des personnes et des libertés 2° 尊重人格权利与自由

C'est le point le plus important. Le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des **restrictions qui ne seraient pas justifiées** par la nature de la tâche à accomplir **ni proportionnées** au but recherché.

这是最重要的一点。内部规章不得包含对个人权利和个人及集体自由施加不正当限制的规定——限制必须因所执行任务的性质而正当，且与所追求的目的相称。

! 考点 Point d'examen

Point essentiel à retenir : Cet article nous dit d'abord que le règlement intérieur **peut porter atteinte aux droits et aux libertés des salariés** : la liberté de se déplacer, la liberté de se vêtir, la liberté de s'exprimer, etc. C'est le premier constat — l'employeur a le droit de restreindre certaines libertés[a].
Mais ces atteintes et ces restrictions doivent être **strictement justifiées** et **proportionnées** :

- **Justifiées** : il faut une bonne raison, un vrai motif — on parle d'un **intérêt légitime de l'entreprise**. 正当：必须有充分的理由、真实的动机——即企业的合法利益。
- **Proportionnées** : l'atteinte doit être adéquate, limitée **au strict nécessaire**. 相称：侵害必须适当，限于严格必要的范围。

必须掌握的要点：该条款首先告诉我们，内部规章可以侵害雇员的权利和自由：行动自由、着装自由、表达自由等。这是第一个认识——雇主有权限制某些自由。但是，这些侵害和限制必须是严格正当的（须有充分理由，即企业的合法利益）且相称的（限于严格必要的范围）。

[a]Cette formulation est à retenir quasi par cœur : elle revient systématiquement dans les cas pratiques et les questions d'examen. 这一表述几乎要逐字记住：它在实务案例和考试题目中反复出现。

Cf. **art. L. 1121-1**, méthode de la **« mise en balance »**[34] (méthode de contrôle en trois questions, dont la troisième comporte deux sous-questions — soit quatre questions au total) :

参见**L. 1121-1** 条，"利益衡量"方法（三大问题的审查法，其中第三个问题包含两个子问题——共四个问题）：

Méthode de la « mise en balance » 利益衡量方法

1. **Est-ce qu'un droit de la personne est atteint ?** (vie privée, liberté religieuse, **liberté de se vêtir**, etc.) 是否侵害了某项人格权利？（隐私权、宗教自由、着装自由等）
2. **Est-ce que la restriction apportée par l'employeur à ce droit est justifiée au regard de la nature de la tâche à accomplir ?** (motif valable + en rapport avec la tâche à accomplir) 雇主对该权利的限制是否因所执行任务的性质而正当？（理由合理 + 与任务相关）
3. **Est-ce que la restriction est proportionnée ?** C'est-à-dire : 限制是否相称？即：
   a) Est-ce qu'il n'existe pas des **moyens moins attentatoires** au droit du salarié permettant d'atteindre le même objectif ? (**test de modération**) 是否不存在侵害更小的手段来达到同样的目的？（适度性检验）
   b) Est-ce que l'atteinte n'est pas **excessive** ? (**test d'excès**) 侵害是否过度？（过度性检验）

Exemple 例 — Application complète de la mise en balance : le port de vêtements noirs

Hypothèse : L'employeur impose dans le règlement intérieur que tous les salariés viennent **intégralement vêtus de noir**.
假设：雇主在内部规章中规定所有雇员必须全身穿黑色。

Question 1 — Est-ce qu'un droit est atteint ?
⇒ **Oui.** La **liberté vestimentaire** (liberté individuelle). Le choix de ses vêtements fait partie de la personnalité, de la manière d'être au monde — c'est une liberté individuelle[a].
⇒ 是的。着装自由（个人自由）。服装的选择是个人人格的一部分，关乎存在方式——这是一项个人自由。

Question 2 — Est-ce que la restriction est justifiée par la nature de la tâche ?
Il faut trouver un **motif valable**, en lien avec la tâche accomplie par le salarié :

- Si le motif est « l'employeur n'aime pas les couleurs » ⇒ **pas une justification valable**. 如果理由是"雇主不喜欢颜色"⇒ 不是合理理由。
- Si le motif est le **bon déroulement du travail**, l'**égalité entre salariés**, ou l'**image de marque de l'entreprise** ⇒ justification qui **peut être valable**. 如果理由是工作的正常进行、员工间的平等或企业品牌形象 ⇒ 可能构成合理理由。

必须找到一个合理的动机，且与雇员的工作任务相关。

Illustration : Pourquoi les stewards d'Air France portent-ils un costume ? ⇒ Pour être **reconnaissables** (signe distinctif) et pour l'**image de marque** de l'entreprise. Ce sont des justifications valables, en lien avec la tâche à accomplir.
举例：为什么法航空乘穿制服？⇒ 为了便于识别（标志性着装）以及维护企业的品牌形象。这些是合理的、与工作任务相关的理由。

Question 3 — Est-ce que la restriction est proportionnée ?

[34]L'image de la « balance » : on pèse d'un côté la **nécessité de l'employeur** (l'intérêt de l'entreprise), de l'autre l'**atteinte pour le salarié** (le droit ou la liberté restreint). C'est pour cela qu'on parle de « mise en balance ». Cette méthode sera utilisée dans toute une série de situations tout au long du cours : il faut la maîtriser parfaitement. "天平"的比喻：一边放雇主的需要（企业利益），另一边放对雇员的侵害（被限制的权利或自由）。这就是"利益衡量"的由来。这一方法将在整个课程中反复运用：必须完全掌握。

问题 **3**——限制是否相称?

3a) Test de modération : Est-ce qu'il n'existe pas des moyens moins attentatoires permettant d'atteindre le même objectif ? ⇒ Pour assurer le bon déroulement du travail, faut-il imposer un *dress code* strict (tout en noir) ou suffit-il d'exiger une **tenue correcte** ? De façon générale, les atteintes à la liberté vestimentaire ne sont acceptables qu'**en présence d'une clientèle** ou en **contact avec le public**[b].

3a) 适度性检验：是否不存在侵害更小的手段来达到同样目的？⇒ 为了保证工作正常进行，是否必须强制严格着装规定（全黑），还是只需要求得体着装即可？通常，对着装自由的限制只有在面对客户或接触公众时才可接受。

3b) Test d'excès : Est-ce que l'atteinte n'est pas excessive ? Même lorsqu'on ne peut pas faire autrement, certaines mesures restent **excessives**. Par exemple, des tests ADN (recueil de salive) pour contrôler l'accès à certains lieux dans l'entreprise constitueraient une atteinte **excessive** à la personne du salarié[c].

3b) 过度性检验：侵害是否过度？即使别无选择，某些措施仍然是过度的。例如，以 DNA 检测（采集唾液）来控制企业内部某些场所的进出，就构成对雇员人身的过度侵害。

[a] Attention : on ne parle pas ici de « vie privée » (trop vague), ni de « liberté individuelle » en général (trop large). Le droit atteint est précisément la **liberté de se vêtir**. 注意：这里不说"隐私权"（太模糊），也不说笼统的"个人自由"（太宽泛）。被侵害的权利精确地说是着装自由。

[b] Si un salarié travaille seul dans un bureau en sous-sol, exiger qu'il vienne en costume n'a pas de sens : ce n'est pas proportionné. On exigera une « tenue correcte », mais pas un uniforme strict. 如果一名雇员独自在地下室办公，要求他穿正装毫无意义：这不相称。可以要求"得体着装"，但不能强制严格制服。

[c] Il y a des limites absolues : on ne peut pas porter des atteintes disproportionnées à la personne du salarié, même si l'objectif est légitime. 存在绝对的限度：即使目的合法，也不能对雇员的人身施加不成比例的侵害。

! 考点 Point d'examen

Récapitulatif : Ce sont les **4 questions** à connaître et à poser systématiquement dans chaque situation :

1. Un droit est-il atteint ? 是否侵害了某项权利?
2. La restriction est-elle justifiée par la tâche ? 限制是否因工作任务而正当?

3a. Existe-t-il des moyens moins attentatoires ? (**test de modération**) 是否存在侵害更小的手段?（适度性检验）

3b. L'atteinte est-elle excessive ? (**test d'excès**) 侵害是否过度?（过度性检验）

总结：这 **4** 个问题必须掌握，并在每种情形中系统性地提出。

Exemple 例 — Mise en situation : entreprise de métaux précieux

Une entreprise fabrique des **métaux précieux** (chaque petit caillou vaut des milliers d'euros). L'employeur, craignant que les salariés volent des métaux, impose une **fouille personnelle** de chaque salarié à l'entrée et à la sortie de l'entreprise.

一家企业生产贵金属（每块小石头价值数千欧元）。雇主担心雇员偷窃，规定对每位雇员在进出企业时进行人身搜查。

Application de la mise en balance :

利益衡量方法的适用：

Question 1 — Est-ce qu'un droit de la personne est atteint ?

⇒ **Oui.** La fouille est une mesure très attentatoire : on touche physiquement des parties du corps du salarié. Le droit atteint est l'**intégrité physique** et le **droit au respect de la vie privée**[a].

⇒ 是的。搜查是一种严重侵权的措施：涉及对雇员身体的接触。被侵害的权利是人身完整权和隐私权。

Question 2 — Est-ce que la restriction est justifiée ?

⇒ **Oui.** L'employeur a un **intérêt légitime** : se protéger contre le vol de matières précieuses, surtout lorsque les salariés sont en contact direct avec ces matériaux. C'est une justification valable, en lien avec la nature de l'activité de l'entreprise.

⇒ 是的。雇主有合法利益：防止贵重材料被盗，尤其是当雇员直接接触这些材料时。这是一个合理的理由，与企业活动的性质相关。

Question 3a — Test de modération : existe-t-il des moyens moins attentatoires ?
⇒ **Oui.** Un **détecteur de métaux** à la sortie de l'entreprise permettrait d'atteindre le même résultat — voire d'être **plus efficace** qu'une fouille corporelle — tout en étant **beaucoup moins attentatoire** au droit de la personne. Passer à travers un détecteur de métaux n'est pas très agréable, mais c'est incomparablement moins intrusif qu'une fouille physique.
⇒ 是的。在企业出口处安装金属探测器即可达到同样的效果——甚至更为有效——且对人身权利的侵害远小于人身搜查。通过金属探测器虽不太舒适，但与人身搜查相比侵入性低得多。

Conclusion : La fouille corporelle est **disproportionnée**. Il existe un moyen moins attentatoire permettant d'atteindre le même objectif ⇒ la clause du règlement intérieur prévoyant la fouille est **illégale**[b].
结论：人身搜查是不相称的。存在侵害更小的手段可以达到同样目的 ⇒ 内部规章中规定搜查的条款是违法的。

Retenez bien : l'issue du test de proportionnalité se fait au **cas par cas**. En fonction du résultat, la mesure de l'employeur sera soit **légale**, soit **illégale**. Ici, la fouille est illégale car disproportionnée.
务必记住：比例原则的审查结果是逐案判断的。根据审查结果，雇主的措施要么合法，要么违法。在本案中，人身搜查因不相称而违法。

[a] On porte atteinte à l'intimité personnelle du salarié lorsqu'on le fouille. C'est un acte très intrusif. 搜查雇员时侵害了其人身隐私。这是一种极具侵入性的行为。
[b] On n'a même pas besoin d'aller jusqu'à la question 3b (test d'excès) : dès lors qu'un moyen moins attentatoire existe, la mesure échoue au test de modération et est disproportionnée. 甚至不需要进入问题 3b（过度性检验）：只要存在侵害更小的手段，该措施就未通过适度性检验，属于不相称。

Jurisprudence 判例 — Jurisprudence relative à la conformité du RI

- **Cass. soc. 18 février 1998, n° 95-43.491** — Un salarié travaillant dans une entreprise poussiéreuse refusait de porter sa **blouse** obligatoire et a été sanctionné (licenciement). Le port de la blouse était-il justifié ? ⇒ **Oui** : il s'agissait d'un **équipement de protection individuelle** (EPI), justifié par la sécurité et la santé du salarié, et proportionné à la tâche. La sanction était donc légale. 一名在粉尘环境中工作的雇员拒绝穿工作服（强制性），被处分（解雇）。穿工作服是否正当？⇒ 是的：这属于个人防护装备（EPI），因安全和健康原因而正当，且与任务相称。处分合法。
- **Conseil d'État, 29 décembre 1995, n° 129747** — Arrêt relatif au **port du badge** dans l'entreprise. 关于企业内佩戴工牌的判决。
- **Conseil d'État, 1/4 SSR, 25 janvier 1989, n° 64296** — Une entreprise interdisait dans son RI **toutes les conversations étrangères au service** : les salariés ne devaient parler que de travail sur le lieu de travail. Le Conseil d'État a jugé cette clause **totalement disproportionnée** : elle porte atteinte à la **liberté d'expression**. On peut atteindre le même résultat (bon fonctionnement de l'entreprise) par des interdictions beaucoup plus ciblées — par exemple, interdire le bavardage lorsque les salariés manipulent des machines dangereuses qui exigent leur pleine concentration[a]. 一家企业在内部规章中禁止一切与工作无关的交谈：雇员在工作场所只能谈论工作。最高行政法院判定该条款完全不相称：侵害了表达自由。可以通过更有针对性的禁令达到同样效果（企业正常运转）——例如，禁止雇员在操作危险机器、需要集中注意力时闲聊。

[a] Le test de modération s'applique ici : il existe des moyens moins attentatoires (interdictions ciblées) permettant d'atteindre le même objectif (sécurité, bon fonctionnement). 此处适用适度性检验：存在侵害更小的手段（有针对性的禁令）来达到同样目的（安全、正常运转）。

§2. Le pouvoir de contrôle et de surveillance 监督和控制权

Le pouvoir de contrôle et de surveillance fait partie du pouvoir de direction de l'employeur : c'est le pouvoir de **contrôler et surveiller les salariés** dans l'exécution de leur travail[35].

监督和控制权属于雇主指挥权的一部分：即监控和监督雇员执行工作的权力。

Risque : le pouvoir de contrôle peut porter atteinte aux droits des salariés, en particulier à la **vie privée**.

风险：控制权可能侵害雇员的权利，尤其是隐私权。

! 考点 Point d'examen

2 conditions de licéité du dispositif de contrôle :
控制措施合法的两个条件：

1. **Le respect des droits et des libertés du salarié** (technique de la **mise en balance**) : 尊重雇员的权利和自由（利益衡量方法）：

   § 法条 **Article**

   Article L. 1121-1 du Code du travail *Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.*
   任何人不得对个人权利和个人及集体自由施加限制，除非这些限制因所执行任务的性质而正当且与所追求的目的相称。

2. **Le respect d'une procédure** : 遵守程序要求：

   § 法条 **Article**

   Article L. 1222-4 du Code du travail *Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été **porté préalablement à sa connaissance**.*
   任何涉及雇员个人的信息，均不得通过未事先告知雇员的装置收集。

   Autrement dit, l'employeur doit **informer le salarié** de **tous les dispositifs de contrôle** qui vont être utilisés à son égard[a].

   换言之，雇主必须告知雇员将对其使用的所有控制措施。

[a] Cette règle rejoint celle vue dans le cadre du recrutement (Partie I, Chapitre 2) : lorsqu'on utilise une méthode de recrutement, il faut informer le candidat. Le même principe s'applique ici aux dispositifs de surveillance. 该规则与招聘部分（第一部分第二章）中的规则相呼应：使用招聘方法时须告知应聘者。同样的原则适用于此处的监控措施。

Application : la vidéosurveillance 适用：视频监控

La vidéosurveillance est l'exemple le plus courant de dispositif de contrôle. Elle est **autorisée** sous certaines conditions :

视频监控是最常见的控制措施。在一定条件下是允许的：

Conditions de licéité de la vidéosurveillance 视频监控合法条件

1. **But légitime** : il faut une finalité précise — par exemple, éviter les **vols** ou les **agressions**. On ne filme pas par plaisir. 合法目的：须有明确的目的——例如防止盗窃或侵害。不能为了好玩而拍摄。
2. **Proportionnalité** : le dispositif doit être le **moins attentatoire** possible aux droits des salariés. 相称性：措施必须对雇员权利的侵害尽可能小。
3. **Information préalable** du salarié (**art. L. 1222-4**). 依据**L. 1222-4** 条，事先告知雇员。

[35] Le pouvoir de contrôle s'inscrit dans le prolongement du pouvoir réglementaire : l'employeur fixe des règles (pouvoir réglementaire) et vérifie qu'elles sont respectées (pouvoir de contrôle). 控制权是规章权的延伸：雇主制定规则（规章权），并核实规则是否得到遵守（控制权）。

Exemple 例 — Vidéosurveillance en caisse

Les caméras de vidéosurveillance sont autorisées **en caisse** (dans un commerce) pour éviter les vols. Mais la caméra doit être orientée de manière **proportionnée** : on filme **les mains** (la zone de la caisse), **pas le visage** du salarié. Pour les entrepôts, on filme les lieux de sortie ou on utilise des plans suffisamment larges pour ne pas surveiller une personne en particulier[a].
商业场所收银台处的视频监控摄像头是允许的，用于防止盗窃。但摄像头的朝向须相称：拍摄手部（收银区域），而非雇员的面部。对于仓库，拍摄出口处或使用足够广的镜头，避免针对特定个人的监控。

[a] En pratique, la durée de conservation des images doit être très courte. On ne garde pas les enregistrements indéfiniment.
实务中，图像保存时间必须很短。不得无限期保留录像。

Interdiction absolue : il est **interdit** de placer des caméras de vidéosurveillance dans les **toilettes**, les **vestiaires** et tous les endroits où les personnes se changent. C'est une interdiction qui ne souffre d'aucune exception.
绝对禁止：禁止在卫生间、更衣室及所有人员换衣的场所安装视频监控摄像头。这是一项不允许任何例外的禁令。

Autres dispositifs de contrôle 其他控制措施

↔ 对比 **Comparaison Récapitulatif des dispositifs de contrôle** 控制措施总结

Dispositif 措施	**Licéité** 合法性	**Conditions / Remarques** 条件/备注
La **vidéosurveillance** 视频监控	Autorisée 允许	S'il existe un **objectif légitime**. Condition : ne pas porter d'atteinte excessive aux droits et libertés des salariés par une surveillance constante. 须有合法目的。条件：不得通过持续监控对雇员权利和自由造成过度侵害。
L'**enquête et la filature** 调查与跟踪	**Interdit en principe** 原则上禁止	L'employeur ne peut pas, en principe, faire suivre ou surveiller un salarié en dehors de l'entreprise[a]. 雇主原则上不得在企业外对雇员进行跟踪或监视。
Le **badge électronique** 电子工牌	Autorisé sous conditions 有条件允许	Justifié s'il existe une **nécessité d'éviter les intrusions** dans l'entreprise. Si c'est juste pour surveiller les salariés, ce ne sera pas licite. 如存在防止入侵的需要则正当。如果仅用于监视雇员，则不合法。
Le **GPS / géolocalisation** GPS/地理定位	Autorisé sous conditions 有条件允许	Soumis au test de la mise en balance : doit être justifié et proportionné. Implique de réfléchir à des modes de contrôle moins attentatoires. 须通过利益衡量检验：必须正当且相称。须考虑是否存在侵害更小的控制方式。

Le **pointage biométrique** (empreintes digitales, rétine) 生物识别打卡（指纹、视网膜）	**Disproportionné** sauf cas ultra-spécifiques 除极特殊情况外不相称	Si c'est juste pour contrôler le temps de travail ⇒ **totalement disproportionné** : il existe des méthodes beaucoup moins attentatoires (pointeuse classique, badgeuse). Le pointage biométrique ne se justifie que dans des cas ultra-spécifiques (ex. : zone la plus protégée d'une centrale nucléaire)[b]. 如果仅用于考勤 ⇒ 完全不相称：存在侵害远小的方式（普通打卡机、刷卡机）。生物识别打卡仅在极特殊情况下才正当（如：核电站最高安全区域）。

! 考点 Point d'examen

Rappel important : Le test de la **mise en balance** (justification + proportionnalité) ne s'applique pas seulement au règlement intérieur. L'**article L. 1121-1** du Code du travail — probablement l'article le plus important du Code du travail — dispose que *« nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché »*. Ce « nul » vise l'employeur dans **toutes** ses mesures : pouvoir réglementaire, pouvoir de contrôle et de surveillance, et même **toutes les clauses du contrat de travail**.

重要提醒：利益衡量检验（正当性 + 相称性）不仅适用于内部规章。劳动法典 **L. 1121-1** 条——可能是劳动法典中最重要的条文——规定"任何人不得对个人权利和个人及集体自由施加不因任务性质而正当且不与目的相称的限制"。此处的"任何人"指的是雇主在其所有措施中：规章权、控制和监督权，甚至劳动合同的所有条款。

§3. Le pouvoir disciplinaire 纪律处分权

Le pouvoir disciplinaire est le troisième pouvoir de l'employeur : le **pouvoir de punir** le salarié en cas de comportement fautif.

纪律处分权是雇主的第三项权力：在雇员有过错行为时的惩罚权。

A) Garanties de fond (l'existence de la faute) 实质保障（过错的存在）

Définition de la faute disciplinaire 纪律过错的定义

Définition 定义

La faute est la **violation délibérée** (intentionnelle) par le salarié de ses **obligations professionnelles**.
过错是雇员对其职业义务的故意（有意识的）违反。

Les « obligations professionnelles » : "职业义务"包括：

- Les obligations **issues du règlement intérieur** (ex. : porter une blouse ⇒ si le salarié ne porte pas la blouse, il commet une faute). 源自内部规章的义务（如：穿工作服 ⇒ 不穿即构成过错）。
- Les obligations **contractuelles** : « *manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat* »[36]. 源自合同的义务："雇员违反其合同所产生的义务"。

[36] Ex. : l'obligation de loyauté découle du contrat de travail. Un comportement déloyal constitue une faute disciplinaire. 例如：忠诚义务源于劳动合同。不忠行为构成纪律过错。

Jurisprudence 判例

Ch. mixte, 18 mai 2007, n° 05-40.803 — La faute disciplinaire est définie comme le « manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat ».
混合庭，2007 年 5 月 18 日，第 05-40.803 号——纪律过错被定义为"雇员违反其合同所产生的义务"。

Exception — Désobéissances autorisées : Certains refus d'obéir ne constituent **pas** une faute disciplinaire :

- La **grève** : c'est une insubordination **autorisée par la loi** — le salarié arrête de travailler. 罢工：这是法律授权的不服从——雇员停止工作。
- Le **droit de retrait** : en cas de **danger grave et imminent**, le salarié peut quitter son poste de travail pour protéger sa santé[a]. 退避权：面临严重且紧迫的危险时，雇员可以离开工作岗位以保护健康。
- Le refus d'exécuter un **ordre illicite de l'employeur**. 拒绝执行雇主的违法命令。

例外——合法的不服从：某些拒绝服从的行为不构成纪律过错。

[a] Exemple : un échafaudage en mauvais état qui risque de s'effondrer ⇒ le salarié peut exercer son droit de retrait et ne pas monter sur l'échafaudage. 例如：一个摇摇欲坠、可能倒塌的脚手架 ⇒ 雇员可以行使退避权，拒绝登上脚手架。

Le salarié peut-il être sanctionné pour un fait relevant de sa vie personnelle ?
雇员能否因私人生活中的行为而被处分？

Vie personnelle ≠ vie privée 私人生活 ≠ 隐私

La **vie personnelle**, c'est tout ce qui ne relève **pas** de la vie professionnelle — par opposition à la vie professionnelle.

Attention : la vie personnelle n'est **pas** la même chose que la vie privée. La **vie privée** concerne des éléments non publics. Mais des éléments **publics** peuvent faire partie de la vie personnelle[a].
个人生活是指一切不属于职业生活的事务——与职业生活相对。
注意：个人生活不同于隐私。隐私涉及非公开的事项。但公开的事项也可以属于个人生活。

[a] Exemple : se présenter aux élections municipales est un fait **public**, mais cela relève de la **vie personnelle** du salarié — il ne peut pas être sanctionné pour cela. 例如：参加市政选举是公开的行为，但属于雇员的个人生活——不能因此被处分。

Principe : Non. Un fait relevant de la vie personnelle du salarié ne peut pas, en principe, justifier une sanction disciplinaire.
原则：不能。雇员个人生活中的行为原则上不能作为纪律处分的理由。

Jurisprudence 判例 — **« La croisière et le narguilé »**

Cass. soc. 25 janvier 2025, n° 23-10.888 (« la croisière et le narguilé ») — Une salariée avait été récompensée par une croisière offerte par l'employeur. Lors de cette croisière, en présence d'une collègue enceinte, elle avait fumé le narguilé dans sa cabine, obstruant le détecteur de fumée. L'employeur l'a licenciée. La Cour de cassation a jugé que ces faits relevaient de la **vie personnelle** de la salariée ⇒ le licenciement était **injustifié**, même si le comportement était inapproprié.
一名女雇员因工作出色获得雇主奖励的邮轮旅行。在邮轮上，她在一名怀孕同事在场的情况下在船舱内吸水烟，堵塞了烟雾探测器。雇主将其解雇。最高法院认定这些事实属于该雇员的个人生活 ⇒ 解雇不正当，即使行为不当。

Exceptions : Certains faits de la vie personnelle peuvent néanmoins justifier une sanction :
例外：某些个人生活中的行为仍可构成处分的理由：

1. **Des faits commis dans le cadre de la vie personnelle peuvent entraîner des manquements aux obligations contractuelles.** 在个人生活中实施的行为可能导致违反合同义务。

Exemple 例

- **Clause de confidentialité** : un salarié d'une entreprise de shampoing diffuse la recette secrète du produit pendant le weekend ⇒ violation de l'obligation de confidentialité, sanctionnable même si c'est sur son temps personnel. 保密条款：某洗发水公司雇员在周末泄露产品秘方 ⇒ 违反保密义务，即使在个人时间仍可被处分。
- **Véhicule de fonction** : un salarié commet un excès de vitesse avec son véhicule de fonction le weekend ⇒ c'est une faute professionnelle, car le véhicule de fonction est lié à l'activité professionnelle. 公务车辆：雇员在周末驾驶公务车辆超速 ⇒ 属于职业过错，因为公务车辆与职业活动相关。

Jurisprudence 判例

Cass. soc. 20 janvier 2004, n° 01-45.718

2. **Certaines obligations s'étendent au-delà des heures de travail.** 某些义务延伸到工作时间之外。

Exemple 例

Le **harcèlement sexuel** : un collègue commet des faits de harcèlement sexuel envers une autre collègue lors d'un apéro en dehors du temps de travail ⇒ c'est une faute professionnelle. L'interdiction de harcèlement sexuel s'étend au-delà des heures de travail.
性骚扰：一名同事在工作时间以外的聚会上对另一名同事实施性骚扰 ⇒ 构成职业过错。禁止性骚扰的义务延伸到工作时间之外。

Jurisprudence 判例

Cass. soc. 11 janvier 2012, n° 10-12.930

3. **Certains faits personnels peuvent être rattachés à la vie professionnelle du salarié** : le salarié agit dans le cadre de sa vie personnelle, mais les faits sont rattachables à la vie professionnelle en raison du contexte. 某些个人行为可以与雇员的职业生活相关联：雇员虽在个人生活中行事，但因具体情境，其行为可与职业生活建立关联。

Jurisprudence 判例 — Affaire Air France

Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-18.317 — Un membre d'équipage d'Air France avait commis des **vols** lors d'une escale, dans un **hôtel partenaire** de la compagnie. Bien qu'il fût en dehors de son lieu de travail, le contexte permettait de **rattacher** ces faits à son employeur (hôtel partenaire, en escale dans le cadre de son travail).
一名法航机组成员在中转停留期间，在法航的合作酒店内实施了盗窃。虽然不在工作场所内，但情境使得这些行为可以与其雇主相关联（合作酒店、因工作而中转停留）。

Exemple 例 — La perte du permis de conduire

Un chauffeur routier perd son permis de conduire dans le cadre de sa vie personnelle. Peut-il être sanctionné sur le plan **disciplinaire** ? ⇒ **Non** : la perte du permis relève de sa vie personnelle, elle ne peut pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Par contre, l'employeur pourra le **licencier** au motif qu'il n'est plus en mesure d'effectuer son travail — mais ce sera un licenciement pour **motif non disciplinaire** (impossibilité d'exécuter le contrat), pas une sanction disciplinaire[a].
一名货车司机在个人生活中丢失了驾照。能否对其进行纪律处分？⇒ 不能：丢失驾照属于个人生活，不能成为纪律处分的对象。
但是，雇主可以以其不再能够履行工作为由将其解雇——但这是非纪律性解雇（合同无法履行），

而非纪律处分。

[a]Distinction importante : le licenciement pour impossibilité d'exécuter le contrat n'est pas un licenciement disciplinaire. Le salarié n'a pas commis de faute professionnelle ; il est simplement dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. 重要区分：因无法履行合同而解雇不是纪律性解雇。雇员并未犯职业过错，只是无法履行职务。

Le « manquement délibéré » "故意违反"

La faute disciplinaire suppose un **manquement délibéré**, c'est-à-dire un acte intentionnel du salarié. Cette exigence connaît **deux limites** :
纪律过错要求故意违反，即雇员的有意行为。该要求存在两个限制：

1. **Lorsque l'employeur est à l'origine du comportement qu'il reproche à son salarié** (**provocation de l'employeur**) : si c'est l'employeur qui a provoqué ou causé le comportement fautif du salarié, celui-ci ne peut pas être sanctionné. 当雇主是其所指责的雇员行为的起因时（雇主的挑衅）：如果是雇主引发或导致了雇员的过错行为，则不能对雇员进行处分。

2. **L'insuffisance professionnelle** : le salarié qui n'est pas compétent ou qui travaille mal ne commet pas nécessairement une faute disciplinaire. L'insuffisance professionnelle n'est **pas** un manquement délibéré — elle peut justifier un licenciement, mais **pas** une sanction disciplinaire[37]. 职业能力不足：不胜任工作或表现不佳的雇员不一定构成纪律过错。职业能力不足不是故意违反——它可以构成解雇理由，但不能作为纪律处分的理由。

Insuffisance professionnelle vs insuffisance d'effort 职业能力不足 vs 努力不足

L'insuffisance professionnelle : le salarié fait de son mieux pour exécuter son contrat de travail, mais n'y parvient pas. Il n'a pas les capacités ou les compétences pour accomplir sa mission. Il est de bonne foi, de bonne volonté, mais il n'y arrive pas → ce n'est **jamais une faute**.
职业能力不足：员工尽了最大努力去履行劳动合同，但无法完成。他缺乏完成任务所需的能力或技能。他出于善意、怀有良好意愿，但就是做不到 → 这永远不构成过错。
L'insuffisance d'effort : le salarié se contente du minimum, fait preuve de légèreté, de feignantise. Il a les capacités, mais ne veut pas fournir d'effort → c'est un comportement qui **peut être fautif** (violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat).
努力不足：员工满足于做最低限度的工作，表现轻率、懒惰。他有能力但不愿付出 → 这种行为可能构成过错（违反善意履行合同的义务）。
La distinction repose sur la **dimension intentionnelle** : l'insuffisance d'effort est intentionnelle, l'insuffisance professionnelle ne l'est pas.
区分在于主观意图：努力不足是有意的，职业能力不足则非有意。

La gradation des fautes 过错的等级

La faute fait l'objet d'une **gradation**, de la faute simple à la faute lourde :
过错有等级之分，从简单过错到严重过错：

1. **La faute simple** : ne justifie pas un licenciement. Peut être sanctionnée par un avertissement, un blâme, etc. 简单过错：不构成解雇理由。可处以警告、谴责等。

2. **La faute sérieuse** : peut justifier un licenciement (avec préavis et indemnités). Ex. : arriver ivre sur son lieu de travail, répétition de fautes. 严重过错：可构成解雇理由（有预告期和赔偿金）。例如：醉酒上岗、反复违纪。

3. **La faute grave** : justifie un licenciement **immédiat**, sans préavis. Le salarié ne peut plus rester dans l'entreprise. L'appréciation est au **cas par cas**, selon le contexte et l'entreprise. 重大过错：可立即解雇，无需预告期。员工不能继续留在企业中。其认定需逐案评估，取决于具体情境和企业。

4. **La faute lourde** : se caractérise par l'**intention de nuire** à l'employeur ou à l'entreprise. Ce n'est pas nécessairement plus grave que la faute grave, mais c'est une faute avec une intentionnalité **particulière** (ex.

[37]L'insuffisance professionnelle sera approfondie dans le cours sur le licenciement (séance 9). 职业能力不足将在解雇课程（第 9 次课）中深入讨论。

: menaces de mort, sabotage). 恶意过错：以伤害雇主或企业的意图为特征。不一定比重大过错更严重，但具有特殊的主观故意（例如：死亡威胁、蓄意破坏）。

Attention : La faute lourde ≠ faute « plus grave que la faute grave ». C'est une faute **différente**, caractérisée par l'intention de nuire. La gradation correcte est : simple < sérieuse < grave, et la faute lourde est une catégorie à part.
注意：恶意过错 ≠" 比重大过错更严重的过错"。它是一种不同性质的过错，以伤害意图为特征。正确的等级是：简单 < 严重 < 重大，而恶意过错是独立的类别。

B) Garanties de procédure 程序保障

1) La définition de la sanction disciplinaire 1）纪律处分的定义

§ 法条 **Article**

Art. L. 1331-1 C. trav. *« Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »*
" 构成处分的是雇主因认为雇员有过错行为而采取的除口头警告以外的任何措施，无论该措施是否会立即影响雇员在企业中的在岗状况、职务、职业发展或薪酬。"

! 考点 Point d'examen : Observation verbale vs sanction écrite

- Une **observation verbale** (reproche oral) → **pas une sanction**. Aucune procédure disciplinaire n'est requise. 口头批评 →不是处分。无需纪律程序。
- Dès que la mesure est **écrite** (lettre, email de reproche) → **c'est une sanction**. La procédure disciplinaire doit être respectée. 一旦措施是书面的（信函、责备邮件）→是处分。必须遵守纪律程序。

Principe non bis in idem 一事不再罚原则：on ne sanctionne **jamais deux fois** le même comportement fautif. Si le salarié a déjà été averti pour un comportement, ce comportement ne peut plus être invoqué pour une sanction ultérieure.
同一过错行为永远不会被处罚两次。如果雇员已因某一行为被警告，该行为不能再被用于之后的处分。

2) La prescription de la faute 2）过错的时效

Il existe **deux délais de prescription** impératifs en matière disciplinaire :
在纪律处分方面，有两个强制性的时效期限：

Délai de 2 mois — Prescription de l'action disciplinaire 2 个月——纪律追诉时效

Art. L. 1332-4 C. trav. : *« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de **deux mois** à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. »*
" 任何单独的过错事实不得在雇主知悉之日起超过两个月后再启动纪律程序。"
Points clés 要点：

- Le délai court à partir du jour où l'**employeur a connaissance** de la faute (pas du jour de la commission). 时效从雇主知悉过错之日起算（非过错发生之日）。
- Si la faute est **répétée** (« ne peut donner lieu *à lui seul* »), on peut tenir compte de faits plus anciens dans le cadre d'une aggravation. 如果过错重复发生（" 不得仅凭此单独……"），可在认定加重情节时考虑较早的事实。
- Les **poursuites pénales** interrompent le délai : tant que la procédure pénale est en cours, le délai de 2

mois ne court pas. 刑事诉讼中断时效：刑事程序进行期间，2 个月时效暂停。

Délai de 3 ans — Prescription de l'oubli 3 年——遗忘时效

Art. L. 1332-5 C. trav. : *« Aucune sanction antérieure de plus de **trois ans** à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. »*
" 不得援引启动纪律程序前超过三年的先前处分来支持新的处分。"
Points clés 要点：

- 3 ans = la « **période de l'oubli** » : au-delà de 3 ans, on ne peut plus invoquer **aucun fait fautif** antérieur, même s'il avait été sanctionné. 3 年 ="遗忘期"：超过 3 年，任何之前的过错事实都不能再被援引，即使当时已被处分。
- Un fait sanctionné par un avertissement il y a plus de 3 ans ne peut plus être utilisé pour justifier une aggravation. 3 年前被警告处分的事实不能再被用来证明加重处分的合理性。

Exemple 例 — Application de la prescription de 3 ans

Un salarié arrive ivre sur son lieu de travail en **février 2022** et reçoit un avertissement. En **février 2026** (3 ans et 1 mois plus tard), il recommence. L'employeur ne peut **pas** invoquer le fait de 2022 pour aggraver la sanction : le fait a plus de 3 ans, il fait partie de la « période de l'oubli ». Il doit traiter l'événement de 2026 comme s'il s'agissait de la première fois.
一名员工在 **2022** 年 **2** 月醉酒上岗并收到警告。**2026** 年 **2** 月（3 年零 1 个月后），他再犯。雇主不能援引 2022 年的事实来加重处分：该事实已超过 3 年，属于" 遗忘期"。必须将 2026 年的事件视为首次。

3) Conditions de validité de la sanction 3）处分的有效条件

Conditions de validité 有效条件

1. **Interdiction des sanctions pécuniaires** (**Art. L. 1331-2 C. trav.**) : l'employeur ne peut pas imposer d'amendes ou de retenues sur salaire à titre de sanction disciplinaire. 禁止金钱处分（**Art. L. 1331-2**）：雇主不得以纪律处分的名义对雇员处以罚款或扣减工资。
2. **La sanction doit être prévue par le règlement intérieur.** 处分必须在内部规章中有规定。
   - **Exception :** le licenciement n'a pas besoin d'être prévu par le règlement intérieur. 例外：解雇无需在内部规章中规定。
   - **Précision :** la mise à pied disciplinaire ne peut être prononcée que si le règlement intérieur prévoit sa **durée maximale**. 补充说明：纪律性停职只有在内部规章规定了其最长期限时才能宣告。

   Jurisprudence 判例

   Cass. soc. 26 oct. 2010, n°09-42.470 La mise à pied disciplinaire ne peut être prononcée que si le règlement intérieur prévoit sa durée maximale.
   纪律性停职只有在内部规章规定了其最长期限时才能宣告。
3. **La sanction n'est pas discriminatoire** (**Art. L. 1132-1 C. trav.**). 处分不得具有歧视性（**Art. L. 1132-1**）。
4. **Interdiction de cumul des sanctions** : une faute = une sanction. 禁止处分累加：一个过错 = 一个处分。

   Jurisprudence 判例

   Cass. soc. 19 juin 2002, n°00-42.813 Un même fait fautif ne peut faire l'objet de deux sanctions successives.
   同一过错事实不得被连续处分两次。
5. **Interdiction des sanctions disproportionnées** (**Art. L. 1333-2 C. trav.**) : la sanction doit être

proportionnée à la faute commise. 禁止不成比例的处分（**Art. L. 1333-2**）：处分必须与所犯过错成比例。

4) La procédure disciplinaire 4）纪律程序

§ 法条 **Article**

Art. L. 1332-2 C. trav. *« Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. »*
" 当雇主拟采取处分时，须召集雇员并告知召集目的，除非拟采取的处分为警告或同类性质且对雇员在企业中的在岗状况、职务、职业发展或薪酬不产生直接或间接影响的处分。"

« Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. »
" 在听证时，雇员可由其选择的企业内部人员陪同协助。"

« Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. »
" 面谈过程中，雇主须说明拟采取处分的理由并听取雇员的解释。"

« La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. »
" 处分不得在面谈之日起两个工作日内作出，也不得在面谈之日起一个月后作出。处分须说明理由并通知当事人。"

! 考点 **Point d'examen : Les 3 étapes de la procédure disciplinaire 纪律程序的 3 个步骤**

1. **Convocation à un entretien préalable** 召集事先面谈
   - Le cas échéant : **mise à pied conservatoire** (suspension immédiate dans l'attente de la décision). 视情况：保全性停职（在决定作出前立即暂停工作）。
2. **Entretien préalable** 事先面谈
   - Délai minimum de **5 jours ouvrables** avant l'entretien si la sanction envisagée est un **licenciement**. 如拟采取的处分为解雇，面谈前至少 **5** 个工作日。
   - Le cas échéant : recours à un conseil ou commission de discipline. 视情况：诉诸纪律委员会或纪律顾问。
   - Délai maximum : **1 mois** après la convocation pour tenir l'entretien. 面谈须在召集后最多 **1** 个月内举行。
3. **Notification de la sanction** 处分通知
   - Délai : de **1 jour franc** (2 jours ouvrables si licenciement) à **1 mois maximum** après l'entretien. 期限：面谈后 **1** 个完整日（解雇为 2 个工作日）至最多 **1** 个月。
   - Modalités : par **remise en main propre contre décharge** ; ou par **lettre recommandée avec accusé de réception** (obligatoire en cas de licenciement). 方式：当面交付并签收；或挂号信并附回执（解雇时为强制性要求）。

C) Le rôle du juge 法官的角色

§ 法条 Article

Art. L. 1333-1 C. trav. *« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »*
" 发生争议时，劳动法庭审查所遵循程序的合规性，以及雇员被指控的事实是否足以证明处分的合理性。雇主向劳动法庭提供作出处分所依据的材料。根据这些材料以及雇员为支持其主张所提供的材料，劳动法庭在必要时下令其认为有用的调查措施后形成其确信。如有疑问，则有利于雇员。"

Double contrôle du juge 法官的双重审查

1. Légalité de la sanction 1. 处分的合法性

- **Régularité de la procédure** : le juge vérifie que la procédure disciplinaire a été respectée. 程序合规性：法官审查纪律程序是否得到遵守。
- **Existence de la faute** : le juge apprécie si les faits reprochés sont établis et constituent une faute. 过错的存在：法官评估被指控的事实是否成立并构成过错。
- **Proportionnalité de la sanction** : le juge contrôle que la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à la faute commise. 处分的比例性：法官审查处分相对于所犯过错是否不成比例。

⇒ Le juge peut prononcer la **nullité** de la sanction.
⇒ 法官可宣告处分无效。

2. Recevabilité de la preuve 2. 证据的可采纳性

- **Principe :** en matière prud'homale, la preuve est **libre**. 原则：在劳动法庭程序中，证据是自由的。

Jurisprudence 判例

Cass. ass. plén. 22 déc. 2023, n°20-20.648 *« Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats [...] »*
" 在民事诉讼中，获取或出示证据手段的非法性或不诚信性并不必然导致将其排除于辩论之外……"

! 考点 Point d'examen : Admissibilité de la preuve illicite et déloyale 非法和不诚信证据的可采纳性

⇒ La preuve illicite et la preuve déloyale sont admises, à **deux conditions** :
⇒ 非法证据和不诚信证据可被采纳，但须满足两个条件：

1. **Condition 1 :** Elle est **indispensable** pour l'exercice du droit à la preuve de celui qui la verse (= il n'existe pas d'autre moyen de prouver les faits). 条件 **1**：该证据对于提供者行使证明权而言是不可或缺的（= 不存在其他证明事实的手段）。
2. **Condition 2 :** L'atteinte est **strictement proportionnée** au but poursuivi (= test de justification / proportionnalité). 条件 **2**：侵害与所追求的目的严格成比例（= 正当性/比例性检验）。

Chapitre 2 : Les droits fondamentaux de la personne du salarié 雇员的基本权利

Sommaire du chapitre 本章目录

§1. Régime général de la protection des droits et libertés du salarié 雇员权利与自由保护的一般制度

- Définition des droits fondamentaux 基本权利的定义
- Sources normatives 规范渊源
- Sanction : la nullité 制裁：无效
- Le test de la mise en balance 利益权衡检验
- Question préliminaire : est-on face à un droit fondamental ? 前提问题：是否涉及基本权利?

§2. Régime de protection spécifique des droits et libertés des salariés 雇员权利与自由的特别保护制度

A) Droit au respect de la vie privée 隐私权

* Principes généraux 一般原则
* Les biens physiques du salarié 雇员的实物财产
* Les outils informatiques 信息化工具

B) La liberté d'expression 言论自由

* Régime de protection et notion d'abus 保护制度与滥用概念
* Évolution jurisprudentielle : le test de mise en balance 判例演变：利益权衡检验

C) La liberté religieuse 宗教自由

* Art. 9 CEDH : deux composantes 《欧洲人权公约》第 9 条：两个组成部分
* Restrictions possibles 可能的限制
* Les clauses de neutralité (L. 1321-2-1) 中立条款

D) Le droit à la protection de la santé 健康保护权

* Obligation de sécurité de l'employeur (L. 4121-1) 雇主的安全义务
* Protection de l'intégrité psychique 心理健康保护
* Le harcèlement moral (L. 1152-1) 精神骚扰

Introduction 导论

Le Chapitre 1 a étudié les **pouvoirs de l'employeur** (réglementaire, de contrôle et de surveillance, disciplinaire). Le présent chapitre examine l'autre face de cette relation de pouvoir : les **droits fondamentaux de la personne du salarié**, qui constituent des **limites aux prérogatives de l'employeur**.
第一章研究了雇主的权力（规章制定权、监督控制权、纪律处分权）。本章探讨这种权力关系的另一面：雇员的基本权利，它们构成对雇主权力的限制。

En effet, le salarié, même subordonné, reste un **citoyen** dans l'entreprise. Il conserve des droits et libertés que l'employeur ne peut ignorer, même si ceux-ci peuvent, dans certaines conditions, être **limités**.
事实上，雇员即使处于从属地位，在企业中仍然是一个公民。他保有雇主不能忽视的权利与自由，尽管在一定条件下这些权利可以受到限制。

§1. Régime général de la protection des droits et libertés du salarié 雇员权利与自由保护的一般制度

Définition : droit fondamental 定义：基本权利

Un **droit fondamental** est un droit doté d'une **certaine importance**, bénéficiant d'une **protection renforcée**, et se situant **au sommet de la hiérarchie des normes**.
基本权利是指具有一定重要性、享有加强保护、位于规范等级最顶端的权利。

En droit du travail, les droits fondamentaux constituent des limites que l'employeur doit respecter dans l'exercice de ses pouvoirs. Leur violation entraîne une sanction spécifique : la **nullité** de la mesure patronale.
在劳动法中，基本权利构成雇主行使权力时必须尊重的界限。侵犯基本权利会导致一种特别制裁：雇主所采取措施的无效。

Les sources des droits fondamentaux 基本权利的渊源

Les droits fondamentaux trouvent leur source dans des textes situés au plus haut niveau de la hiérarchie des normes :
基本权利的渊源来自规范等级最高层次的文本：

1. **Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC)** de 1789 1789 年《人权和公民权宣言》
2. **Préambule de la Constitution** de 1946 1946 年宪法序言
3. **Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne** 《欧盟基本权利宪章》
4. **Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (Conv. EDH)** 《欧洲人权公约》

Exemples de droits fondamentaux applicables en droit du travail :
适用于劳动法的基本权利举例：

- Droit au respect de la **vie privée** 隐私权
- **Liberté d'expression** 言论自由
- **Liberté religieuse** 宗教自由
- Droit à la **santé** 健康权

Sanction : la nullité de la mesure 制裁：措施的无效

Lorsqu'une mesure de l'employeur porte atteinte à un droit fondamental du salarié, cette mesure est sanctionnée par la **nullité**. Si l'atteinte ne peut être **justifiée** par la tâche à accomplir ni **proportionnée** au but recherché, la mesure patronale est nulle.
当雇主的措施侵犯雇员的基本权利时，该措施被判定无效。如果对基本权利的侵犯既不能被所执行的工作任务所正当化，也不符合比例原则，则雇主的措施无效。

Conséquences concrètes : en cas de **licenciement** portant atteinte à un droit fondamental ⇒ le licenciement est **nul**. Le salarié a droit à la **réintégration** dans l'entreprise et au paiement des **salaires de la période** d'éviction (entre le licenciement et la réintégration).
具体后果：如果解雇侵犯了基本权利 ⇒ 解雇无效。雇员有权恢复原职，并获得被排除期间（从解雇到恢复原职之间）的工资补发。

Illustration historique —**Les clauses de célibat :** jusqu'aux années 1960-70, certaines compagnies aériennes imposaient des **clauses de célibat** aux hôtesses de l'air : elles devaient rester célibataires sous peine de licenciement. Ces clauses portaient atteinte au droit fondamental de se marier librement. Elles

sont aujourd'hui considérées comme **nulles** car elles constituent une atteinte injustifiée et disproportionnée à un droit fondamental.
历史案例——单身条款：直到上世纪六七十年代，一些航空公司对空姐施加单身条款：她们必须保持未婚状态，否则面临解雇。这些条款侵犯了自由结婚的基本权利。如今这些条款被视为无效，因为它们构成对基本权利的不正当且不成比例的侵犯。

Le test de la mise en balance 利益权衡检验

On peut porter atteinte à un droit fondamental dans l'entreprise — c'est tout à fait possible, et c'est même courant. Mais toute restriction doit passer le **test de la mise en balance**, qui comporte **deux conditions cumulatives** :
在企业中侵犯基本权利是完全可能的，甚至是常见的。但任何限制都必须通过利益权衡检验，该检验包含两个累积条件：

1. **Justification :** la restriction est-elle **justifiée par la nature de la tâche à accomplir** ? 正当性：限制是否因工作任务的性质而正当?
2. **Proportionnalité :** la restriction est-elle **proportionnée au but recherché** ? 比例性：限制是否与所追求的目标成比例?

Schéma du raisonnement :
推理框架：

Le juge met en balance, d'un côté, le **droit fondamental protégé** du salarié et, de l'autre, la **nécessité pour l'employeur** de restreindre ce droit. La mesure n'est licite que si elle est à la fois justifiée et proportionnée.
法官在一方面权衡雇员受保护的基本权利，另一方面权衡雇主限制该权利的必要性。只有在措施同时具备正当性和比例性时，才是合法的。

! 考点 Point d'examen

Question préliminaire : est-on face à un droit fondamental ? 前提问题：是否涉及基本权利?

Avant d'appliquer le test de la mise en balance, le juge doit d'abord déterminer si le droit invoqué par le salarié est effectivement un **droit fondamental**. Si ce n'est pas le cas, le régime protecteur renforcé (nullité, réintégration) ne s'applique pas.
在适用利益权衡检验之前，法官必须首先确定雇员所援引的权利是否确实属于基本权利。如果不是，强化保护制度（无效、恢复原职）则不适用。

Jurisprudence 判例

Cass. soc. 28 mai 2003, n° 02-40.273 —La liberté de se vêtir **Faits :** un salarié invoquait la « liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu de travail » comme un droit fondamental.
事实：一名雇员援引" 在工作时间和工作场所自由着装的自由" 作为基本权利。

Solution : la Cour de cassation a jugé que « *la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu de travail* ***n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales*** ».
判决：最高法院判定" 在工作时间和工作场所自由着装的自由不属于基本自由的范畴"。

Portée : cette décision illustre que tous les droits et libertés ne sont pas « fondamentaux ». Le juge opère un **tri** : seuls les droits véritablement essentiels bénéficient de la protection renforcée (nullité).
意义：该判决说明并非所有权利和自由都是" 基本" 的。法官进行筛选：只有真正根本性的权利才享有强化保护（无效）。

§2. Régime de protection spécifique des droits et libertés des salariés 雇员权利与自由的特别保护制度

A) Droit au respect de la vie privée 隐私权

Principes fondateurs 基本原则

Le droit au respect de la vie privée est protégé par deux textes majeurs :
隐私权受到两个重要文本的保护：

- **Art. 9 du Code civil** : « *Chacun a droit au respect de sa vie privée.* » 《民法典》第 **9** 条：”人人有权使其私生活受到尊重。”
- **Art. 8 de la Convention EDH** : droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. 《欧洲人权公约》第 **8** 条：尊重私人和家庭生活、住所和通信的权利。

Jurisprudence 判例

Cass. soc. 2 oct. 2001 —Arrêt Nikon (n° 99-42.942) **Solution :** « *Le salarié a droit, **même au temps et au lieu de travail**, au respect de l'intimité de sa vie privée.* »
判决：”雇员有权即使在工作时间和工作场所，使其私生活的隐秘受到尊重。”

Portée : cet arrêt fondateur pose le principe que le droit à la vie privée ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Le salarié ne renonce pas à sa vie privée en entrant dans l'entreprise.
意义：这一奠基性判决确立了隐私权不止步于企业大门的原则。雇员进入企业并不意味着放弃其私生活。

Précision importante : le droit au respect de la vie privée ≠ immunité des faits de la vie personnelle.
重要说明：隐私权 ≠ 个人生活事实的豁免。

Le salarié peut faire l'objet d'une **sanction disciplinaire** pour des faits relevant de sa vie personnelle, si ceux-ci créent un **trouble caractérisé au sein de l'entreprise** (cf. Chapitre 1, §3, A — vie personnelle du salarié).
如果雇员个人生活中的行为在企业内造成了明显的扰乱，雇员可能因此受到纪律处分（参见第一章 §3，A——雇员的个人生活）。

Contenu du droit à la vie privée 隐私权的内容

Le droit au respect de la vie privée protège notamment :
隐私权尤其保护以下方面：

- La protection de l'**image** du salarié 雇员肖像的保护
- La protection de l'**intimité** 私密性的保护
- La protection des **correspondances** 通信的保护

Le salarié dispose d'un **droit au secret** (droit de ne pas divulguer des informations personnelles) et d'un **droit à la discrétion** (droit de ne pas voir ses informations personnelles divulguées par autrui).
雇员享有保密权（不披露个人信息的权利）和隐秘权（个人信息不被他人泄露的权利）。

Les biens physiques du salarié 雇员的实物财产

Il convient de distinguer les **biens personnels** du salarié et les **biens professionnels** mis à sa disposition par l'employeur.
应当区分雇员的个人财产和雇主提供给雇员使用的职业财产。

Principe :
原则：

- **Outils personnels** du salarié ⇒ **protégés** par le droit à la vie privée. L'employeur ne peut pas y accéder librement. 雇员的个人工具 ⇒ 受隐私权保护。雇主不能自由查阅。
- **Outils professionnels** mis à disposition ⇒ **présomption de professionnalité** : l'employeur peut y accéder librement. 提供使用的职业工具 ⇒ 职业性推定：雇主可以自由查阅。

Documents et fichiers : les documents présents sur un outil professionnel sont **présumés professionnels**. L'employeur peut donc les consulter sans l'accord du salarié.
文件和档案：职业工具上的文件被推定为职业性文件。因此雇主可以在未经雇员同意的情况下查阅。

Jurisprudence 判例

Cass. ch. mixte, 18 mai 2007, n° 05-40.803 —Documents présumés professionnels de nature privée **Exception :** si des documents, bien que **présumés professionnels**, s'avèrent finalement être de **nature privée**, ils sont **inopposables** au salarié. L'employeur ne peut pas s'en servir contre le salarié.
例外：如果某些文件虽然被推定为职业性文件，但最终被证明属于私人性质，则这些文件对雇员不可对抗。雇主不得以此对付雇员。

Les outils informatiques 信息化工具

L'utilisation des outils informatiques au travail soulève des questions spécifiques de conciliation entre le pouvoir de contrôle de l'employeur et le droit à la vie privée du salarié.
工作中信息化工具的使用，引发了雇主监控权与雇员隐私权之间如何调和的特殊问题。

Principe général : l'employeur peut **contrôler l'utilisation** des outils professionnels mis à la disposition du salarié.
一般原则：雇主可以监控提供给雇员使用的职业工具的使用情况。

Tolérance : les salariés peuvent utiliser les outils professionnels à des **fins personnelles**, sauf **abus** (**Cass. soc. 3 oct. 2018, n° 17-13.089**).
容忍：雇员可以将职业工具用于个人目的，除非构成滥用（最高法院社会庭 **2018** 年 **10** 月 **3** 日判决，案号 **17-13.089**）。

Le régime de contrôle varie selon le type d'outil :
监控制度因工具类型而异：

Outil 工具	**Accès employeur** 雇主可否查阅	**Règle** 规则	**Jurisprudence** 判例
Fichiers informatiques sur ordinateur professionnel 职业电脑上的电子文件	**OUI** 可以	Présomption de professionnalité. **Exception :** fichiers identifiés comme **personnels**. 职业性推定。例外：标注为个人的文件。	—
Connexions internet 网络连接记录	**OUI** 可以	Présomption de professionnalité des connexions. 连接记录的职业性推定。	Cass. soc. 9 juill. 2008, n° 06-45.800

Outil 工具	**Accès employeur** 雇主可否查阅	**Règle** 规则	**Jurisprudence** 判例
Messagerie **professionnelle** 职业邮箱	**OUI** 可以	L'employeur peut consulter les messages professionnels. **Exception :** messages identifiés comme « **personnels** ». 雇主可以查阅职业邮件。例外：标注为" 个人" 的邮件。	Cass. soc. 16 avril 2013, n° 12-11.866 Cass. soc. 2 oct. 2001, n° 99-42.942
Messagerie **personnelle** 个人邮箱	**NON** 不可以	Protection par le **secret des correspondances**. 受通信秘密保护。	Cass. soc. 26 janv. 2016, n° 14-15.360
Téléphone — relevé des communications 电话——通话记录	**OUI** 可以	L'employeur peut vérifier les relevés téléphoniques. 雇主可以查看通话记录。	Cass. soc. 15 avr. 2001, n° 99-42.937
Téléphone — écoutes 电话——窃听	**NON** 不可以	L'employeur ne peut pas écouter les conversations téléphoniques **à l'insu** du salarié. 雇主不得在雇员不知情的情况下窃听电话。	Cass. soc. 16 déc. 2008, n° 07-43.993
SMS 短信	**OUI** 可以	Présomption de professionnalité, **sauf** SMS identifiés comme **personnels**. 职业性推定，除非短信标注为个人。	Cass. com. 10 févr. 2015, n° 13-14.779

Résumé 总结

Synthèse : outils informatiques et vie privée 总结：信息化工具与隐私

1. Les outils professionnels sont soumis à une **présomption de professionnalité** : l'employeur peut les consulter librement. 职业工具受职业性推定约束：雇主可以自由查阅。
2. **Exception** : tout ce qui est **identifié comme personnel** (fichiers, messages, SMS marqués « personnel ») bénéficie de la protection de la vie privée. 例外：所有标注为个人的内容（标注" 个人" 的文件、邮件、短信）受隐私权保护。
3. Les outils et messageries **personnels** du salarié sont **protégés** par le secret des correspondances. 雇员的个人工具和邮箱受通信秘密保护。
4. L'employeur ne peut jamais **écouter les conversations** à l'insu du salarié. 雇主绝不可在雇员不知情的情况下窃听通话。
5. Une utilisation personnelle des outils professionnels est **tolérée**, sauf abus. 将职业工具用于个人目的是被容忍的，除非构成滥用。

B) La liberté d'expression 言论自由

Fondement textuel 法律依据

La liberté d'expression est protégée par l'**art. 10 de la Convention EDH** (Convention européenne des droits de l'homme).
言论自由受《欧洲人权公约》第 **10** 条保护。

Le salarié bénéficie de la liberté d'expression **en dehors de l'entreprise**, mais aussi **au sein de**

l'entreprise. Toutefois, cette liberté n'est pas absolue : elle est soumise à des limites, notamment le **devoir de réserve**.
雇员在企业外部以及在企业内部均享有言论自由。但这一自由不是绝对的：它受到限制，尤其是克制义务（devoir de réserve）。

Remarque : le salarié ne peut pas librement exprimer ses opinions politiques au travail. Le devoir de réserve impose une certaine retenue dans l'exercice de la liberté d'expression dans le cadre professionnel.
备注：雇员不能在工作中自由表达其政治观点。克制义务要求在职业范围内行使言论自由时保持一定的克制。

Régime de protection 保护制度

Principe : la liberté d'expression est protégée y compris en dehors de l'entreprise, **sauf abus (Cass. soc. 28 avril 1988, n° 87-41.804)**.
原则：言论自由在企业外部也受到保护，除非构成滥用（最高法院社会庭 **1988** 年 **4** 月 **28** 日判决，案号 **87-41.804**）。

Ancienne approche : la notion d'abus 旧方法：滥用概念

Pendant longtemps, la jurisprudence sanctionnait uniquement l'**abus** dans l'exercice de la liberté d'expression. L'abus se caractérise par des **injures**, de la **diffamation**, ou des propos **déloyaux et malveillants**.
长期以来，判例法仅制裁言论自由行使中的滥用。滥用表现为侮辱、诽谤或不忠和恶意的言论。

Jurisprudence 判例

Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 11-19.530 —Facebook et conversation privée **Faits :** un salarié avait publié des propos sur **Facebook** au sein d'un **groupe fermé de 14 personnes**.
事实：一名雇员在 Facebook 上一个 **14** 人的封闭群组中发表了言论。

Solution : la Cour de cassation a qualifié ces échanges de **conversation privée**. ⇒ **Pas d'abus** de la liberté d'expression.
判决：最高法院将这些交流定性为私人对话。⇒ 言论自由不构成滥用。

Portée : un échange au sein d'un groupe restreint et fermé sur un réseau social relève de la sphère privée.
意义：在社交网络上一个限定的封闭群组中的交流属于私人领域。

Jurisprudence 判例

Cass. soc. 11 avril 2018, n° 16-18.590 —Message public sur internet **Faits :** un salarié avait publié un **message public** sur un site internet, utilisant des **termes déloyaux et malveillants** à l'encontre de son employeur.
事实：一名雇员在一个网站上发表了公开信息，使用了针对雇主的不忠和恶意的言辞。

Solution : la Cour de cassation a retenu l'**abus** de la liberté d'expression. Le licenciement est justifié.
判决：最高法院认定言论自由构成滥用。解雇是正当的。

Portée : un message **public** utilisant des termes déloyaux et malveillants constitue un abus de la liberté d'expression.
意义：使用不忠和恶意言辞的公开信息构成言论自由的滥用。

↔ 对比 Comparaison

Comparaison des deux arrêts 两个判决的比较

	Cass. civ. 1, 10 avril 2013	Cass. soc. 11 avril 2018
Contexte 背景	Facebook, groupe fermé de 14 personnes Facebook，14 人封闭群组	Message public sur site internet 网站上的公开信息
Nature 性质	Conversation **privée** 私人对话	Publication **publique** 公开发布
Contenu 内容	—	Termes déloyaux et malveillants 不忠和恶意言辞
Abus ? 是否构成滥用?	**NON** 否	**OUI** 是

Évolution jurisprudentielle récente : le test de mise en balance 最新判例演变：利益权衡检验

Désormais : la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence en matière de liberté d'expression par trois arrêts importants rendus le même jour.
如今：最高法院通过同一天作出的三个重要判决，发展了其关于言论自由的判例法。

Jurisprudence 判例

Cass. soc. 14 janvier 2026 (n° 23-19.947, n° 24-19.583, n° 24-13.778) —Nouveau test de mise en balance
Apport : la Cour de cassation applique désormais le **test de mise en balance** en matière de liberté d'expression, abandonnant la seule recherche de l'abus. Le juge doit procéder à une **mise en balance** entre la liberté d'expression du salarié et les intérêts légitimes de l'employeur.
贡献：最高法院现在对言论自由适用利益权衡检验，不再仅仅查找是否存在滥用。法官必须在雇员的言论自由与雇主的合法利益之间进行利益权衡。

Critères contextuels retenus : 所采用的情境标准：

1. La **teneur des propos** : quel est le contenu des déclarations du salarié ? 言论的内容：雇员声明的内容是什么?
2. La **portée et diffusion** des propos : s'agit-il d'un message privé, semi-privé ou public ? Combien de personnes ont eu accès aux propos ? 言论的影响范围和传播：是私人信息、半私人信息还是公开信息? 有多少人接触到这些言论?
3. Les **conséquences réelles sur l'entreprise** : les propos ont-ils causé un préjudice concret à l'employeur ? 对企业的实际后果：这些言论是否给雇主造成了具体损害?

Portée : cette évolution marque un **changement de méthode** majeur. On passe d'une approche binaire (abus / pas d'abus) à une approche **contextuelle et proportionnelle**, conformément à la méthodologie générale de protection des droits fondamentaux décrite au §1.
意义：这一演变标志着方法论上的重大转变。从二元方法（滥用/不构成滥用）转向情境化和比例化的方法，与 §1 所述的基本权利保护的一般方法论一致。

C) La liberté religieuse 宗教自由

§ 法条 **Article**

Art. 9 de la Convention EDH 《欧洲人权公约》第 9 条 « *Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.* »

” 人人有权享有思想、良心和宗教自由；此项权利包括改变宗教或信仰的自由，以及单独或集体地、公开或私下地以礼拜、教导、实践和仪式表明其宗教或信仰的自由。”

Alinéa 2 : des restrictions ne sont possibles que si elles sont **prévues par la loi**, **nécessaires dans une société démocratique** à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
第 **2** 款：限制只有在法律有规定、在民主社会中为公共安全、保护秩序、健康或道德、或保护他人的权利和自由所必需时，才是可能的。

Deux composantes de la liberté religieuse 宗教自由的两个组成部分

La liberté religieuse comporte deux dimensions :
宗教自由包含两个层面：

1. **Le for interne** : le **droit de croire à la religion de son choix**. Ce droit est **absolu** et ne peut en aucun cas être restreint. 内心层面：信仰自己所选择宗教的权利。此项权利是绝对的，在任何情况下都不能被限制。
2. **Le for externe** : le **droit de manifester sa religion**. Ce droit **peut être restreint** dans les conditions prévues par l’art. 9 §2 CEDH. 外在层面：表达宗教信仰的权利。此项权利可以被限制，条件由《欧洲人权公约》第 9 条第 2 款规定。

Distinction fonctionnaires / salariés de droit privé 公务员与私法雇员的区分

Principe : la liberté religieuse du salarié est garantie dans l’entreprise privée. Toutefois, il convient de distinguer deux régimes :
原则：雇员的宗教自由在私人企业中受到保障。但应当区分两种制度：

- Les **fonctionnaires** sont soumis à une **obligation de neutralité** : ils ne peuvent pas manifester leurs convictions religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. 公务员负有中立义务：他们在执行职务时不能表达其宗教信仰。
- Les **salariés de droit privé** bénéficient en principe de la **liberté religieuse** dans l’entreprise. 私法雇员原则上在企业中享有宗教自由。

Restrictions possibles pour motifs généraux : 基于一般理由的可能限制：

- **Respect de la loi** : par exemple, la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. 遵守法律：例如，2010 年 10 月 11 日第 2010-1192 号法律禁止在公共空间遮挡面部。
- **Questions de santé et de sécurité** : par exemple, le port d’une grande croix par une infirmière peut être interdit pour des raisons de sécurité. 健康和安全问题：例如，护士佩戴大型十字架可能因安全原因被禁止。

Question : outre ces motifs généraux, est-ce que l’employeur peut restreindre la liberté religieuse ?
问题：除了这些一般理由之外，雇主是否可以限制宗教自由?

§ 法条 Article

Les clauses de neutralité — art. L. 1321-2-1 du Code du travail 中立条款——《劳动法典》第 L. 1321-2-1 条 « *Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché.* »

” 企业内部规章可以载入中立原则的规定，并限制雇员信仰的表达，前提是这些限制因行使其他自由和基本权利或因企业正常运营的需要而正当化，且与所追求的目标成比例。”

Cinq conditions de validité des clauses de neutralité 中立条款的五个有效条件

Pour qu’une clause de neutralité soit valide, **cinq conditions cumulatives** doivent être réunies :
中立条款要有效，必须满足五个累积条件：

1. L’interdiction doit être **prévue dans le règlement intérieur**. 禁止必须规定在企业内部规章中。
2. L’interdiction doit être **générale** (sinon, risque de **discrimination directe**). 禁止必须是普遍的（否则有直接歧视的风险）。
3. L’interdiction doit être **justifiée** (ex. : image de l’entreprise, prévention de conflits internes). 禁止必须是正当的（例如：企业形象、预防内部冲突）。
4. L’interdiction doit être **limitée au strict nécessaire** (ex. : salarié en contact avec la clientèle). 禁止必须限于严格必要（例如：与客户有接触的雇员）。
5. L’employeur doit avoir **tenté de reclasser le salarié** avant de le licencier (à un poste sans contact avec la clientèle). 雇主在解雇之前必须尝试为雇员调岗（调至无需接触客户的岗位）。

D) Le droit à la protection de la santé 健康保护权

Un droit fondamental 一项基本权利

Le droit à la protection de la santé est consacré par la **Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne**.
健康保护权由《欧盟基本权利宪章》确立。

§ 法条 Article

Art. 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE 《欧盟基本权利宪章》第 31 条 « *Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.* »
” 每位劳动者都有权享有尊重其健康、安全和尊严的工作条件。”

§ 法条 Article

Obligation de l’employeur — art. L. 4121-1 du Code du travail 雇主的义务——《劳动法典》第 L. 4121-1 条 *« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »*
” 雇主采取必要措施保障劳动者的安全，保护其身体和心理健康。这些措施包括：1° 职业风险的预防行动，包括《劳动法典》第 L. 4161-1 条所述的风险；2° 信息和培训行动；3° 建立适当的组织和手段。雇主应注意调整这些措施，以适应情况的变化并促进现有状况的改善。”

Jurisprudence 判例

Cass. soc. 28 févr. 2002 — Arrêt Amiante **Solution :** « *L’employeur est tenu envers celui-ci d’une* ***obligation de sécurité de résultat****.* »[a]
判决：” 雇主对雇员负有结果性安全义务。”

Portée : cet arrêt fondateur qualifie l'obligation de sécurité de l'employeur d'**obligation de résultat** : l'employeur doit garantir un résultat (la sécurité du salarié), et non simplement mettre en œuvre des moyens.
意义：这一奠基性判决将雇主的安全义务定性为结果义务：雇主必须保证结果（雇员的安全），而不仅仅是采取手段。

[a]老师补充：义务的区分——"手段义务"（obligation de moyens）指尽力而为即可，例如员工有义务尽力完成工作，即使未达目标也不算违约；"结果义务"（obligation de résultat）则要求必须达到特定结果，未达到即为违约。在石棉案中，最高法院认定雇主承担"结果性安全义务"，即只要发生工伤或职业病，即使雇主已尽力，也构成违约。这一认定非常严格——对管理者而言，必须将工伤事故的预防视为一种"执念"。

Jurisprudence 判例

Cass. soc. 25 nov. 2015 — Arrêt Air France **Solution :** l'employeur respecte son obligation dès lors qu'il a pris les **mesures de prévention** qu'imposent les articles L. 4121-1 et L. 4121-2.
判决：雇主只要采取了第 L. 4121-1 条和第 L. 4121-2 条所要求的预防措施，即视为履行了义务。

Portée : cet arrêt assouplit la rigueur de l'arrêt *Amiante*. L'obligation de sécurité devient davantage une **obligation de prévention** : l'employeur satisfait à son obligation s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires.[a]
意义：这一判决缓和了石棉判决的严格性。安全义务更多地变成了一项预防义务：雇主只要证明已采取所有必要的预防措施，即可满足其义务。

[a]老师补充：Air France 案后，最高法院调整了立场——雇主只要采取了法律规定的所有预防、信息和组织措施，即视为履行了安全义务。因此实质上变成了一种"加强型手段义务"（obligation de moyens renforcée）：名义上仍称"结果义务"，但实际上雇主只要能证明已采取一切可能的预防措施，即可免责。考试中应写"obligation de sécurité de résultat"，但要理解其实质为加强型手段义务。

Attention : 注意：

- Obligation de prévention **primaire** (éliminer les risques à la source), **secondaire** (réduire l'exposition aux risques) et **tertiaire** (réparer les dommages). 预防义务分为初级（从源头消除风险）、次级（减少风险暴露）和三级（修复损害）。[a]
- Les mesures doivent être **concrètes**, **individualisées** et **suffisantes**. 措施必须是具体的、个性化的和充分的。

[a]老师补充：健康安全义务的核心是预防，而非事后补救。雇主必须事先预见风险：编制《职业风险评估文件》（Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels），列出所有可能的风险并制定预防方案。例如在有重型机械和高空作业的仓库中，风险无处不在，必须逐一评估并设置防护措施（加装栏杆、提供安全培训等）。

La protection de l'intégrité psychique des salariés 雇员心理健康的保护

L'obligation de sécurité de l'employeur couvre également la **santé mentale** des salariés. Certaines méthodes managériales sont interdites.
雇主的安全义务还涵盖雇员的心理健康。某些管理方法是被禁止的。

1) Le stress ou la pression psychologique 压力或心理施压

Interdiction de certaines méthodes managériales : 禁止某些管理方法：

- **Benchmarking / comparaison chiffrée permanente** (TGI Lyon, 4 sept. 2012, RG n° 11/05300). 基准比较/持续量化对比（里昂大审法院，2012 年 9 月 4 日，案号 11/05300）。[a]
- **Ranking par quotas préétablis** (Cass. soc. 27 mars 2013, n° 11-26.539). 预设配额排名（最高法院社会庭 2013 年 3 月 27 日判决，案号 11-26.539）。[b]

- **"Management par la peur"** : ouvre droit à indemnisation spécifique (Cass. soc. 6 déc. 2017, n° 16-10.891). " 恐吓式管理": 赋予特定赔偿权（最高法院社会庭 2017 年 12 月 6 日判决，案号 16-10.891）。[c]

[a]老师补充：想象一下开放式办公区上方挂着一块大屏幕，实时显示每个员工的业绩排名，像电子游戏一样不断变动——这就是 benchmarking。法院认为，这种持续的数字化比较对员工健康造成过大压力，构成" 心理社会风险"（risques psychosociaux, RPS），即由工作组织引起的心理健康风险。

[b]老师补充：ranking 制度的问题在于，无论实际表现如何，始终有" 最后 5 名" 被置于压力之下——即使这 5 名员工的业绩实际上也很出色。这种与个人实际表现脱节的强制排名被认为对健康过于危险。

[c]老师补充：恐惧管理是一种通过威胁、施压、恐吓来驱动下属的管理方式。它不仅被禁止，受害员工还可获得特定赔偿——这比一般违规的后果更为严重。

§ 法条 Article

2) Le harcèlement moral — art. L. 1152-1 du Code du travail 精神骚扰——《劳动法典》第 L. 1152-1 条 « *Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.* »
" 任何雇员都不应遭受精神骚扰的反复行为，该行为以使其工作条件恶化为目的或产生此效果，可能损害其权利和尊严、损害其身体或心理健康或危害其职业前途。"

Éléments constitutifs : 构成要件：

- Des **agissements répétés** dans une période même courte. 在即使较短的时期内的反复行为。[a]
- **Pas nécessairement d'intention de nuire** : le harcèlement moral peut être caractérisé indépendamment de l'intention de l'auteur. 不一定需要损害意图：精神骚扰的认定可以不依赖行为人的意图。[b]

[a]老师补充：" 重复性" 是精神骚扰的关键要件——仅发生一次的暴力行为，虽然可能构成其他过错，但不构成精神骚扰。" 重复" 最少指两次：例如连续两次对员工恶语相向，即可开始构成骚扰。但如果两次行为间隔过长（如 2020 年和 2026 年各一次），则难以认定。

[b]老师补充：" 以此为目的或产生此效果"——这一区分极为重要。" 目的"（objet）指有意为之，如管理者故意羞辱下属；" 效果"（effet）指无意但客观上造成了伤害。这意味着精神骚扰不必然是故意的：一种出于" 善意" 的管理方法，如果实际效果是使员工身心受损，同样构成骚扰。这就是" 有毒管理"（management toxique）的概念——方法本身而非管理者的意图，产生了骚扰效果。

Exemple 例

L'affaire France Télécom 法国电信案 **Faits :** entre 2006 et 2008, France Télécom a mis en œuvre un plan de restructuration visant à supprimer 22 000 postes et reclasser 10 000 salariés. La direction a adopté une politique de gestion très agressive et des méthodes de management brutales pour pousser les salariés au départ : pressions psychologiques, mutations forcées, dévalorisation du travail, climat de stress généralisé.
事实：2006 年至 2008 年间，法国电信实施了一项旨在裁撤 22 000 个岗位和调岗 10 000 名员工的重组计划。管理层采取了极具攻击性的管理政策和粗暴的管理方法，迫使员工离职：心理施压、强制调岗、贬低工作价值、普遍的压力氛围。

Conséquences : 35 suicides entre 2008 et 2009.[a]
后果：2008 年至 2009 年间 35 人自杀。

Cour de cassation, 21 janvier 2025, n° 22-87.145 : consécration du « **harcèlement moral institutionnel** ». La Cour reconnaît que le harcèlement moral peut résulter d'une **politique d'entreprise** et non uniquement de relations interpersonnelles.[b]
最高法院，**2025** 年 **1** 月 **21** 日，案号 **22-87.145**：确立了"制度性精神骚扰" 概念。最高法院承认精神骚扰可以源于企业政策，而不仅限于人际关系。

[a]老师补充：France Télécom 案是法国劳动法近 30 年来最重大的案件之一。当时的 CEO Didier Lombard 在国民议会上公开宣称：" 我会让他们走，从窗户走或从门走。"（"je les ferai partir par la fenêtre ou par la porte"）管理层系统性地对员工施压：强制调岗、心理施压、贬低工作价值。在 12 万名员工中计划裁撤 2.2 万个岗位，但因为很多是公

务员身份无法解雇，因此采用逼迫自愿离职的方式。2008-2009 年间发生了 35 起自杀事件。如果对这一案件感兴趣，推荐观看电影《Corporate》。Didier Lombard 最终被判处一年有期徒刑。

[b]老师补充：2025 年 1 月 21 日的判决具有里程碑意义：最高法院正式确认了" 制度性精神骚扰" 的概念——骚扰可以是一种由最高管理层决定的企业政策，而不仅仅是个别管理者的行为。

Dispositions légales spécifiques relatives au harcèlement moral 精神骚扰的特别法律规定

Étendue de l'obligation de sécurité : 安全义务的范围：

- **Art. L. 1152-2** : le salarié ayant relaté des faits de harcèlement moral **ne peut pas être sanctionné**. 第 **L. 1152-2** 条：举报精神骚扰事实的雇员不得被处分。
- **Art. L. 1154-1** : la preuve est **aménagée** — le salarié rapporte simplement les faits qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement. 第 **L. 1154-1** 条：举证责任被调整——雇员只需提出可推定存在骚扰的事实。[a]

[a]老师补充：精神骚扰的举证方式与歧视类似——采用" 分配举证"：员工只需提出能够推定骚扰存在的事实要素，然后由雇主证明其行为是正当的管理行为。这大大减轻了受害者的举证负担。

Sanctions du harcèlement moral 精神骚扰的制裁

Le harcèlement moral est sanctionné à plusieurs niveaux :[a]
精神骚扰在多个层面受到制裁：

1. **Sanction pénale** : **art. L. 222-33-2 du Code pénal**, **art. L. 1155-2 du Code du travail**. 刑事制裁：《刑法典》第 **L. 222-33-2** 条、《劳动法典》第 **L. 1155-2** 条。
2. **Sanction disciplinaire** de l'auteur du harcèlement. 对骚扰行为人的纪律处分。
3. **Responsabilité de l'employeur** : responsabilité civile + responsabilité pour non-respect de l'obligation de prévention. 雇主责任：民事责任 + 未履行预防义务的责任。

[a]老师补充：精神骚扰的处罚是多层面的：首先，骚扰者个人面临刑事处罚（Didier Lombard 被判一年监禁）；其次，企业内的骚扰行为人受到纪律处分；最后，雇主承担责任——既要承担民事赔偿责任，又因违反职业风险预防义务而承担责任。

Résumé 总结

Synthèse du Chapitre 2 第二章总结

1. Un **droit fondamental** est un droit d'une importance particulière, protégé par des textes de valeur supérieure (DDHC, Constitution, Conv. EDH, Charte UE). 基本权利是具有特殊重要性的权利，受上位文本保护（《人权宣言》、宪法、《欧洲人权公约》、欧盟宪章）。
2. L'atteinte à un droit fondamental est sanctionnée par la **nullité** de la mesure patronale (nullité du licenciement ⇒ réintégration + salaires). 侵犯基本权利的后果是雇主措施无效（解雇无效 ⇒ 恢复原职 + 补发工资）。
3. Toute restriction doit passer le **test de la mise en balance** : justification par la tâche + proportionnalité au but recherché. 任何限制都必须通过利益权衡检验：因工作任务正当化 + 与所追求的目标成比例。
4. Le **droit à la vie privée** (art. 9 C. civ., art. 8 Conv. EDH) s'applique même au temps et au lieu de travail (arrêt *Nikon*). Les outils professionnels sont soumis à la **présomption de professionnalité**, sauf éléments identifiés comme personnels. 隐私权（《民法典》第 9 条、《欧洲人权公约》第 8 条）即使在工作时间和工作场所也适用（尼康判决）。职业工具受职业性推定约束，标注为个人的内容除外。
5. La **liberté d'expression** (art. 10 Conv. EDH) est protégée sauf abus. Depuis 2026, la Cour de

cassation applique le **test de mise en balance** avec des critères contextuels : teneur des propos, portée et diffusion, conséquences réelles sur l'entreprise. 言论自由（《欧洲人权公约》第 10 条）受保护，除非构成滥用。自 2026 年起，最高法院适用利益权衡检验，采用情境标准：言论内容、影响范围和传播、对企业的实际后果。

6. La **liberté religieuse** (art. 9 CEDH) comprend un for interne (absolu) et un for externe (restreint possible). Dans l'entreprise privée, l'employeur peut prévoir une **clause de neutralité** (art. L. 1321-2-1), sous cinq conditions cumulatives : inscription au règlement intérieur, caractère général, justification, limitation au strict nécessaire, tentative de reclassement. 宗教自由（《欧洲人权公约》第 9 条）包含内心层面（绝对的）和外在层面（可限制）。在私人企业中，雇主可以规定中立条款（第 L. 1321-2-1 条），须满足五个累积条件：载入内部规章、普遍性、正当性、限于严格必要、尝试调岗。

7. Le **droit à la protection de la santé** (art. 31 Charte UE, art. L. 4121-1 C. trav.) impose à l'employeur une obligation de sécurité. L'arrêt *Amiante* (2002) a posé une obligation de résultat, assouplie par l'arrêt *Air France* (2015) en obligation de prévention. Le **harcèlement moral** (art. L. 1152-1) est sanctionné pénalement, disciplinairement et civilement. L'affaire *France Télécom* (2025) a consacré le « harcèlement moral institutionnel ». 健康保护权（欧盟宪章第 31 条、《劳动法典》第 L. 4121-1 条）要求雇主承担安全义务。石棉判决（2002 年）确立了结果义务，法航判决（2015 年）将其缓和为预防义务。精神骚扰（第 L. 1152-1 条）受到刑事、纪律和民事制裁。法国电信案（2025 年）确立了" 制度性精神骚扰" 概念。

Chapitre 3 : La modification du contrat de travail 劳动合同的变更

Sommaire du chapitre 本章目录

§1. La définition de la modification du contrat de travail 劳动合同变更的定义

A) La rémunération 报酬
B) La qualification professionnelle 职业资质
C) Le temps de travail 工作时间
D) Le lieu de travail 工作地点

§2. Les règles applicables lors de la modification du contrat de travail 劳动合同变更时的适用规则

A) L'accord du salarié 员工的同意
B) Le refus du salarié 员工的拒绝

§1. La définition de la modification du contrat de travail 劳动合同变更的定义

Introduction : confrontation de deux logiques 导论：两种逻辑的碰撞

La question de la modification du contrat de travail met en tension deux forces opposées :
劳动合同变更问题使两种对立的力量产生紧张关系：

- D'un côté, le **pouvoir de commandement de l'employeur** : l'employeur dirige l'entreprise et doit pouvoir adapter l'organisation du travail. 一方面，雇主的指挥权：雇主管理企业，必须能够调整劳动组织。
- De l'autre, la **volonté exprimée du salarié dans le contrat** : le salarié a consenti à certaines conditions lors de la conclusion du contrat, et ne peut être contraint de les voir modifiées unilatéralement. 另一方面，雇员在合同中表达的意愿：雇员在缔结合同时同意了某些条件，不能被迫接受单方面的修改。

a

[a] 老师补充：这一章的核心问题是：雇主能否单方面修改雇佣关系的条件？例如，能否调动员工？能否修改薪资？能否改变工作时间或工作任务？答案并不简单——存在两个相互对抗的力量：一方面是雇主的指挥权（pouvoir de commandement），另一方面是双方在合同中的约定。

Jurisprudence 判例 — Arrêt fondateur : Cass. soc. 10 juillet 1996, *Le Berre*

Cet arrêt pose la **distinction fondamentale** entre deux situations :
此判决确立了两种情形之间的根本区分：

1. Ce qui **relève du contrat** ⇒ ne peut être modifié que du **commun accord des parties** ⇒ on parle de **modification du contrat de travail**. 属于合同范畴的内容 ⇒ 只能经双方合意方可变更 ⇒ 称为劳动合同的变更。
2. Ce qui **relève du pouvoir de l'employeur** ⇒ peut être modifié **librement et unilatéralement** par l'employeur ⇒ on parle de **changement des conditions de travail**. 属于雇主权力范畴的内容 ⇒ 雇主可以自由、单方面地变更 ⇒ 称为工作条件的变动。

a

[a] 老师补充：不能简单地认为" 合同中写了什么就属于合同范畴"。很多劳动合同中有大量信息，有时甚至没有书面合同。哪些属于合同要素、哪些属于雇主权力范畴，需要通过客观标准来界定——我们将逐项分析薪酬、资质、工时和工作地点。当你认定某事属于" 合同变更" 时，脑中应立即反应：需要员工同意。否则雇主不能强行推行。

! 考点 Point d'examen

La clé de la distinction : il faut distinguer les **éléments essentiels** du contrat (qui ont **valeur contractuelle**) des **éléments annexes** (qui n'ont **pas de valeur contractuelle**). Seuls les éléments essentiels nécessitent l'accord du salarié pour être modifiés.
区分的关键：需要区分合同的核心要素（具有合同效力）与附属要素（不具有合同效力）。只有核心要素的变更需要雇员的同意。

A) La rémunération 报酬

Principe 原则

La **rémunération** est un **élément du contrat de travail** qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié.
报酬是劳动合同的组成要素，未经雇员同意不得变更。[a]

[a]老师补充：举例——如果雇主因纪律处分而降职（rétrogradation）员工至低薪岗位，由于降职涉及薪酬变更，这构成合同变更，员工有权拒绝。这时雇主不能强行降职。但如果只是停职（mise à pied），停职期间的工资损失被视为过错行为的后果，而非合同变更——这是两种处分的关键区别。

Jurisprudence 判例 — Cass. soc. 12 oct. 1999, n° 97-43.184

Le **mode de rémunération** constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, même si l'employeur prétend que le nouveau mode est plus avantageux.
报酬计算方式构成劳动合同的要素，未经雇员同意不得变更，即使雇主声称新方式对雇员更有利。

La rémunération ne peut être modifiée unilatéralement dans :
报酬在以下方面不得单方面变更：

- Son **montant** 其金额
- Son **mode de calcul** 其计算方式
- Sa **structure** 其构成

a

Jurisprudence : Cass. soc. 16 déc. 1998, n° 96-40.227 ; Cass. soc. 26 avril 1999, n° 97-41.572.
判例：最高法院社会庭 1998 年 12 月 16 日判决，编号 96-40.227；最高法院社会庭 1999 年 4 月 26 日判决，编号 97-41.572。

[a]老师补充：薪酬的"结构"（structure）包括：基本工资、绩效奖金、各种补贴、职业费用报销、实物福利等所有组成部分。例如，如果你的薪酬由 80% 基本工资 +20% 绩效奖金构成，雇主不能单方面将比例改为 90%+10%——即使总额不变，结构变了就是合同变更。

Cette règle vaut même si la modification est :
此规则即使在以下情况下仍然适用：

- **Minime** — Cass. soc. 18 mai 2011, n° 09-69.175 微小的变更 — 最高法院社会庭 2011 年 5 月 18 日判决，编号 09-69.175
- **Sans incidence sur le montant** de la rémunération — Cass. soc. 19 mai 1998, n° 96-41.573 对报酬金额无影响 — 最高法院社会庭 1998 年 5 月 19 日判决，编号 96-41.573
- **Avantageuse** pour le salarié — Cass. soc. 25 janv. 2017, n° 15-21.352 对雇员有利 — 最高法院社会庭 2017 年 1 月 25 日判决，编号 15-21.352

a

De même, cette protection s'applique lorsque la modification affecte **indirectement** la rémunération : Cass. soc. 21 sept. 2005, n° 03-46.661.
同样，当变更间接影响报酬时，此保护也适用：最高法院社会庭 2005 年 9 月 21 日判决，编号 03-46.661。 [b]

[a]老师补充：1998 年 Giovanni 案——一位 VRP（旅行推销员）的薪酬主要由佣金构成。公司修改了佣金计算比例，声称对他更有利。但该员工拒绝了，因为新方案虽然表面上更优，实际上不符合他的利益。法院支持了他——雇主不能以" 对你更好" 为由，未经同意就修改薪酬结构。你甚至有权拒绝加薪！虽然实践中没人会这么做，但法律上这是你的权利。
[b]老师补充：间接影响的典型例子——假设员工的薪酬与商业目标挂钩（如售出汽车数量）。如果雇主不修改薪酬本身，但将获得 100% 奖金的目标从 20 辆提高到 25 辆，员工实际上更难达标，收入间接受损。这也构成合同变更，员工有权拒绝。

! 考点 Point d'examen

Exceptions au principe :
原则的例外：

1. **La baisse de rémunération n'est que la conséquence de la modification d'un autre élément, non contractuel** ⇒ pas de modification du contrat (Cass. soc. 16 mars 2011, n° 08-42.671). 报酬降低仅是另一非合同要素变更的后果 ⇒ 不构成合同变更（最高法院社会庭 2011 年 3 月 16 日判决，编号 08-42.671）。 [a]
2. **Seule la partie de la rémunération qui n'est pas fixée par le statut a valeur contractuelle.** On exclut : 只有不由法定地位确定的报酬部分才具有合同效力。排除：
   - Les **engagements unilatéraux** de l'employeur (usages d'entreprise). 雇主的单方承诺（企业惯例）。
   - La rémunération fixée par **convention collective**. 由集体协议确定的报酬。

b

[a]老师补充：具体案例——一位锅炉维修员，本职工作是修理锅炉，但如果他能说服客户更换新锅炉，就能获得额外奖金。公司后来取消了这项推销业务，奖金也随之消失。员工不能反对，因为推销本身不是他的合同义务，奖金是附随于一项非合同性任务的额外报酬。
[b]老师补充：企业惯例（usage d'entreprise）——例如每年发放第 13 个月工资，如果这是一种" 固定的、普遍的、持续的" 做法，就构成企业惯例。雇主可以通过三个步骤取消：(1) 合理提前通知（通常 3 个月）；(2) 通知所有受影响的员工；(3) 咨询 CSE（企业社会和经济委员会）。注意：取消惯例不需要员工同意——这就是为什么惯例不具有合同效力。集体协议（convention collective）中规定的薪酬同理：当集体协议中的最低薪资上调时，你的工资自动调整，无需你同意。集体协议的薪酬演变独立于员工意志。

Résumé 总结

Récapitulatif : la rémunération 报酬总结

Ce qui relève du contrat 属于合同范畴	**Ce qui relève du pouvoir de l'employeur** 属于雇主权力范畴
Rémunération contractuelle : montant, structure, mode de calcul 合同约定的报酬： 金额、构成、计算方式	Rémunération de tâches non contractuelles 非合同约定任务的报酬
	Rémunération non contractuelle : usage, salaire conventionnel 非合同性报酬： 企业惯例、集体协议工资

B) La qualification professionnelle 职业资质

Principe 原则

La **qualification professionnelle** est un **élément du contrat de travail** qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié.
职业资质是劳动合同的组成要素，未经雇员同意不得变更。

L'employeur a le droit d'**aménager les tâches et fonctions** du salarié, **mais** uniquement dans le **respect de sa qualification**.
雇主有权调整雇员的任务和职能，但必须在尊重其职业资质的前提下进行。

Règle :
规则：

- Si les tâches imposées sont **hors de la qualification** du salarié ⇒ le salarié est en droit de **refuser**. 如果强加的任务超出雇员资质范围 ⇒ 雇员有权拒绝。
- Si les tâches **entrent dans le domaine de sa qualification** ⇒ **pas de refus possible**. 如果任务属于其资质范围 ⇒ 不得拒绝。

Jurisprudence : Cass. soc. 7 juill. 2004, n° 02-44.734.
判例：最高法院社会庭 2004 年 7 月 7 日判决，编号 02-44.734。

Comment déterminer la qualification ?
如何确定职业资质?

- Les **conventions collectives** 集体协议
- Le **contrat de travail** 劳动合同
- Les **fonctions réellement exercées** 实际履行的职能

Jurisprudence 判例 — Cass. soc. 5 mars 2014, n° 12-29.242

Un salarié engagé comme **développeur** s'est vu imposer des fonctions d'**ingénieur** correspondant à une qualification différente. La Cour de cassation a jugé qu'il s'agissait d'une **modification du contrat de travail** imposée sans l'accord du salarié.
一名以开发人员身份入职的雇员被强加了工程师的职能，对应不同的职业资质。最高法院认定这构成未经雇员同意而强加的劳动合同变更。

! 考点 Point d'examen

Application : la rétrogradation et la promotion
适用：降职与晋升

La règle s'applique lorsque l'employeur **rétrograde** un salarié :
当雇主降低雇员职级时，此规则适用：

- Cass. soc. 23 mars 2011, n° 09-65.016 : la rétrogradation constitue une modification du contrat. 最高法院社会庭 2011 年 3 月 23 日判决，编号 09-65.016：降职构成合同变更。
- Cass. soc. 30 nov. 2010, n° 09-42.625 : **même sans perte de rémunération**, la rétrogradation est une modification du contrat. 最高法院社会庭 2010 年 11 月 30 日判决，编号 09-42.625：即使没有报酬损失，降职也构成合同变更。
- **Même lorsqu'il s'agit d'une promotion !** L'employeur ne peut pas imposer une promotion au salarié sans son accord, car cela modifie la qualification contractuelle. 即使是晋升也一样！雇主不能在未

经雇员同意的情况下强加晋升，因为这改变了合同约定的职业资质。

Limite : les tâches connexes ou de même nature
限制：相关或同类任务

Si les tâches confiées au salarié restent **dans le périmètre de la qualification**, il n'y a **pas de modification du contrat**. Pour des tâches **connexes ou de même nature** que les tâches contractuelles, l'accord du salarié n'est pas nécessaire.
如果交付给雇员的任务仍在资质范围内，则不构成合同变更。对于与合同约定任务相关或同类的任务，无需雇员同意。

Exemple 例

Cass. soc. 10 mai 1999, n° 96-45.673 — Une ouvrière agricole engagée pour la **cueillette de citrons** a été affectée à l'**engainage de bananes**. La Cour de cassation a jugé que ces tâches relevaient de la **même qualification** d'ouvrière agricole ⇒ pas de modification du contrat de travail.
一名被雇佣从事采摘柠檬工作的女农业工人被调去从事香蕉套袋工作。最高法院认定这些任务属于同一农业工人资质 ⇒ 不构成劳动合同变更。

Voir aussi : Cass. soc. 24 avril 2001, n° 98-44.873 ; Cass. soc. 24 janv. 2001, n° 99-40.596.
另见：最高法院社会庭 2001 年 4 月 24 日判决，编号 98-44.873；最高法院社会庭 2001 年 1 月 24 日判决，编号 99-40.596。

Résumé 总结

Récapitulatif : modification du contrat vs changement des conditions de travail 合同变更与工作条件变动总结

Ce qui relève du contrat **= modification du contrat** (accord du salarié nécessaire) 属于合同范畴 = 合同变更 （须经雇员同意）	**Ce qui relève du pouvoir de l'employeur** **= changement des conditions de travail** (décision unilatérale de l'employeur) 属于雇主权力范畴 = 工作条件变动 （雇主单方决定）
Rémunération contractuelle : montant, structure, mode de calcul 合同约定的报酬： 金额、构成、计算方式	Rémunération de tâches non contractuelles Rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel) 非合同约定任务的报酬 非合同性报酬（企业惯例、集体协议工资）
Qualification et tâches contractuelles 资质与合同约定的任务	Tâches similaires ou connexes aux tâches contractuelles 与合同约定任务相似或相关的任务

C) Le temps de travail 工作时间

Distinction fondamentale 基本区分

Il faut distinguer deux aspects du temps de travail :
需要区分工作时间的两个方面：

1. La **durée du travail** a **valeur contractuelle** ⇒ elle est intangible. 工作时长具有合同效力 ⇒ 不可单方面变更。
   - Pour les salariés à **temps partiel** : **L. 3123-6** C. trav. 对于非全日制雇员：劳动法典**L. 3123-6**条。

- Pour les salariés à **temps plein** : Cass. soc. 20 oct. 1998, n° 96-40.614. 对于全日制雇员：最高法院社会庭 1998 年 10 月 20 日判决，编号 96-40.614。

2. La **répartition du temps de travail** sur la journée ou la semaine est laissée au **pouvoir de l'employeur**. 工作时间在一天或一周内的分配属于雇主的权力范畴。

Exceptions à la libre répartition par l'employeur :
雇主自由分配工作时间的例外：

- Les **grandes lignes de la répartition des horaires** ont **valeur contractuelle**. Exemples : 工时分配的主要框架具有合同效力。例如：
  - Passer d'un horaire fixe à un horaire variable 从固定工时改为弹性工时
  - Passer d'un horaire continu à discontinu 从连续工时改为间断工时
  - Passer d'un horaire de jour à un horaire de nuit 从白班改为夜班
  - Priver le salarié du repos dominical 剥夺雇员的周日休息
- En cas d'**atteinte excessive** au droit du salarié au respect de sa **vie personnelle et familiale** ou à son **droit au repos**, la modification a **valeur contractuelle**. 如果对雇员个人和家庭生活的尊重权或休息权造成过度侵害，则该变更具有合同效力。

Jurisprudence 判例 — Cass. soc. 3 nov. 2011, n° 10-14.702

Une agent de service a été affectée à un nouveau site avec des horaires de travail complètement différents. La Cour de cassation a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié **« sans préciser si le changement d'horaire portait une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos »** ⇒ la décision de la cour d'appel **manque de base légale**.
一名服务人员被调至一个工作时间完全不同的新工作场所。最高法院批评上诉法院未核实"工时变更是否对雇员个人和家庭生活的尊重权或休息权造成过度侵害" ⇒ 上诉法院的判决缺乏法律依据。

D) Le lieu de travail 工作地点

Trois situations à distinguer 三种需区分的情形

La qualification de la modification du lieu de travail dépend de la situation contractuelle du salarié.
工作地点变更的性质取决于雇员的合同情形。

1) Il n'existe pas de clause contractuelle relative au lieu de travail
1) 合同中不存在关于工作地点的条款

- Les deux lieux se trouvent dans un **même secteur géographique** ⇒ **pas de modification** du contrat. 两个地点位于同一地理区域 ⇒ 不构成合同变更。
- Le nouveau lieu se trouve dans un **autre secteur géographique** ⇒ **modification** du contrat. 新地点位于另一地理区域 ⇒ 构成合同变更。

Éléments pour définir le secteur géographique :
界定地理区域的因素：

- Proximité 距离远近
- Accessibilité 交通便利性
- Appartenance à une même zone d'emploi (INSEE) 属于同一就业区域（法国国家统计局标准）

Jurisprudence 判例 — Cass. soc. 12 déc. 2012, n° 11-23.762

Le salarié a été affecté à un nouveau site situé à 40 km, relié par autoroute, dans un département voisin, dans le même bassin d'emploi. La Cour de cassation a jugé qu'il s'agissait du **même secteur géographique** ⇒ pas de modification du contrat.
雇员被调至 40 公里外的新工作场所，有高速公路相连，位于邻近省份，属于同一就业区域。最高法院认定属于同一地理区域 ⇒ 不构成合同变更。

Jurisprudence 判例 — Cass. soc. 4 janv. 2000, n° 97-45.647

La salariée a été mutée d'Amilly à Blancafort (1h12 de trajet), un **secteur géographique distinct**, sans clause de mobilité dans le contrat ⇒ il s'agit d'une **modification du contrat de travail**. Le refus de la salariée **n'était pas fautif**.
雇员从 Amilly 被调至 Blancafort（车程 1 小时 12 分钟），属于不同的地理区域，且合同中没有流动性条款 ⇒ 构成劳动合同变更。雇员的拒绝不构成过错。

2) Le lieu de travail est spécifié dans le contrat
2) 合同中明确约定了工作地点

La clause relative au lieu de travail a **valeur contractuelle** si elle réunit trois conditions :
关于工作地点的条款在满足以下三个条件时具有合同效力：

- Elle est **claire** 条款明确
- Elle est **précise** 条款具体
- Elle indique que le salarié **exécutera exclusivement** son travail dans ce lieu 条款注明雇员将专门在该地点工作

3) Le contrat contient une clause de mobilité
3) 合同中包含流动性条款

La clause de mobilité 流动性条款

Cette clause permet au salarié d'**accepter par avance** une modification de son contrat de travail relative au lieu de travail.
该条款允许雇员预先接受其劳动合同中有关工作地点的变更。

Conditions de validité de la clause de mobilité :
流动性条款的有效条件：

- Elle définit de façon **précise** sa zone géographique d'application (Cass. soc. 7 juin 2006, Bull. civ. V, n° 209). 条款精确界定其适用的地理区域（最高法院社会庭 2006 年 6 月 7 日判决，Bull. civ. V，编号 209）。
- Elle ne permet pas à l'employeur d'**étendre unilatéralement** la zone (Cass. soc. 17 juill. 2007, n° 05-45.892 ; Cass. soc. 9 juill. 2014, n° 13-11.906). 条款不允许雇主单方面扩大区域范围（最高法院社会庭 2007 年 7 月 17 日判决，编号 05-45.892；最高法院社会庭 2014 年 7 月 9 日判决，编号 13-11.906）。
- Elle est **justifiée** 条款具有正当理由
- Elle est **proportionnée** (respect de la vie familiale et du libre choix de domicile). 条款符合比例原则（尊重家庭生活及自由选择住所的权利）。

Sanction : le défaut d'une condition entraîne la **nullité de la clause** ⇒ la modification exige l'accord du salarié.
制裁：条件缺失导致条款无效 ⇒ 变更须经雇员同意。

Jurisprudence 判例 — Cass. soc. 13 janv. 2009, n° 06-45.562

Une salariée, **veuve avec deux jeunes enfants**, s'est vu imposer la mise en œuvre d'une clause de mobilité. La Cour de cassation a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si cette mise en œuvre **« ne portait pas atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale »** et si la modification des horaires était **« compatible avec ses obligations familiales impérieuses »** ⇒ **manque de base légale**.
一名寡居且育有两个幼儿的女雇员被强制执行流动性条款。最高法院批评上诉法院未核实该条款的实施是否" 侵害了雇员的个人和家庭生活权利"，以及工时变更是否" 与其紧迫的家庭义务相容" ⇒ 缺乏法律依据。

Résumé 总结

Récapitulatif complet : modification du contrat vs changement des conditions de travail 合同变更与工作条件变动完整总结

Ce qui relève du contrat **= modification du contrat** (accord du salarié nécessaire) 属于合同范畴 = 合同变更 （须经雇员同意）	**Ce qui relève du pouvoir de l'employeur** **= changement des conditions de travail** (décision unilatérale de l'employeur) 属于雇主权力范畴 = 工作条件变动 （雇主单方决定）
Rémunération contractuelle : montant, structure, mode de calcul 合同约定的报酬： 金额、构成、计算方式	Rémunération de tâches non contractuelles Rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel) 非合同约定任务的报酬 非合同性报酬（企业惯例、集体协议工资）
Qualification et tâches contractuelles 资质与合同约定的任务	Tâches similaires ou connexes aux tâches contractuelles 与合同约定任务相似或相关的任务
Durée du travail 工作时长	Répartition du travail (sauf grandes lignes de la répartition du travail, ou en cas d'atteinte excessive à la vie privée) 工作时间分配 （工时分配主要框架除外，或过度侵害私生活的情形除外）
Lieu de travail contractuel 合同约定的工作地点	Changement de lieu de travail au sein d'un même secteur géographique Changement de secteur prévu par une clause de mobilité 同一地理区域内的工作地点变更 流动性条款规定的区域变更

§2. Les règles applicables lors de la modification du contrat de travail 劳动合同变更时的适用规则

A) L'accord du salarié 员工的同意

Principe : l'accord est nécessaire 原则：须经同意

Arrêt Raquin : « La modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié. »
Raquin 判决：" 雇主对劳动合同的变更，无论出于何种原因，均须经雇员同意。"

La proposition de l'employeur :
雇主的提议：

- L'employeur doit fournir une **information appropriée et adéquate**. 雇主必须提供适当且充分的信息。
- Il n'y a **pas d'écrit nécessaire**. 无需书面形式。
- **Cependant :** 但是：
  - La **modification disciplinaire** suppose le respect de la **procédure disciplinaire**. 纪律性变更须遵守纪律程序。
  - La **modification pour motif économique** obéit à des règles spécifiques : **L. 1222-6** C. trav. 因经济原因的变更遵循特定规则：劳动法典**L. 1222-6**条。

L'acceptation du salarié :
雇员的接受：

- Elle doit être : 接受必须满足以下条件：
  - **Explicite** 明确的
  - **Non équivoque** 无歧义的
  - **Non viciée** 无瑕疵的
- Par sécurité : la **signature d'un avenant** est conseillée. 为安全起见：建议签署补充协议。

B) Le refus du salarié 员工的拒绝

! 考点 Point d'examen

Principe fondamental : le refus du salarié **n'est jamais fautif** !
基本原则：雇员的拒绝绝不构成过错！

À la suite du refus, l'employeur peut :
雇员拒绝后，雇主可以：

- **Renoncer** à sa proposition. 放弃其提议。
- **Licencier** le salarié (le motif du licenciement = le motif du refus). 解雇雇员（解雇理由 = 拒绝的理由）。

Si l'employeur outrepasse le refus du salarié, celui-ci peut :
如果雇主不顾雇员的拒绝强行变更，雇员可以：

- **Exiger la poursuite** de son contrat aux conditions initiales. 要求继续按原始条件履行合同。
- **Demander au juge** de faire cesser le trouble. 请求法官制止侵害行为。

PARTIE III : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
第三部分：劳动合同的解除

Chapitre 1 : Le licenciement pour motif personnel 因个人原因解雇

Sommaire du chapitre 本章目录

Intro. Définition et distinction motif personnel / économique 定义与个人原因 / 经济原因的区分

§1. Section 1 – Les conditions de validité du licenciement 解雇的有效条件

A) La condition de fond : la cause réelle et sérieuse 实质条件：真实且严重的理由
B) Les motifs de licenciement personnel 个人原因解雇的具体动机
C) La condition de forme : la procédure 形式条件：程序

§2. Section 2 – La sanction du licenciement illicite 非法解雇的制裁

A) Le licenciement irrégulier 程序违规的解雇
B) Le licenciement injustifié (sans cause réelle et sérieuse) 无正当理由的解雇
C) Le licenciement nul 无效解雇
D) Les indemnités automatiques en cas de licenciement légal 合法解雇时的自动赔偿

Introduction 导论

Définition du licenciement 解雇的定义

Le **licenciement** est un **acte juridique unilatéral** par lequel l'**employeur** rompt un **CDI**.
解雇是雇主单方面终止无固定期限合同（**CDI**）的单方法律行为。

Trois éléments à retenir : 三个要点：

- **Acte juridique unilatéral** : décision de l'employeur tout seul. 单方法律行为：雇主一人作出的决定。
- **Initiative de l'employeur** : à distinguer de la rupture à l'initiative du salarié (démission). 雇主主动发起：与雇员主动解除（辞职）相区分。
- **CDI uniquement** : pour rompre un CDD avant le terme, on parle de *rupture anticipée*, pas de licenciement. 仅适用于 **CDI**：CDD 提前终止称为" 提前解除"，不叫" 解雇"。

↔ 对比 Comparaison — Motif personnel *vs* motif économique : 个人原因 vs 经济原因

Il existe **deux grands motifs** de licenciement : 解雇有两大类动机：

- **Motif personnel** : motif **inhérent à la personne du salarié** – comportement fautif ou non fautif, situation personnelle qui justifie la rupture. 个人原因：与雇员本人相关的理由——过错行为、非过错行为或个人情况导致合同终止。
- **Motif économique** : motif qui **ne tient pas à la personne** du salarié, mais à la situation économique de l'entreprise (difficultés économiques, suppression de poste, etc.). 经济原因：与雇员本人无关的理由，而是基于企业的经济状况（经营困难、岗位取消等）。

a

[a] 老师补充：这一章只讨论个人原因解雇。经济原因解雇规则更复杂，时间不够，留到硕士阶段学。同样，本章也不讨论辞职（démission）和协议解除（rupture conventionnelle）——老师在 CM 末尾明确说"on n'a pas le temps"。但要记住经济原因解雇依然必须基于真实且严重的理由。

Plan du chapitre : le licenciement pour motif personnel s'analyse en deux temps. 本章计划：个人原因解雇分两个层次分析。

1. **Section 1 – Conditions de validité** : à quelles conditions le licenciement est-il valide ? 第一节——有效条件：解雇在什么条件下有效?
2. **Section 2 – Sanction du licenciement illicite** : que se passe-t-il si le licenciement n'est pas valide ? 第二节——非法解雇的制裁：解雇无效时会发生什么?

§1. Section 1 – Les conditions de validité du licenciement 解雇的有效条件

! 考点 Point d'examen

Le licenciement obéit à **deux conditions cumulatives** de validité : 解雇必须累积满足两个有效条件：

1. **Une condition de fond** – la **justification** : il faut une **cause réelle et sérieuse**. 实质条件——正当性：必须有真实且严重的理由。
2. **Une condition de forme** – la **régularité** : il faut respecter la **procédure** de licenciement. 形式条件——合规性：必须遵守解雇程序。

a

[a] 老师补充：fond（实质）vs forme（形式）的区分非常重要。fond = 解雇为什么发生（动机），forme = 解雇怎么发生（程序步骤）。两者制裁不同：违反 fond 的处罚远重于违反 forme。

A) La condition de fond : la cause réelle et sérieuse 实质条件：真实且严重的理由

§ 法条 Article — du Code du travail

« Tout licenciement pour motif personnel est **justifié par une cause réelle et sérieuse**. »
《劳动法典》第 L.1232-1 条：”任何因个人原因的解雇都必须有真实且严重的理由。”

Mot-clé du chapitre 本章关键词

La **cause réelle et sérieuse** (CRS) est le **concept central** du droit du licenciement. Le Code du travail l'exige mais ne la définit pas : c'est la **jurisprudence** qui en a précisé le contenu.
真实且严重的理由（CRS）是解雇法的核心概念。劳动法典提出这一要求但并未定义；其内涵由判例法逐步明确。

Décomposition : 结构拆解：

- Une **cause** = un motif, une raison. 原因（cause）= 动机、理由。
- Cette cause doit être **réelle** = **objective**, **existante**, **exacte**. 该原因必须真实，即客观、存在、准确。
- Cette cause doit être **sérieuse** = d'une **gravité suffisante** pour empêcher la poursuite du contrat. 该原因必须严重，即严重程度足以阻止合同继续履行。

1. La cause réelle : objective + existante + exacte 真实的原因：客观 + 存在 + 准确

Trois caractères cumulatifs pour qu'une cause soit **réelle** : 原因真实的三个累积特征：

1. **Objective** : se traduit par des **manifestations extérieures susceptibles de vérification**. 客观：表现为可验证的外在表征。

2. **Existante** : repose sur des **faits matériellement prouvés**, pas de simples soupçons. 存在：基于实质性的证据，不能是单纯的怀疑。
3. **Exacte** : c'est le **véritable motif**, ne cache pas un autre motif inavouable. 准确：是真正的动机，不掩盖其他难以启齿的理由。

a) Le caractère objectif 客观性

Cause objective vs cause subjective

Une cause est **objective** lorsqu'elle se traduit par des **manifestations extérieures susceptibles de vérification** – des faits que l'on peut démontrer, prouver, expliquer.
客观原因是指能够通过可验证的外在表征加以体现的原因——可证明、可解释的事实。

À l'inverse, une cause **subjective** (préjugés, convenances personnelles, ressenti) **ne peut jamais justifier** un licenciement.
相反，主观原因（偏见、个人喜好、感觉）绝不能成为解雇的正当理由。

Jurisprudence 判例 — Cas emblématique : la perte de confiance

Cass. soc. 29 nov. 1990, *Mme Sertré* : revirement majeur de jurisprudence.
« Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs. La perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement. »
Sertré 案（最高法院社会庭，1990 年 11 月 29 日）：判例法重大转折。
" 基于雇员个人原因的解雇必须基于客观要素。失去信任本身不构成解雇理由。"

Conséquence pratique : 实务后果：

- Avant 1990 (*affaire Voisin*, années 80) : un époux licencié, l'employeur licenciait aussi sa femme par "perte de confiance". 1990 年前（沃赞案，80 年代）：丈夫被解雇后，雇主以" 失去信任" 为由也解雇妻子。
- Depuis 1990 : la perte de confiance doit être **justifiée par un comportement objectif** du salarié lui-même. 1990 年后：失去信任必须基于雇员本人的客观行为才能成立。

a

a 老师补充：失去信任有时确实可以证立解雇——但前提是雇员本人的客观行为（如纵火、辱骂、欺骗客户等）导致信任丧失。在这种情况下，解雇的真正理由是客观行为，而不是" 失去信任" 这个主观情绪。考试中如果题目用"perte de confiance" 作为唯一理由，记住：这不够。

Trois conséquences de la règle de l'objectivité : 客观性规则的三大后果：

1. Le **comportement d'un proche** ne constitue pas une cause de licenciement. 亲属的行为不构成解雇理由。

   Ex. : l'épouse ne peut être licenciée parce que le mari a fait scandale dans l'entreprise (jurisprudence années 2000) ; le salarié ne peut être licencié à cause d'une lettre hostile écrite par son avocat (Cass. soc. 2000). 例：妻子不能因为丈夫在公司闹事而被解雇；雇员不能因为其律师写了敌对信件而被解雇。

2. De **simples soupçons** ne suffisent pas. Il faut des **éléments solides, tangibles, vérifiables**. 单纯的怀疑不足以解雇——必须有坚实、具体、可验证的证据。
3. Un salarié ne peut être licencié que pour des **faits qu'il a lui-même commis**. 雇员只能因本人实施的行为被解雇。

Exemple 例 — Exemple : le conflit d'intérêts 利益冲突

Une salariée de Greenpeace épouse le PDG de TotalEnergies. Peut-elle être licenciée pour conflit d'intérêts ?
绿色和平的女员工嫁给道达尔总裁，能否因利益冲突被解雇?

Réponse : Non. La Cour de cassation juge que **le seul risque d'un conflit d'intérêts ne peut justifier un licenciement**. La situation matrimoniale n'est pas un motif valable.
答：不能。最高法院认为仅存在利益冲突的"风险"不足以证立解雇。婚姻状况本身不是合法理由。

Pour licencier, il faudrait des **éléments objectifs** : par exemple, des décisions concrètes prises par la salariée favorables à TotalEnergies au détriment de Greenpeace.
若要解雇，需有客观证据：例如该雇员作出的具体决定有利于道达尔而损害绿色和平。

Exemple 例 — Exemple : la mésentente 不和

La **mésentente** peut-elle justifier un licenciement ? 不和能否成为解雇理由?

Réponse nuancée : oui, à condition qu'elle soit **objective**, c'est-à-dire qu'elle : 有条件的肯定：可以，但必须客观，即必须：

- Repose sur des **faits précis** ; 基于具体事实；
- **Trouble le fonctionnement** normal de l'entreprise. 扰乱企业的正常运作。

Si la mésentente repose sur une **appréciation subjective** de l'employeur ("on ne s'entend plus", "je n'ai plus confiance"), elle ne constitue pas une cause objective. 若不和仅基于雇主的主观判断（"合不来"、"我不再信任他"），则不构成客观原因。

b) Le caractère existant 存在性

Cause existante = preuve

La cause est **existante** lorsque l'employeur peut **prouver concrètement, matériellement, devant le juge**, les faits qu'il invoque.
原因存在意味着雇主能够在法官面前以具体、实质的方式证明所主张的事实。

S'oppose aux **simples soupçons** : on ne peut pas licencier sur la base d'une suspicion sans preuve. 与单纯的怀疑相对立：不能基于无证据的猜测进行解雇。

En pratique (cas pratique) : face à un cas, vous devez analyser *si concrètement, dans les faits, l'employeur est en mesure de prouver le motif* qu'il invoque, ou si cela repose sur de simples soupçons.
案例实务：在分析案例时，须判断雇主是否在事实层面能够具体证明其主张的理由，还是仅基于怀疑。

c) Le caractère exact 准确性

Cause exacte = vrai motif

La cause est **exacte** lorsqu'elle constitue le **véritable motif** du licenciement – elle ne dissimule pas un autre motif inavouable ou interdit.
原因准确意味着它是解雇的真正动机，不掩盖其他难以启齿或被禁止的动机。

Exemple 例 — Exemple classique : la grossesse cachée par un faux motif

Une salariée revient de congé maternité. L'employeur préfère les salariées sans enfants. Il **invente** un motif fictif (négligences, retards) pour la licencier.
雇员产假后回归。雇主倾向于雇用无子女的女员工，于是虚构理由（疏忽、迟到）进行解雇。

Défense de la salariée : prouver que les motifs avancés sont **faux**, et que le **vrai motif** est sa maternité (motif interdit). Si elle y parvient, ou si l'employeur ne parvient pas à prouver le motif réel, le licenciement est dépourvu de cause.
雇员抗辩：证明所列理由虚假，真正动机是怀孕（禁止理由）。若抗辩成功，或雇主无法证明真实动机，则解雇无原因。

2. La cause sérieuse : gravité suffisante 严重的原因：足够的严重性

Cause sérieuse

La cause est **sérieuse** lorsqu'elle est d'une **gravité suffisante** pour **rendre impossible la continuation de la relation contractuelle** avec le salarié.
严重的原因是指其严重程度足以使与雇员的合同关系无法继续维持。

Cette exigence prend une importance particulière en **matière disciplinaire** : la faute reprochée doit être **suffisamment grave ou sérieuse** pour empêcher la poursuite du contrat.
这一要求在纪律事项中尤为重要：所指控的过错必须足够严重才能阻止合同继续履行。

! 考点 Point d'examen

Récapitulatif – la cause réelle et sérieuse : 真实且严重的理由——总结：

Caractère	Définition	Opposition
Objective	Manifestations extérieures vérifiables	Subjective (ressenti, préjugés)
Existante	Faits matériellement prouvés	Simples soupçons
Exacte	Véritable motif (non dissimulé)	Motif fictif / inavouable
Sérieuse	Gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat	Faute mineure / cause de faible gravité

B) Les motifs de licenciement personnel 个人原因解雇的具体动机

Les motifs de licenciement personnel se répartissent en **deux grandes catégories** : 个人原因解雇的动机分为两大类：

1. **Motifs disciplinaires** : licenciement pour **faute** du salarié. 纪律性动机：因雇员过错而解雇。
2. **Motifs non disciplinaires** : comportement ou situation **non fautive** qui crée une gêne au fonctionnement de l'entreprise. 非纪律性动机：无过错的行为或情况，但扰乱企业运作。

1. Le motif disciplinaire : la faute 纪律性动机：过错

Faute disciplinaire 纪律过错

La **faute disciplinaire** est une **violation délibérée**, par le salarié, de ses **obligations professionnelles**.
纪律过错是雇员对其职业义务的故意违反。

Deux éléments cumulatifs : 两个累积要素：

- Une **obligation professionnelle** (issue du contrat, du règlement intérieur, ou du pouvoir de l'employeur). 一项职业义务（来自合同、内部规章或雇主权力）。
- Un **manquement délibéré** (intentionnel, volontaire). 故意违反（有意、自愿）。

a

[a] 老师补充（CM3.25）：故意性是关键——如果雇员无意造成不当行为，就不构成纪律过错。例如：雇员因雇主未遵守工时规定而在岗位上睡着，这不算过错（雇主有责任）。

↔ 对比 **Comparaison — Échelle de gravité de la faute : 4 degrés** / 过错严重程度的 **4** 个等级

Type de faute	Définition	Conséquences
Faute simple / légère	Manquement mineur.	**Pas de licenciement** : sanction inférieure (avertissement, mise à pied disciplinaire). 不能解雇：仅可处以较轻处分。
Faute sérieuse	Manquement **suffisamment grave** pour justifier un licenciement, mais le salarié peut exécuter son préavis.	Licenciement valable. **Préavis exécuté**, indemnités de licenciement et de préavis dues. 解雇有效。完成预告期，应得解雇赔偿和预告期赔偿。
Faute grave	Manquement **rendant impossible le maintien du salarié** dans l'entreprise. Le salarié doit partir **immédiatement**.	Licenciement valable. **Pas de préavis**, **pas d'indemnité de licenciement**. Indemnité de congés payés due. 立即离开。无预告期、无解雇赔偿，但有带薪休假补偿。
Faute lourde	Faute commise avec **intention de nuire** à l'employeur ou à l'entreprise.	Le salarié doit aussi partir **immédiatement**. **Aucune indemnité** (ni préavis, ni licenciement, ni congés payés). 立即离开。零赔偿。

a

[a] 老师补充：四级递进非常重要，几乎每个 cas pratique 都会问。记忆口诀：**légère** = 不能炒；**sérieuse** = 炒，有预告；**grave** = 立即炒，无解雇金；**lourde** = 立即炒，零赔偿（含休假补偿）。注意：lourde 必须证明 intention de nuire（故意损害雇主），举例：sabotage、给公司账目下毒、把咖啡倒进电脑系统等——**volonté d'enrichissement personnel** 不构成 **intention de nuire**。

Circonstances atténuantes et aggravantes de la faute : 过错的减轻情节与加重情节：

- **Atténuantes** : ancienneté importante sans antécédents, contexte personnel difficile, etc. 减轻：长期工龄无前科、个人困难处境等。
- **Aggravantes** : **répétition** d'une faute (durée maximale prise en compte = **3 ans**), **degré de responsabilité** du salarié (cadre = responsabilité accrue ⇒ faute potentiellement plus grave). 加重：重复过

错（最长追溯期 = **3** 年）；雇员责任程度（管理层责任更大 → 过错更严重）。

Faute commise dans la vie personnelle ? 个人生活中的过错?

! 考点 Point d'examen

Principe : un salarié **ne peut pas** être sanctionné pour des faits relevant de sa **vie personnelle**.
原则：雇员不能因属于个人生活的行为受处罚。

Exceptions (où la faute commise hors du temps/lieu de travail peut justifier une sanction) : 例外（工作时间和地点之外的行为仍可处罚）:

- **Violation d'une obligation contractuelle** (ex. : obligation de confidentialité violée le week-end). 违反合同义务（例：周末违反保密义务）。
- **Comportement déloyal** envers l'employeur. 对雇主的不忠行为。
- Faits qui se rattachent objectivement à la vie professionnelle. 客观上与职业生活相关的事实。

a

[a]老师补充：vie personnelle vs vie privée 不完全相同。vie personnelle 范围更广——包括所有非职业生活的内容（如政治活动、感情生活）。vie privée 是其中需要保密的核心部分。

2. Les motifs non disciplinaires 非纪律性动机

Motif non disciplinaire 非纪律性动机

Le **motif non disciplinaire** se caractérise par : 非纪律性动机的特征：
Un **comportement ou une situation personnelle du salarié**, **sans être fautive**, qui **crée une gêne importante au bon fonctionnement de l'entreprise**.
雇员的行为或个人情况虽无过错，但对企业正常运作造成重大干扰。

Mots-clés à retenir : *une gêne importante au bon fonctionnement de l'entreprise*. 关键词：对企业正常运作的重大干扰。

Catégories principales de motifs non disciplinaires : 主要的非纪律性动机类别：

1. Cas d'**absences** (quel qu'en soit le motif). 缺勤（无论何种原因）。
2. **Mauvaises relations** avec la clientèle ou avec les autres salariés. 与客户或同事的不良关系。
3. L'**inaptitude** (constatée par le médecin du travail). 无能力工作（由职业医生认定）。
4. L'**insuffisance professionnelle** ou **insuffisance de résultats**. 职业能力不足或业绩不足。
5. Faits relevant de la **vie personnelle** créant un trouble objectif. 产生客观干扰的个人生活事实。

a) L'insuffisance professionnelle 职业能力不足

Insuffisance professionnelle 职业能力不足

L'**insuffisance professionnelle** = incapacité du salarié, de **bonne foi**, à exécuter correctement son travail. Ce n'est **pas une faute** (pas d'élément intentionnel).
职业能力不足= 雇员善意地无法正确履行工作。这不是过错（无故意要素）。

Distinction faute vs insuffisance : l'élément clé est l'**intention**. Si le salarié ne fait pas exprès, ce n'est pas une faute. 过错 **vs** 能力不足：关键是故意。雇员非故意，则非过错。

Pour que l'insuffisance de résultats devienne une cause de licenciement valable, deux conditions cumulatives : 业绩不足要成为合法解雇理由，需累积满足两个条件：

1. Les objectifs doivent être **réalistes et atteignables**. 目标必须现实且可达成。
2. L'insuffisance doit être **imputable au salarié** (pas due à des facteurs externes ou à des moyens insuffisants fournis par l'employeur). 业绩不足必须可归责于雇员（非外部因素或雇主未提供足够手段所致）。

À défaut de ces conditions, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 若不满足，解雇无真实且严重的理由。

b) L'inaptitude 无能力工作（健康原因）

Inaptitude 无能力工作

L'**inaptitude** = état du salarié qui, pour des **raisons médicales**, n'est plus en capacité d'occuper son poste. Constatée par le **médecin du travail**.
无能力工作= 雇员因医疗原因不再能胜任其岗位。由职业医生认定。

Avant licenciement, l'employeur a une **obligation de reclassement** : il doit chercher un autre poste compatible avec l'état du salarié. 解雇前，雇主负有重新安置义务：必须寻找与雇员状况相符的其他岗位。

c) Les faits relevant de la vie personnelle 个人生活的事实

Exemple 例 — Exemple : la perte du permis de conduire 失去驾照

Cas : un chauffeur perd son permis de conduire le week-end (en faisant la fête). 案例：司机周末因聚会失去驾照。

- **Pas de faute professionnelle** (hors temps et lieu de travail, pas de violation d'une obligation contractuelle). 非职业过错（在工作时间和地点之外，未违反合同义务）。
- **Mais** : impossibilité pratique pour le salarié d'exécuter son travail ⇒ peut justifier un licenciement **non disciplinaire** pour **trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise**. 但是：雇员客观上无法继续工作 → 可基于对企业运作的客观干扰进行非纪律性解雇。

a

[a] 老师补充：如果是在工作中（周一上班开公司车）超速 150 km/h 失去驾照，那就是纪律性过错（违反合同义务）。这个区分常在 cas pratique 出现。

! 考点 Point d'examen

En toutes hypothèses : qu'il s'agisse d'un motif disciplinaire, non disciplinaire, ou de trouble objectif caractérisé, **tout licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse**. C'est **le** critère universel.
无论何种情形：无论是纪律性、非纪律性还是客观干扰动机，所有个人原因解雇都必须有真实且严重的理由。这是统一标准。

C) La condition de forme : la procédure de licenciement 形式条件：解雇程序

La procédure de licenciement obéit à 3 étapes obligatoires : 解雇程序分 **3** 个必经步骤：

1. **Convocation** à un entretien préalable. 召集预先面谈。
2. **Entretien préalable**. 预先面谈。
3. **Notification** du licenciement (lettre de licenciement). 通知解雇（解雇信）。

a

[a] 老师补充：CM48 line 629——程序部分（forme）"un peu moins important, même s'il faut le retenir"。重点 始终是 cause réelle et sérieuse（fond）。但程序问题在 cas pratique 中常作为附加得分点出现。

1. La convocation à l'entretien préalable 召集预先面谈

§ 法条 **Article —** **et suivants**

L'employeur doit convoquer le salarié **par LRAR** (lettre recommandée avec accusé de réception) ou par lettre remise en main propre contre décharge.
雇主必须通过挂号信带回执或当面交付并签收的方式召集雇员。

Mentions obligatoires de la lettre de convocation : 召集信的必备记载事项：

- L'**objet de l'entretien** : « entretien préalable en vue d'un licenciement ». 面谈目的：" 以解雇为目的的预先面谈"。
- La **date**, **l'heure** et le **lieu** de l'entretien. 面谈的日期、时间、地点。
- La **possibilité de se faire assister** par une personne du choix du salarié. 雇员可由自选人员陪同的权利。

Délai minimum : l'entretien préalable ne peut avoir lieu **moins de 5 jours ouvrables** après la présentation de la lettre. 最短期限：面谈不得在挂号信送达后少于 **5** 个工作日举行。
a

[a] 老师补充：5 天的目的是给雇员准备辩护的时间。注意 CM48 中老师说"7 jours ouvrables" 是口误——实际法定为 5 天。但有些情况下（如解雇高管），实务中可能给更长。

2. L'entretien préalable 预先面谈

Objet de l'entretien préalable

L'employeur **expose les motifs** envisagés pour le licenciement et **recueille les explications** du salarié. 雇主陈述拟解雇的理由，并听取雇员的解释。

Le salarié peut être **assisté** par : 雇员可由以下人员陪同：

- Une personne de son choix appartenant au **personnel de l'entreprise** ; 企业内雇员中自选的一人；
- Ou, s'il n'y a pas de représentants du personnel dans l'entreprise, un **conseiller du salarié** (figurant sur une liste préfectorale). 若企业无雇员代表，可由雇员顾问陪同（在省级名册上列名）。

3. La notification du licenciement 解雇通知

§ 法条 Article — Délais entre l'entretien et la notification

La lettre de licenciement **ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l'entretien** préalable.
解雇信不得在预定面谈日后少于 **2** 个工作日发出。

Ratio legis : laisser à l'employeur un temps de réflexion à froid après l'entretien (éviter la "lettre incendiaire" écrite à chaud).
立法目的：让雇主在面谈后冷静思考，避免"激情之下"写出激烈信件。

Contenu de la lettre de licenciement : 解雇信的内容：

- Doit contenir le ou les **motifs précis** du licenciement. 必须载明解雇的具体理由。
- Si la lettre **ne contient aucun motif**, le licenciement est **automatiquement illégal** (sans cause réelle et sérieuse). 若信中完全未注明理由，解雇自动违法（无真实且严重的理由）。
- Modèles disponibles sur le site du ministère du Travail. 劳动部网站提供模板。

Effet : la lettre fixe les **limites du litige**. L'employeur ne pourra invoquer devant le juge que les motifs énoncés dans la lettre. 效力：信件确定诉讼范围。雇主在法庭上仅能援引信中列明的理由。

Résumé 总结 — Schéma récapitulatif de la procédure / 程序流程图

Étape	Acte	Délai / Forme
1	Convocation à l'entretien préalable	LRAR ou remise en main propre. Mentions obligatoires.
–	*Délai minimum*	**5 jours ouvrables** avant l'entretien
2	Entretien préalable	Exposition des motifs + recueil des explications. Salarié peut être assisté.
–	*Délai minimum*	**2 jours ouvrables** après l'entretien
3	Notification du licenciement	Lettre recommandée avec motifs précis.

§2. Section 2 – La sanction du licenciement illicite 非法解雇的制裁

On distingue **trois types** de licenciements illicites, par **gravité croissante** : 非法解雇分三种，按严重程度递增：

1. Le **licenciement irrégulier** – vice de procédure (forme). 程序违规解雇——程序瑕疵（形式）。
2. Le **licenciement injustifié** – absence de cause réelle et sérieuse (fond). 无理由解雇——缺乏真实且严重的理由（实质）。
3. Le **licenciement nul** – violation d'une règle d'ordre public ou d'un droit fondamental. 无效解雇——违反公共秩序规则或基本权利。

Logique : plus la violation est grave, plus la sanction est lourde. 逻辑：违法越严重，制裁越重。

A) Le licenciement irrégulier 程序违规解雇

Définition

Le **licenciement irrégulier** est celui qui **ne respecte pas la procédure** de licenciement (forme), mais qui **repose sur une cause réelle et sérieuse** (fond OK).
程序违规解雇指未遵守解雇程序（形式），但基于真实且严重的理由（实质合法）。

Ex. : salarié non convoqué à l'entretien préalable ; lettre de convocation sans la mention de la possibilité d'assistance ; délai de 5 jours non respecté. 例：未召集预先面谈；召集信未提及陪同权；5 天期限未遵守。

! 考点 Point d'examen

Conséquences : 后果：

- Le licenciement **reste valable** : le salarié reste licencié. 解雇依然有效：雇员仍被解雇。
- Le salarié a droit à une **indemnité d'un mois de salaire maximum**. 雇员有权获得最多一个月工资的赔偿。

Sanction faible : pour pousser l'employeur à respecter la procédure, mais sans annuler un licenciement justifié sur le fond. 制裁较轻：旨在促使雇主遵守程序，但不撤销实质合法的解雇。

B) Le licenciement injustifié (sans cause réelle et sérieuse) 无理由解雇（无真实且严重的理由）

Définition

Le **licenciement injustifié** est le licenciement **sans cause réelle et sérieuse** (CRS).
无理由解雇指无真实且严重理由（CRS）的解雇。

Synonymes : licenciement *sans cause réelle et sérieuse*, licenciement *abusif* (au sens large). 同义词：sans cause réelle et sérieuse、abusif（广义）。

Sanctions (en deux temps) : 制裁（分两步）：

1. D'abord, le juge peut **proposer la réintégration** du salarié dans l'entreprise. 法官首先可建议重新安置雇员回企业。

   En pratique, la réintégration est **rare** : l'employeur ne veut plus du salarié, et le salarié ne veut généralement plus revenir. 实务中较少见：雇主不想留人，雇员通常也不愿回去。

2. En cas de **refus** de la réintégration (par l'une ou l'autre partie), le salarié perçoit une **indemnité** qui répare le préjudice subi du fait du licenciement illégal. 若双方任一方拒绝重新安置，雇员获得弥补非法解雇所致损害的赔偿。

Le barème Macron (depuis 2017) 马克龙赔偿表（2017 年起）

Barème Macron 马克龙赔偿表

Depuis les **ordonnances Macron de 2017**, l'indemnité due en cas de licenciement injustifié est **plafonnée** selon un **barème légal** (**Article L.1235-3** du Code du travail).
自 **2017** 年马克龙法令起，无理由解雇的赔偿按法定标准封顶（《劳动法典》第 L.1235-3 条）。

Le barème dépend de deux variables : 表格依据两个变量：

- L'**ancienneté** du salarié (en années complètes). 雇员工龄（完整年数）。
- Le **nombre de salariés** dans l'entreprise (entreprises de **moins de 11 salariés**, et entreprises d'**au moins 11 salariés**). 企业雇员人数（少于 **11** 人与至少 **11** 人两类）。

Exemple 例 — Application du barème : exemples concrets

Cas 1 – Entreprise de 3 000 salariés, ancienneté 2 mois, licenciement pour perte de confiance (motif invalide). 案例 1：3000 人企业，工龄 2 月，因失去信任解雇（无效理由）。
⇒ Ancienneté = 0 année complète. **Indemnité maximale = 1 mois de salaire**. ⇒ 工龄 = 0 完整年。最高赔偿 = **1** 个月工资。

Cas 2 – Même entreprise, ancienneté 7 ans, licenciement injustifié. 案例 2：同企业，工龄 7 年，无理由解雇。
⇒ Fourchette : **minimum 3 mois, maximum 8 mois** de salaire. ⇒ 区间：最低 **3** 个月，最高 **8** 个月工资。

Cas 3 – Entreprise de 3 000 salariés, ancienneté 20 ans. 案例 3：3000 人企业，工龄 20 年。
⇒ Fourchette : **minimum 3 mois, maximum 20 mois** de salaire. ⇒ 区间：最低 **3** 个月，最高 **20** 个月工资。
[a]

[a] 老师补充：barème 的目的是给雇主”可预见的成本”。在 2017 年前，法官可以判处 150 000 € 甚至 200 000 € 的天价赔偿，特别是对大企业（如 Apple，对其而言 15 000 € 太便宜）作为惩罚。barème 出来后，法官被绑住手脚——只能在最低和最高之间裁定。这点引发争议（CGT 和工会反对），但 cour de cassation 维持了 barème 的合法性。

Articulation avec les indemnités automatiques : l'indemnité pour licenciement injustifié **s'ajoute** aux autres indemnités (indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis, indemnité de congés payés – voir D ci-dessous).
与自动赔偿的关系：无理由解雇赔偿叠加于其他赔偿之上（法定解雇金、预告金、休假补偿——见下文 D）。

C) Le licenciement nul 无效解雇

Définition – la nullité, sanction la plus grave

Le **licenciement nul** est la sanction **la plus grave** du droit du licenciement. Il s'applique aux licenciements qui **violent une règle d'ordre public** ou un **droit / liberté fondamental**.
无效解雇是解雇法中最严重的制裁，适用于违反公共秩序规则或基本权利 / 自由的解雇。

La nullité signifie que le licenciement est **anéanti** – il est censé n'avoir jamais eu lieu. 无效意味着解雇被消灭——视同从未发生。

Trois grandes catégories de licenciements nuls : 无效解雇的三大类别：

1. **Licenciement de salariés protégés**. 解雇受保护雇员。

   Salariés protégés : femme enceinte, salarié victime d'accident du travail, membres du **CSE**, représentants du personnel, délégués syndicaux, etc. 受保护雇员：孕妇、工伤雇员、CSE 成员、雇员代表、工会代表等。

2. **Licenciement violant une règle d'ordre public**. 违反公共秩序规则的解雇。

   - Licenciement **discriminatoire** (sexe, origine, religion, orientation sexuelle, etc.). 歧视性解雇（性别、种族、宗教、性取向等）。
   - Licenciement **contraire à la réglementation sur le harcèlement moral**. 违反精神骚扰法规的解雇。
   - Licenciement de **victimes de harcèlement sexuel**. 性骚扰受害者的解雇。
   - Licenciement de **salariés grévistes**. 罢工雇员的解雇。
   - Licenciement du salarié refusant une mutation géographique vers un État qui incrimine l'homosexualité. 雇员拒绝调往同性恋入罪国家被解雇。

- Licenciement du **lanceur d'alerte**. 举报人解雇。

3. **Cas prévus par la jurisprudence**. 判例法规定的情形。
   - Licenciement **violant une liberté fondamentale**. 侵犯基本自由的解雇。
   - Licenciement de salariés ayant exercé leur **droit de retrait**. 行使撤离权的雇员被解雇。

a

[a]老师补充：CM48 line 808——"je ne vous demande pas de les connaître tous par cœur, mais simplement de savoir que ces catégories existent"。考试要求知道三大类别的存在，而不是每一具体情形都背下来。

Le droit de retrait 撤离权

Le **droit de retrait** est le droit pour un salarié de **quitter son lieu de travail** parce qu'il fait face à un **danger grave et imminent**.
撤离权指雇员因面临严重且紧迫的危险而离开工作场所的权利。
Ex. : salarié sur un échafaudage pourri prêt à s'effondrer. 例：站在即将倒塌的破旧脚手架上的雇员。

Si le salarié est licencié **au motif** qu'il a quitté son lieu de travail dans ces circonstances, le licenciement est **nul**. 若以此为由解雇雇员，解雇无效。

! 考点 Point d'examen

Conséquences du licenciement nul : 无效解雇的后果：

1. **Obligation de réintégration** : le salarié doit être réintégré dans l'entreprise. **Pas de choix**, pas d'option (sauf si la réintégration est matériellement impossible – poste supprimé – ou refusée par le salarié). 重新安置义务：雇员必须被恢复职位。无选择权（除非客观不可能或雇员拒绝）。
2. Si réintégration impossible ou refusée : indemnité **minimum 6 mois de salaire**. 若不可能或被拒绝：最低 **6** 个月工资赔偿。
3. **Le barème Macron ne s'applique pas** en cas de licenciement nul. L'indemnité peut être très lourde, très punitive. 马克龙赔偿表不适用于无效解雇。赔偿可能非常重，具有惩罚性。
4. L'employeur doit verser au salarié **l'ensemble des salaires** qu'il aurait perçus entre le licenciement et la réintégration. 雇主须支付雇员从解雇到复职期间的全部工资。
5. **France Travail** (ex Pôle emploi) peut demander à l'employeur le **remboursement** des allocations chômage versées au salarié pendant la période illégale. 法国就业（原 Pôle emploi）可向雇主追偿期间向雇员支付的失业救济金。

a

[a]老师补充：这是一种典型的累积惩罚：barème 不适用 + 全部工资补发 + 失业金追偿。对雇主来说是巨大的财务风险。所以遇到罢工、孕妇、举报人等情况，雇主必须极度谨慎。

D) Les indemnités automatiques en cas de licenciement légal 合法解雇时的自动赔偿

Lorsque le licenciement est **valide** (cause réelle et sérieuse + procédure respectée), le salarié bénéficie de **trois indemnités automatiques** : 解雇有效时（CRS + 程序合规），雇员自动获得三项赔偿：

1. L'**indemnité légale de licenciement**. 法定解雇金。
2. L'**indemnité compensatrice de préavis**. 预告期补偿金。
3. L'**indemnité compensatrice de congés payés**. 带薪休假补偿金。

Exception : en cas de **faute grave** ou de **faute lourde**, certaines indemnités ne sont pas dues (voir tableau ci-dessous). 例外：严重过错或重大过错时部分赔偿不予支付（见下表）。

1. L'indemnité légale de licenciement 法定解雇金

Calcul – formule légale 法定计算公式

L'**indemnité légale de licenciement** compense la **perte de l'emploi** (perte involontaire).
法定解雇金补偿失业损失（非自愿失业）。

Formule de calcul (Article R.1234-2) : 计算公式（第 **R.1234-2** 条）：

- Pour les **10 premières années** d'ancienneté : **1/4 de mois de salaire par année**. 前 **10** 年工龄：每年 **1/4** 个月工资。
- Au-delà de 10 ans : **1/3 de mois de salaire par année supplémentaire**. 超过 10 年：每多一年 **1/3** 个月工资。

Exemple : salarié avec 15 ans d'ancienneté et un salaire mensuel de référence S. 例：工龄 15 年，参考月薪 S。

$$\text{Indemnité} = (1/4 \times 10 \times S) + (1/3 \times 5 \times S) = 2{,}5\,S + 1{,}67\,S \approx 4{,}17\,S$$

2. L'indemnité compensatrice de préavis 预告期补偿金

Préavis 预告期

Le **préavis** est la période, après notification du licenciement, pendant laquelle la relation de travail **continue** (salarié toujours en poste, salaire versé).
预告期是解雇通知后劳动关系持续的一段时间（雇员在岗，工资照发）。

Durée : dépend de l'**ancienneté** : généralement **1 mois ou 2 mois**. 期限：依工龄定，通常 **1** 个月或 **2** 个月。

Indemnité compensatrice de préavis : si l'employeur **dispense le salarié d'exécuter** son préavis, il doit lui verser une indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus pendant la durée du préavis.
预告期补偿金：若雇主免除雇员履行预告期，须支付相当于预告期工资的补偿。

Symétrie : si c'est le salarié qui ne souhaite pas exécuter son préavis (mais que l'employeur ne l'a pas dispensé), il **n'a pas droit** à cette indemnité. 对称：若雇员主动不愿执行（雇主未免除），无权获得此补偿。

3. L'indemnité compensatrice de congés payés 带薪休假补偿金

Congés payés non pris

Lorsque le salarié a des **congés payés non pris** au moment du licenciement, ils lui sont versés sous forme d'**indemnité compensatrice**.
解雇时雇员有未休带薪假的，以补偿金形式支付。

Résumé 总结 — Tableau récapitulatif des indemnités selon la gravité de la faute / 各级过错下赔偿一览

Type	Préavis	Indemnitépréavis	Indemnitélicenciement	Indemnitécongés payés
Cause réelle & sérieuse (sans faute)	Oui	Oui	Oui	Oui
Faute sérieuse	Oui	Oui	Oui	Oui
Faute grave	**Non**	**Non**	**Non**	**Oui**
Faute lourde	**Non**	**Non**	**Non**	**Non**

a

[a]老师补充（重要 cas pratique 考点）：从 sérieuse → grave 失去预告金和解雇金；从 grave → lourde 再失去带薪休假补偿。要从 grave 升到 lourde，雇主必须证明 **intention de nuire**（故意损害）——这是高门槛。所以 grave 在实务中比 lourde 更常见。

Synthèse du chapitre 本章总结

Résumé 总结 — Méthode de raisonnement pour un cas pratique de licenciement / 解雇案例的分析方法

Étape 1 – Qualifier le licenciement : s'agit-il d'un licenciement pour motif personnel ou économique ? Disciplinaire ou non disciplinaire ? 第一步——定性：个人原因还是经济原因？纪律性还是非纪律性？

Étape 2 – Analyser le fond (CRS) : 第二步——分析实质（**CRS**）：

- La cause est-elle **réelle** ? (objective + existante + exacte) 原因是否真实？（客观 + 存在 + 准确）
- La cause est-elle **sérieuse** ? (gravité suffisante) 原因是否严重？（严重程度足够）
- Si motif disciplinaire : **caractériser la faute** (simple / sérieuse / grave / lourde). 若纪律性：定性过错（简单 / 严重 / 重大 / 故意损害）。

Étape 3 – Analyser la forme (procédure) : convocation → entretien → notification. Délais respectés ? Mentions obligatoires présentes ? 第三步——分析形式（程序）：召集 → 面谈 → 通知。期限遵守？必备记载齐全？

Étape 4 – Si licenciement illicite, qualifier la sanction : 第四步——若非法，定性制裁：

- Vice de procédure seulement ⇒ **irrégulier** ⇒ 1 mois max. 仅程序瑕疵 → 程序违规 → 最多 1 月。
- Pas de CRS ⇒ **injustifié** ⇒ barème Macron. 无 CRS → 无理由 → 马克龙表。
- Atteinte à droit fondamental / ordre public ⇒ **nul** ⇒ réintégration + indemnité min. 6 mois, hors barème. 侵犯基本权利 / 公共秩序 → 无效 → 复职 + 最低 6 月，不适用马克龙表。

Étape 5 – Calculer les indemnités : indemnité légale + préavis + congés payés (sauf en cas de faute grave/lourde, voir tableau). 第五步——计算赔偿：法定解雇金 + 预告金 + 休假金（严重/重大过错除外，见表）。

! 考点 Point d'examen

Trois mots-clés à retenir absolument : 绝对要记住的三个关键词：

1. **Cause réelle et sérieuse** – la condition de fond, le concept central. 真实且严重的理由——实质条件，核心概念。
2. **Faute simple / sérieuse / grave / lourde** – l'échelle disciplinaire à 4 degrés. **4** 级过错——纪律性过错的递进等级。
3. **Irrégulier / injustifié / nul** – la trichotomie des sanctions. 程序违规 / 无理由 / 无效——制裁的三分法。

Chapitre 2 : Les autres modes de rupture 其他解除方式

Remarque importante – périmètre 重要说明——范围

Ce chapitre est **hors du programme du cours**. 本章不在课程大纲内。

En effet, l'enseignant a expressément indiqué (CM 4.8) : « *j'ai fait le choix de ne pas vous parler de la démission, du licenciement pour motif économique, etc. – on n'a pas le temps* ». Le cours s'est concentré exclusivement sur le **licenciement pour motif personnel** (Chapitre 1).
老师在 CM4.8 明确说：" 我选择不讲辞职、经济原因解雇等——没有时间"。课程仅集中讲授个人原因解雇（第一章）。

Pourquoi quand même un stub ? 那为什么还要写这个 **stub**?

- Pour avoir une **vision d'ensemble** des modes de rupture du contrat de travail. 为了对劳动合同的解除方式有整体认识。
- Pour pouvoir **identifier** (et écarter) un mode de rupture autre que le licenciement personnel dans un cas pratique. 在 cas pratique 中能够识别（并排除）个人原因解雇之外的其他解除方式。
- **Aucune analyse approfondie** n'est attendue à l'examen sur ces modes. 考试不要求对这些方式进行深入分析。

Vue d'ensemble des modes de rupture du contrat de travail 劳动合同解除方式总览

Classification générale (selon l'initiative de la rupture) : 总体分类（按解除发起方）:

1. **Initiative du salarié** : la **démission**, la *prise d'acte*, la *résiliation judiciaire*. 雇员发起：辞职、自主断绝、司法解除。
2. **Initiative de l'employeur** : le **licenciement** (personnel – chap. 1 ; ou **économique**). 雇主发起：解雇（个人原因——第一章；或经济原因）。
3. **Accord des deux parties** : la **rupture conventionnelle**. 双方合意：协议解除。
4. **Causes externes / objectives** : la **force majeure**, l'**arrivée du terme** (CDD), le **décès** du salarié, la **retraite**. 外部 / 客观原因：不可抗力、CDD 到期、雇员死亡、退休。

A) La démission 辞职

Démission 辞职

La **démission** est la rupture du CDI à l'**initiative du salarié**. Elle suppose une **volonté claire et non équivoque** de rompre.
辞职是雇员发起的 CDI 解除，须有明确且无歧义的解除意愿。

Régime : 规则:

- Pas de procédure formelle imposée (mais écrit conseillé). 无强制程序（但建议书面）。
- Le salarié doit respecter un **préavis** (durée fixée par la convention collective ou les usages, selon l'ancienneté). 雇员须遵守预告期（依集体公约或惯例及工龄确定）。
- Pas de droit à indemnité de licenciement. 无权获得解雇金。
- Pas d'allocation chômage en principe (sauf "démission légitime"). 原则上无失业救济（除非" 合法辞职"）。

B) La rupture conventionnelle 协议解除

Rupture conventionnelle 协议解除

La **rupture conventionnelle** est la rupture **d'un commun accord** entre l'employeur et le salarié, encadrée par les **articles L.1237-11 et s.** du Code du travail (créée par la loi de 2008).
协议解除是雇主与雇员合意解除合同，由《劳动法典》L.1237-11 条及以下规制（2008 年法律创设）。

Caractéristiques principales : 主要特征：

- Accord **clair, non équivoque, écrit**. 明确、无歧义、书面的合意。
- Procédure : entretien(s) entre les parties → signature d'une convention → **délai de rétractation de 15 jours calendaires** → **homologation par la DREETS** (ex-DIRECCTE) sous 15 jours ouvrables. 程序：双方面谈 → 签订协议 → **15** 天日历日反悔期 → 由 **DREETS** 备案核准（15 工作日内）。
- Le salarié bénéficie d'une **indemnité de rupture** (au moins égale à l'indemnité légale de licenciement). 雇员获得解除补偿金（至少等于法定解雇金）。
- Le salarié peut prétendre aux **allocations chômage**. 雇员可申请失业救济金。

C) Le licenciement pour motif économique 经济原因解雇

Licenciement économique 经济原因解雇

Le **licenciement pour motif économique** est le licenciement dont le motif **ne tient pas à la personne du salarié**, mais à la **situation de l'entreprise** (**Article L.1233-3** du Code du travail).
经济原因解雇的理由与雇员本人无关，而是基于企业状况（《劳动法典》L.1233-3 条）。

Motifs reconnus : 被认可的理由：

- **Difficultés économiques** (baisse du chiffre d'affaires, etc.). 经营困难（营业额下降等）。
- **Mutations technologiques**. 技术变革。
- **Réorganisation** nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. 为保护竞争力而重组。
- **Cessation d'activité**. 停业。

Conséquence concrète : 具体后果：

- Le motif tient à un **poste supprimé / transformé / refus de modification du contrat** pour cause économique. 理由表现为岗位被取消 / 转换 / 因经济原因拒绝合同变更。
- L'employeur est tenu d'une **obligation de reclassement** préalable. 雇主须先履行重新安置义务。
- Procédure spécifique : ordre des licenciements, consultation du CSE, plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) si licenciement collectif. 特殊程序：解雇顺序、CSE 咨询、集体解雇时的就业保护方案（PSE）。

a

[a] 老师补充（CM48 开头）："Le licenciement pour motif économique, ça demande beaucoup plus de temps, c'est un peu plus complexe. On le voit au niveau du master." 经济解雇规则更复杂，硕士阶段才系统学。考试范围内只需知道它存在，并能与个人解雇区分开。

D) Les causes externes / objectives 外部 / 客观原因

Modes de rupture qui ne dépendent ni de l'employeur ni du salarié : 不依赖雇主或雇员的解除方式：

- **Force majeure** : événement **imprévisible, irrésistible, extérieur**, qui rend l'exécution du contrat impossible. Effet immédiat, sans préavis ni indemnité. 不可抗力：不可预见、不可抗拒、外部事件，使合同履行不可能。立即生效，无预告无赔偿。
- **Arrivée du terme** (CDD uniquement) : le CDD prend fin de plein droit à l'échéance du terme. 合同到期（仅 CDD）：到期自动终止。
- **Décès du salarié** : rupture automatique du contrat. 雇员死亡：合同自动终止。
- **Départ ou mise à la retraite** : régime spécifique, distinct du licenciement et de la démission. 退休（自愿 / 强制）：特殊规则，区别于解雇和辞职。

Tableau de synthèse 总结表

Résumé 总结 — Vue d'ensemble des modes de rupture / 解除方式总览

Mode	Initiative	Caractéristique clé	Allocations chômage
Licenciement personnel	Employeur	Cause réelle et sérieuse (motif lié au salarié) – voir Ch. 1	Oui
Licenciement économique	Employeur	Motif tenant à l'entreprise (difficultés, réorganisation)	Oui
Démission	Salarié	Volonté claire et non équivoque + préavis	Non (sauf cas légitime)
Rupture conventionnelle	Commun accord	Convention + rétractation 15 j + homologation DREETS	Oui
Force majeure	Aucune (cause externe)	Événement imprévisible et irrésistible	Variable
Arrivée du terme	Aucune (CDD)	Fin de plein droit à l'échéance	Oui
Retraite	Salarié ou employeur	Régime spécifique selon l'âge	N/A

! 考点 Point d'examen

À retenir pour l'examen : 考试要点：

1. Si un cas pratique mentionne une **rupture qui n'est pas un licenciement personnel**, savoir l'**identifier** (démission, rupture conventionnelle, économique, force majeure, etc.). 若 cas pratique 涉及非个人原因解雇的解除，能识别出来。
2. **Ne pas développer** les règles spécifiques de ces autres modes – l'analyse approfondie n'est pas attendue. 不必展开这些方式的具体规则——不要求深入分析。

3. Bien rappeler que le **programme du cours** se limite au licenciement pour motif personnel. 记住课程大纲范围限于个人原因解雇。